

Catatan Belajar Business Ethics for Sustainability

Bab 1 sampai Bab 6, studi kasus kelompok, dan pembahasan di kelas

Buku acuan: Crane, Matten, Glozer, dan Spence (2019), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, edisi kelima, Oxford University Press

Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Dosen pengampu: Prof. Dr. Eko Suwardi

Disusun untuk persiapan ujian tengah semester, Oktober 2026

Daftar Isi

Cara Memakai Catatan Ini

- Sumber dan susunan
- Peta pertemuan, bab, kelompok, dan kasus
- Format soal ujian menurut dosen
- Kerangka cepat menjawab soal kasus
- Catatan penulisan

Bab 1. Introducing Business Ethics

- A. Materi buku
- B. Materi tambahan dari slide dosen
- C. Pembahasan di kelas (15 Agustus 2026, pertemuan 1 dan 2)
- D. Jawaban contoh soal untuk kasus yang dibahas dosen

Bab 2. Framing Business Ethics: CSR, Stakeholder Theory, dan Corporate Citizenship

- A. Materi buku
- B. Pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi pertama)
- C. Studi kasus Kelompok 1: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation
- D. Jawaban contoh soal: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation

Bab 3. Evaluating Business Ethics: Normative Ethical Theories

- A. Materi buku
- B. Pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi kedua)
- C. Studi kasus Kelompok 2: Hilirisasi Nikel Indonesia
- D. Jawaban contoh soal: kebijakan hilirisasi nikel Indonesia

Bab 4. Making Decisions in Business Ethics: Descriptive Ethical Theories

- A. Materi buku
- B. Pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi pertama)
- C. Studi kasus Kelompok 3: Volkswagen Dieselgate
- D. Jawaban contoh soal: Volkswagen Dieselgate

Bab 5. Managing Business Ethics: Alat dan Teknik Business Ethics Management

- A. Materi buku
- B. Pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi kedua)
- C. Studi kasus Kelompok 4: Siemens, Program Antikorupsi
- D. Jawaban contoh soal: Siemens dan program antikorupsi

Bab 6. Shareholders and Business Ethics

- A. Materi buku
- B. Pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi pagi)
- C. Studi kasus Kelompok 5: Olympus, General Motors, Carillion, dan Klub Sepak Bola
- D. Jawaban contoh soal: kasus Bab 6

Topik Pelengkap Bab 4. Ethical Leadership dan Studi Kasus eFishery

- A. Kaitan dengan buku
- B. Pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi siang)
- C. Studi kasus Kelompok 6: Fraud Startup eFishery
- D. Jawaban contoh soal: fraud startup eFishery

Rangkuman Lintas Bab dan Bekal Ujian

Benang merah enam bab

Pesan dosen yang berulang di setiap pertemuan

Daftar prinsip yang bisa dikutip saat menjawab “prinsip apa yang dilanggar”

Cara menjawab soal benar atau salah dengan alasan

Istilah yang wajib hafal

Cara Memakai Catatan Ini

Sumber dan susunan

Catatan ini dibuat dari tiga sumber. Pertama, buku Crane dan Matten edisi kelima, Bab 1 sampai Bab 6, yang menjadi acuan utama silabus MAN5522. Kedua, slide presentasi enam kelompok mahasiswa di folder “PPT Kelompok BES”. Ketiga, rekaman kelas lewat Plaud yang sudah diubah menjadi teks, dari pertemuan 15 Agustus, 28 Agustus, 29 Agustus, dan 19 September 2026 (dua sesi). Bagian rekaman yang tidak terdengar jelas ditulis apa adanya, tidak ditebak.

Nama teori, model, dan framework ditulis dalam bahasa Inggris seperti di buku, misalnya Stakeholder Theory, Carroll’s CSR Pyramid, Ethics of Duty, atau Agency Theory. Alasannya sederhana: soal ujian dan buku memakai nama itu, jadi lebih mudah dicari. Penjelasannya tetap dalam bahasa Indonesia sehari-hari.

Setiap bab disusun dengan pola yang sama:

Bagian	Isi	Gunanya
A. Materi buku	Ringkasan isi bab mengikuti urutan buku, dengan definisi, model, tabel, dan contoh	Menjawab soal teori dan soal benar atau salah dengan alasan
B. Pembahasan di kelas	Apa yang dijelaskan dosen, pertanyaan mahasiswa, dan diskusi yang muncul	Menangkap penekanan dosen dan contoh lokal yang sering dipakai di soal
C. Studi kasus kelompok	Fakta kasus dan analisis dari kelompok presenter	Bahan mentah untuk soal analisis kasus
D. Jawaban contoh soal	Jawaban lima pertanyaan analisis untuk tiap kasus	Pola jawaban yang bisa ditiru saat ujian

Peta pertemuan, bab, kelompok, dan kasus

Pertemuan	Tanggal	Bab buku	Kelompok presenter	Studi kasus
1 dan 2	15 Agustus 2026	Bab 1 Introducing Business Ethics	Dosen (tanpa kelompok)	Garuda Indonesia, Enron, HealthSouth, BLBI, insider trading UBS dan Danamon, dilema pengadaan BUMN
3	28 Agustus 2026	Bab 2 Framing Business Ethics	Kelompok 1	CSR PT Djarum dan Djarum Foundation
3	28 Agustus 2026	Bab 3 Evaluating Business Ethics	Kelompok 2	Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia
4	29 Agustus 2026	Bab 4 Making Decisions in Business Ethics	Kelompok 3	Volkswagen Dieselgate (dan Boeing 737 MAX)
4	29 Agustus 2026	Bab 5 Managing Business Ethics	Kelompok 4	Siemens, program antikorupsi
5	19 September 2026 pagi	Bab 6 Shareholders and Business Ethics	Kelompok 5	Olympus, General Motors, Carillion, kepemilikan klub sepak bola

Pertemuan	Tanggal	Bab buku	Kelompok presenter	Studi kasus
6	19 September 2026 siang	Ethical Leadership (bagian Bab 4 di silabus)	Kelompok 6	Fraud startup eFishery

Format soal ujian menurut dosen

Pada sesi 19 September siang, dosen menjelaskan dua tipe soal.

Tipe pertama adalah analisis kasus. Kasusnya bisa dibuat dosen sendiri atau diambil dari kasus yang sudah dipresentasikan di kelas. Komponen jawaban yang diminta, berurutan: deskripsi singkat kasus, dilema etika, pelaku, pihak yang dirugikan, prinsip yang dilanggar, lesson learned, dan rekomendasi pencegahan. Lima pertanyaan yang dipakai di bagian D catatan ini adalah inti dari komponen itu, ditambah satu paragraf deskripsi kasus di awal.

Tipe kedua adalah pernyataan benar atau salah yang wajib diberi alasan. Contoh dari dosen: dua orang melakukan pelanggaran yang sama, satu karena ditekan atasan, satu atas kemauan sendiri. Keduanya salah, tetapi kadar kesalahannya berbeda karena tekanan dari luar mengurangi tanggung jawab moral. Jadi jawaban yang baik selalu menyebut konteks dan prinsip yang dipakai.

Dua aturan teknis: ujian ditulis tangan, boleh membuka buku fisik atau materi cetak, dilarang memakai internet. Mahasiswa yang sudah presentasi tidak boleh menganalisis kasus kelompoknya sendiri untuk tugas. Untuk Kelompok 2 (hilirisasi nikel) itu berarti pilih kasus kelompok lain saat tugas, tetapi untuk ujian semua kasus tetap perlu dikuasai.

Kerangka cepat menjawab soal kasus

Pakai urutan berikut dan sebut teori yang relevan di tiap langkah:

1. **Deskripsi kasus.** Dua sampai tiga kalimat: siapa, melakukan apa, kapan, akibatnya apa.
2. **Dilema etika dan prinsip yang dilanggar.** Sebut dua nilai yang bertabrakan (misalnya target laba lawan kejujuran). Lalu uji dengan teori Bab 3: Utilitarianism (manfaat dan kerugian untuk semua pihak), Ethics of Duty dari Kant (bisa diberlakukan untuk semua orang atau tidak, ada orang yang dipakai sebagai alat atau tidak), Ethics of Rights (hak siapa yang dilanggar), Theory of Justice dari Rawls (siapa menanggung beban), Virtue Ethics (karakter pelaku), dan Ethic of Care (hubungan dengan pihak yang terdampak).
3. **Pelaku.** Bedakan tiga level yang selalu ditekankan dosen: individu, organisasi, dan sistem. Sebut siapa yang memutuskan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang membiarkan.
4. **Pihak yang dirugikan.** Pakai peta stakeholder dari Bab 2: pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Sebut kerugian yang nyata, termasuk hilangnya kepercayaan.
5. **Lesson learned.** Hubungkan dengan konsep buku: agency problem, moral framing, faktor situasional, compliance dan values orientation, corporate governance.
6. **Pencegahan.** Pakai alat Bab 5: code of ethics yang ditegakkan, saluran whistleblowing, pelatihan, audit independen, insentif yang tidak mendorong jalan pintas, tone at the top, pelibatan stakeholder, dan regulasi atau collective action di level sistem.

Catatan penulisan

Bahasa yang dipakai adalah bahasa sehari-hari, tanpa singkatan yang tidak dijelaskan. Angka dan nama mengikuti sumber. Kalau sumber tidak konsisten, kedua versi ditulis.

Bab 1. Introducing Business Ethics

A. Materi buku

1. Apa itu Business Ethics?

Tuduhan “oxymoron”. Banyak orang menganggap business ethics itu oxymoron, gabungan dua hal yang bertentangan. Bisnis dianggap memang tidak etis, atau paling tidak amoral (di luar urusan moral). Carr (1968) membandingkan bisnis dengan poker, tempat menipu dianggap wajar.

Bantahan buku: - Keputusan buruk pun digerakkan nilai tertentu. “Etika yang buruk” tetap etika, jadi layak dipelajari. - Bisnis sehari-hari butuh kejujuran, kepercayaan, dan kerja sama. Bisnis tidak jalan kalau pembeli dan penjual tidak saling percaya. - Business ethics memberi jawaban sistematis kenapa suatu keputusan etis atau tidak, bukan sekadar opini.

Definisi resmi (Business ethics): studi tentang situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis yang di dalamnya persoalan benar dan salah dibahas (*the study of business situations, activities, and decisions where issues of right and wrong are addressed*).

Dua catatan: 1. “Benar dan salah” berarti secara **moral**, bukan komersial, strategis, atau finansial. 2. “Bisnis” mencakup juga pemerintah, kelompok penekan, nirlaba, dan lembaga amal. Memperlakukan karyawan secara adil sama pentingnya bagi Wikimedia atau Partai CDU Jerman seperti bagi Facebook atau Samsung.

2. Business Ethics dan Hukum

Hukum adalah kodifikasi etika ke dalam aturan sosial, regulasi, dan larangan. Keduanya tumpang tindih tetapi tidak sama (Figure 1.1).

Figure 1.1: Hubungan etika dan hukum

Wilayah	Isi	Contoh
Etika, bukan hukum (grey area)	Dianggap salah tetapi tidak dilarang hukum	Menjual ranjau darat ke rezim represif, uji produk pada hewan, melarang karyawan ikut serikat, selingkuh
Keduanya	Aturan hukum yang juga aturan moral	Penipuan, pencurian
Hukum, bukan etika	Mencegah kekacauan, bukan soal moral	Menyetir di sisi kiri atau kanan jalan

Poin inti: - Hukum adalah **standar minimum** perilaku. - **Business ethics dimulai di titik hukum berakhir.** Fokusnya “grey areas”, isu yang belum diatur hukum atau belum ada konsensus. Treviño dan Nelson (2014) menyebutnya situasi *values in conflict*. - Figure 1.1 disederhanakan. Hukum berubah, berbeda antarnegara, dan bisa tidak etis (menolak hak pilih universal, diskriminasi etnis). India melegalkan hubungan sesama jenis pada 2018, jadi apakah hukum sebelumnya etis?

Banyak masalah bersifat equivocal (tidak ada satu jawaban pasti). Sering yang dipilih bukan benar atau salah, tetapi dua tindakan yang sama-sama dianggap benar oleh pihak berbeda. Contoh air minum kemasan: - Kritik (Annie Leonard, *The Story of Bottled Water*): konsumsi tidak perlu, sampah (sekitar satu juta botol dibeli per menit di dunia), iklan menyesatkan seolah lebih baik dari air keran. - Pembelaan (Nestlé): kenyamanan, pengganti sehat untuk minuman manis, jejak karbon lebih rendah dari minuman kemasan lain.

Isu serupa: sweatshop, gaji eksekutif, penghindaran pajak. Beda dari akuntansi atau hukum bisnis yang punya jawaban objektif, business ethics adalah mengumpulkan bukti, menganalisis dengan lensa teori (Bab 3), lalu memutuskan. Intinya **mengembangkan judgement yang baik**, bukan menjamin keputusan pasti benar.

Ethical Dilemma 1: No such thing as a free drink? Jenna, bartender bar kampus yang merasa diperlakukan buruk manajernya, diam-diam hanya menagih satu dari empat minuman yang kamu beli. Siapa yang salah, dan apakah sakit hati Jenna membenarkan tindakannya?

3. Membedakan Morality, Ethics, dan Ethical Theory

Sehari-hari “etika” dan “moral” dipakai bergantian. Buku memakai pembedaan paling umum:

Istilah	Definisi buku
Morality	Norma, nilai, dan keyakinan yang tertanam dalam proses sosial, yang menentukan benar dan salah bagi individu atau komunitas
Ethics	Studi tentang moralitas dan penerapan nalar untuk menjelaskan aturan dan prinsip yang menentukan tindakan yang bisa diterima secara moral
Ethical theories	Kodifikasi aturan dan prinsip tersebut (contoh: Ethics of Rights, Theory of Justice)

Figure 1.2: morality mendahului ethics, ethics mendahului ethical theory. Ethics merasionalkan morality, menghasilkan ethical theory, yang lalu diterapkan pada situasi untuk mencari solusi.

Peringatan: studi etika formal dikaitkan dengan proyek Pencerahan modernis (Bauman 1993; Johnson dan Smith 1999), yaitu keyakinan bahwa ketidakpastian moral bisa “diselesaikan” lewat rasionalitas abstrak. Ini dikritik kaum feminis dan postmodernis (Bab 3 dan 4).

4. Mengapa Business Ethics Penting?

Enam alasan:

1. **Bisnis punya kekuatan besar dalam masyarakat**, bahkan memengaruhi demokrasi. Jajak pendapat AS: politisi senior (60%), pelobi (58%), dan pengiklan (34%) dinilai punya kejujuran sangat rendah.
2. **Bisnis berpotensi memberi kontribusi besar** (produk, lapangan kerja, pajak). Namun 49% orang Eropa menilai kontribusi bisnis secara keseluruhan negatif (European Commission 2013).
3. **Malpraktik bisnis bisa menimbulkan kerugian besar**. Runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh (2013): lebih dari 1.000 pekerja garmen pemasok peritel Barat tewas setelah dipaksa kembali bekerja padahal gedung dinyatakan tidak aman.
4. **Tuntutan stakeholder makin kompleks** dan harus direspons manajer sambil menjalankan peran ekonomi.
5. **Karyawan ditekan untuk mengompromikan etika**. Survei 600 akuntan di 23 negara Eropa: 64% pernah ditekan bertindak tidak etis, sekitar sepertiga menyerah.
6. **Trust deficit**. Hanya 52% publik global mempercayai bisnis (media 43%, Edelman 2018), dan mayoritas berharap bisnis memimpin pemulihan kepercayaan.

Kritik: batas subjek ini lama diperdebatkan (Stark 1994; Sorrell 1998); Jones et al. (2005) bahkan mengaku “tidak terlalu suka business ethics”. Namun kritik ini menyasar cara teori dikembangkan, bukan pentingnya subjek.

Bukti makin diakui: mata kuliah di seluruh dunia; lebih dari 20.000 buku di Amazon dan 180 juta hasil Google; film (*All the Queen's Horses*, *The Big Short*); “industri” business ethics (ethics officer, konsultan, reksa dana etis); pasar etis Inggris sekitar £78 miliar per tahun.

Ethics in Action 1.1: Tackling the talent crunch in Indian IT. Meera, manajer HR start-up di Bengaluru, menemukan 87% karyawan laki-laki dari satu agama dan mengusulkan mempekerjakan penyandang disabilitas, tetapi pendiri hanya menyetujuinya sebagai proyek CSR.

Ethics in Action 1.2: Ethical fashion for Ethics Girls. Organisasi Inggris yang ingin “menghilangkan rasa bersalah dari konsumsi etis”, tanda pasar konsumen etis makin menjangkau pembeli biasa.

5. Business Ethics di Berbagai Konteks Organisasi

Isu berbeda antar sektor (Schaefer 2013, Table 1.1): industri kimia (lingkungan, K3, HAM), konstruksi (perbudakan modern, limbah dan CO2), supermarket (makan sehat, limbah plastik, kekuasaan dalam rantai pasok), TI (perlindungan data dan anak), jasa keuangan (kejahatan keuangan, pajak).

Ethics on Screen 1: All the Queen's Horses. Dokumenter tentang Rita Crundwell, bendahara kota Dixon, Illinois, yang menggelapkan US\$53 juta selama 20 tahun karena tata kelola lemah dan auditor tidak independen.

5a. Perusahaan besar vs kecil

- UKM (SME) sering diabaikan padahal lebih dari 95% ekonomi swasta, mayoritas micro-business (kurang dari sepuluh karyawan; UKM versi Eropa kurang dari 250). Di UE, UKM menyerap lebih dari dua pertiga tenaga kerja swasta dan lebih dari 50% nilai tambah di luar sektor keuangan.
- Ciri etika UKM (Spence 1999): kurang waktu dan sumber daya; otonomi; pendekatan informal berbasis kepercayaan; kedekatan (proximity) dengan karyawan dan komunitas.
- Korporasi besar lebih formal dan punya sumber daya untuk program etika, tetapi dibatasi tuntutan profit, birokrasi, dan rantai pasok global.

5b. Swasta, publik, dan civil society

Swasta bertanggung jawab ke pemegang saham. Civil society organizations (CSO) bertanggung jawab ke klien dan donor; informal, berbasis misi dan nilai, kurang sumber daya. Sektor publik bertanggung jawab ke pemerintah atasan dan publik; isu khususnya rule of law, korupsi, konflik kepentingan, akuntabilitas (Moilanen dan Salminen 2007); pendekatannya formal dan birokratis, misalnya UK Public Services (Social Value) Act 2013 yang mewajibkan pengadaan publik mempertimbangkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Table 1.2: Perbedaan business ethics antar tipe organisasi

Aspek	Korporasi besar	Bisnis kecil	Civil society	Sektor publik
Prioritas isu etika	Integritas keuangan, isu karyawan dan pelanggan	Isu karyawan dan komunitas	Penyampaian misi ke klien; integritas taktik; legitimasi dan akuntabilitas	Rule of law, korupsi, konflik kepentingan; prosedur, akuntabilitas
Pendekatan mengelola etika	Formal, berbasis PR dan/atau sistem	Informal, relasi personal, kepercayaan	Informal, berbasis nilai	Formal, birokratis, diregulasi
Bertanggung jawab kepada	Pemegang saham dan stakeholder lain	Pemilik dan keluarga	Donor dan klien	Publik umum, pemerintah tingkat atas
Kendala utama	Orientasi pemegang saham; ukuran dan kompleksitas	Kurang sumber daya termasuk waktu	Kurang sumber daya dan pelatihan formal	Inersia, kurang transparansi

Buku lebih fokus pada korporasi besar, tetapi membahas juga UKM, CSO (Bab 10), dan pemerintah (Bab 11).

6. Globalization: Konteks Kunci Business Ethics

Bisnis antusias pada globalisasi (merek seperti Coca-Cola, Adidas, Huawei sampai ke desa terpencil Afrika), tetapi ada sisi gelap. William Parrett (mantan CEO Deloitte): globalisasi meningkatkan semua jenis risiko. Muncul gerakan anti-globalisasi (protes WEF, WTO, G8; gerakan Occupy). MNC dituduh mengeksploitasi pekerja negara berkembang, merusak lingkungan, dan memicu race to the bottom.

Definisi Race to the bottom: proses di mana multinasional mengadu negara berkembang satu sama lain dengan mengalokasikan investasi asing langsung ke negara yang menawarkan pajak terendah, regulasi lingkungan terlonggar, dan hak pekerja paling terbatas.

6a. Apa itu globalisasi?

Istilah ini sering tercampur dengan internasionalisasi, westernisasi, atau homogenisasi (Scholte 2005). Contohnya: krisis keuangan UE berdampak global; populisme (Brexit, Trump, Podemos, Syriza) menunjukkan peristiwa lokal berefek jauh; perubahan iklim butuh kesepakatan global (Kyoto, Paris). Fitur kuncinya: pertukaran sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara real-time tanpa kontak fisik.

Definisi Globalization: integrasi berkelanjutan interaksi politik, sosial, dan ekonomi pada tingkat transnasional, terlepas dari kedekatan atau jarak fisik (*the ongoing integration of political, social, and economic interactions at the transnational level, regardless of physical proximity or distance*).

Dua pendorong: 1. **Teknologi:** komunikasi dan transportasi. Marco Polo butuh berbulan-bulan ke Cina, sekarang cukup naik pesawat. 2. **Politik:** runtuhnya tirai besi dan liberalisasi (misalnya UE) mengikis perbatasan, walau belakangan ada reaksi balik terhadap migrasi (Case 7).

Hasilnya hubungan **supra-teritorial** (deterritorialization): tidak butuh wilayah geografis dan tidak dibatasi perbatasan. Contoh: menonton Piala Dunia 2018 dari mana saja; Heineken, Toyota, Jimmy Choo tersedia di mana saja.

6b. Tiga area dampak globalisasi pada business ethics

1. Budaya. Di pasar asing, perusahaan menghadapi tuntutan etis yang beragam bahkan bertentangan (Bailey dan Spicer 2007). Orang Cina menganggap PHK saat krisis lebih tidak etis dibanding orang Eropa; Skandinavia menolak pekerja anak secara mutlak, sebagian Asia Selatan tidak. Kasus IKEA 2018: menolak aktor untuk iklan IKEA Yunani karena “tidak boleh berkulit hitam untuk pasar Yunani”. Apakah IKEA benar menyesuaikan standar lokal, atau salah mengompromikan standar anti-diskriminasinya? Globalisasi mendorong budaya seragam sekaligus mempertemukan perbedaan, misalnya soal hukuman mati (ditolak Eropa, diterima banyak orang AS) dan kepemilikan senjata (normal di Afrika Selatan dan Kanada, kontroversial di Jepang dan Australia).

2. Hukum. Makin transaksi lepas dari wilayah, makin lepas dari kendali pemerintah nasional. Saat produksi dipindah ke negara berkembang, manajer tidak bisa hanya mengandalkan hukum. Karena business ethics dimulai di titik hukum berakhir, globalisasi **meningkatkan kebutuhan akan business ethics**. Contoh: penghindaran pajak Apple, Google, Starbucks, Amazon lewat transfer pricing antar anak perusahaan tanpa melanggar hukum di yurisdiksi mana pun.

3. Akuntabilitas. Pendapatan Walmart lebih besar dari PDB Australia, Korea Selatan, atau India. Tetapi pemerintah Australia bertanggung jawab ke rakyat lewat pemilu, sedangkan manajer Walmart hanya ke pemegang saham. Makin global, makin lemah kendali demokratis, sehingga tuntutan akuntabilitas korporasi makin keras (Bab 2).

Table 1.3: Dampak etis globalisasi pada stakeholder

Stakeholder	Dampak
Pemegang saham	Profit lebih besar tetapi risiko lebih besar; pasar keuangan global kurang regulasi
Karyawan dan pekerja	Outsourcing memberi pekerjaan tetapi membuka eksploitasi lewat kondisi kerja buruk
Konsumen	Produk global bermanfaat tetapi diprotes sebagai imperialisme budaya; harga murah tetapi konsumen rentan bisa dieksploitasi
Pemasok dan pesaing	Pemasok diatur MNC lewat rantai pasok; pesaing lokal kecil berhadapan dengan pemain global
Civil society	Erosi komunitas tradisional; kelompok penekan global muncul “mengawasi” korporasi di negara yang pemerintahnya lemah atau korup
Pemerintah	Pemerintah melemah, tanggung jawab korporasi membesar; ekspektasi berbeda soal suap, pajak, filantropi

6c. Tantangan lokal: variasi internasional

Paradoks: globalisasi menciptakan pertanyaan etis serupa di mana-mana, tetapi juga memaparkan bisnis pada nilai yang sangat berbeda. Subjek akademik business ethics sebagian besar **penemuan Amerika Utara**; di Eropa baru muncul awal 1980-an (van Luijk 2001), dan tidak bisa begitu saja dipindah ke wilayah lain.

Definisi Comparative analysis of business ethics: memahami perbedaan norma budaya dan nilai moral antar negara dan wilayah; isu, aktor, dan pedoman etika harus dipahami dalam konteks geografis tempat bisnis beroperasi.

Table 1.4: Perbedaan regional

Pertanyaan	Eropa	Amerika Utara	Asia
Siapa yang bertanggung jawab?	Kontrol sosial oleh kolektif	Individu	Manajemen puncak
Siapa aktor kunci?	Pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perusahaan	Korporasi	Pemerintah, korporasi
Pedoman utama?	Kerangka hukum hasil negosiasi	Kode etik perusahaan	Diskresi manajerial
Isu utama?	Isu sosial dalam menata kerangka bisnis	Pelanggaran dalam situasi keputusan tunggal	Tata kelola dan akuntabilitas
Pendekatan stakeholder?	Multi-stakeholder formal	Fokus nilai pemegang saham	Multi-stakeholder implisit, benign managerialism

Penjelasan singkat: - **Tanggung jawab.** Amerika Utara individualis; Asia hierarkis; Afrika dan India kolektif lewat komunitas keluarga; Eropa lewat negara. Enderle (1996): Eropa fokus *choice of constraints*, Amerika Utara *choice within constraints*. - **Aktor.** Amerika Utara: korporasi, dengan penegakan lebih keras (Vogel 1992). Eropa: regulasi padat (negara kesejahteraan Skandinavia, kodeterminasi Jerman, serikat kuat Prancis). Asia: pemerintah dan korporasi lewat *keiretsu* (Jepang), *chaebol* (Korea), BUMN (Cina). Afrika dan Amerika Latin: LSM, karena pemerintah kurang dana atau korup. - **Pedoman.** Eropa: hukum. Asia: diskresi manajerial dan relasi (Koehn 2016). Amerika Utara: kode etik dan program kepatuhan, sering untuk menghindari denda US federal sentencing guidelines. Afrika: *Ubuntu* (koeksistensi, konsensus, konsultasi; Rossouw 2005). Cina: *guanxi* (ikatan interpersonal timbal balik), yang membuat sebagian orang keliru menyamakan hadiah dengan suap. - **Isu.** AS: privasi, hak pekerja, whistleblowing. Eropa: etika kapitalisme. Asia: tata kelola dan korupsi. Negara berkembang: upah layak, kontribusi MNC pada pembangunan lokal (Visser 2008). - **Stakeholder.** Eropa: dewan besar, kepemilikan silang, relasi bank erat. Asia: kepentingan karyawan dijaga lewat kewajiban implisit, disebut *benign managerialism* (Parkinson 2003), contohnya Tata di India. Amerika Latin: perusahaan keluarga (Vives 2007).

Sumber perbedaan: agama (Weber 1905: Katolik dan Lutheran mendorong kolektivisme Eropa, Calvinis mendorong individualisme AS; Hindu, Buddha, Konfusianisme melahirkan pendekatan relasional Asia; dunia Muslim menekankan keadilan dan amanah) dan sejarah (Eropa membangun ulang institusi pasca Perang Dunia II; AS dipicu skandal korporasi; negara berkembang mewarisi tata kelola buruk dari kolonialisme).

Asimilasi. Deregulasi mendekatkan Eropa ke kapitalisme Amerika (Matten dan Moon 2008); di negara pasca-komunis bisnis menangani isu etika sendiri karena negara lemah (Lang 2001). Ada konvergensi, tetapi perbedaan fundamental tetap ada.

Posisi buku: individu dan korporasi sama-sama bertanggung jawab; fokus pada relasi korporasi dengan pemerintah, LSM, serikat; mencakup UKM, koperasi, BUMN, social enterprise; pendekatan multi-stakeholder di mana stakeholder punya hak intrinsik.

Practitioner Spotlight 1: Kené Umeasiegbu, Head of Environment Tesco. Ia menekankan “navigation capabilities”: business case pragmatis, rencana yang mengatasi hambatan nyata, dan menarik tuas perubahan.

7. Sustainability: Tujuan Kunci Business Ethics

Dampak bisnis yang mendorong pemikiran ulang: polusi dan perubahan iklim, limbah plastik, penutupan pabrik dan outsourcing, erosi budaya lokal akibat pariwisata massal. Konsep yang dipromosikan luas adalah **sustainability**: berakar pada manajemen lingkungan, kini mencakup lingkungan, ekonomi, dan sosial (Elkington 1999).

Figure 1.3: tiga lingkaran beririsan: Economic, Social, Environmental. Alasannya: tidak mungkin mengurus lingkungan tanpa aspek sosial dan ekonomi komunitas (pembangunan jalan ditentang pencinta lingkungan tetapi memberi pekerjaan); dan jika keadilan diperluas ke generasi mendatang, logisnya juga ke semua orang sekarang, sehingga World Commission on Environment and Development menargetkan penghapusan kemiskinan.

Definisi Sustainability: pemeliharaan jangka panjang sistem-sistem menurut pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial (*the long-term maintenance of systems according to environmental, economic, and social considerations*).

Pemakaian paling umum terkait **sustainable development** (WCED 1987): “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka”. Intinya **pemeliharaan sistem** (Bumi, biosfer) dan **intergenerational equity** (kesetaraan antar generasi).

UN Sustainable Development Goals (Figure 1.4): 17 tujuan (169 sub-tujuan) untuk kemiskinan, kelaparan, dan iklim pada 2030; Coca-Cola membuat pernyataan untuk tiap tujuan. Laporan Ethical Corporation 2018: 69% perusahaan memasukkan SDGs ke strategi, tetapi 56% responden mencurigai “SDG-wash” (komitmen di permukaan). Keberatan: (1) kontradiksi pertumbuhan, orang kaya seharusnya mengurangi konsumsi (Hickel 2015); (2) pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan; (3) ketimpangan diabaikan, komitmen soal 1% terkaya yang memiliki separuh kekayaan dihapus dari dokumen final; (4) pendorong kemiskinan seperti perdagangan tidak adil, spekulasi pangan, penggelapan pajak, dan utang tidak dibahas; (5) garis kemiskinan US\$1,25 per hari terlalu rendah, US\$5 lebih diterima; (6) tidak terhubung dengan HAM (McInerney-Lankford 2017); (7) kebebasan dasar termasuk demokrasi hilang (Smith 2018). Tetap saja SDGs menjadi payung pemersatu.

7a. Triple Bottom Line (Elkington)

Bisnis tidak hanya mengejar nilai ekonomi, tetapi juga harus menambah **nilai lingkungan dan sosial** (Elkington 1999).

Perspektif lingkungan. Lahir dari manajemen kehutanan (Hediger 1999); banyak yang keliru menganggap sustainability hanya soal lingkungan. Prinsipnya: sumber daya dan kapasitas sistem hayati terbatas. Isunya keanekaragaman hayati, sumber daya tak terbarukan (minyak, baja, batu bara), CO₂, dan apakah pertumbuhan konsumsi harus dibalik. Perusahaan umumnya lambat, kecuali Patagonia dengan kampanye “Don’t Buy This Jacket!”.

Perspektif ekonomi. Berawal dari model carrying capacity Bumi (Meadows et al. 1974), lalu ekonom Kenneth Arrow dan Nicholas Stern. Dua level: - **Sempit:** kinerja ekonomi jangka panjang perusahaan (harga saham, pendapatan, pangsa pasar), bukan profit jangka pendek. Contoh tidak berkelanjutan: krisis 2008, transaksi berisiko demi bonus. - **Luas:** dampak perusahaan pada kerangka ekonomi. Suap dan kartel merusak pasar. Penghindaran pajak tidak berkelanjutan karena perusahaan menolak mendanai sekolah, rumah sakit, dan peradilan yang menjadi dasar suksesnya. Starbucks tidak membayar pajak korporasi atas £398 juta pendapatan di Inggris (juga Amazon, Facebook, Google). Ini legal, tetapi publik menganggapnya imoral sehingga Starbucks membayar “sukarela” £20 juta.

Perspektif sosial. Berkembang paling belakangan (Scott, Park, dan Cocklin 2000), dari kekhawatiran dampak bisnis pada komunitas adat. Isu kuncinya **keadilan sosial**: sekitar 80% PDB dunia dinikmati 1 miliar orang di negara maju, 20% sisanya dibagi 6 miliar orang. Robert Reich (2012): ketimpangan di AS pun tidak berkelanjutan karena mengancam stabilitas ekonomi dan institusi politik, sehingga bisnis menjadi target reformasi.

7b. Implikasi untuk business ethics

Sustainability penuh di satu dimensi saja sulit, apalagi ketiganya; hampir tidak ada produk atau industri yang bisa mengklaimnya. Tetapi praktik business ethics perlu dinilai berdasarkan kinerja tiap dimensi dan **trade-off** antar dimensi. Menurut Elkington, triple bottom line bukan soal metrik akuntansi (Bab 5), melainkan merevolusi cara perusahaan berpikir dan bertindak.

Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. **Definisi business ethics** dan dua catatannya (moral, bukan komersial; mencakup organisasi non-komersial), plus kenapa bukan oxymoron.
2. **Figure 1.1 etika vs hukum:** hukum sebagai standar minimum, business ethics dimulai di titik hukum berakhir, contoh tiap wilayah, keterbatasan diagram.
3. **Morality, ethics, ethical theory** dan urutannya (Figure 1.2), plus kritik feminis dan postmodernis.
4. **Enam alasan business ethics penting** dengan datanya (Rana Plaza, 64% akuntan, 52% kepercayaan).
5. **Business ethics sebagai judgement**, bukan jawaban pasti; contoh air kemasan pro dan kontra.
6. **Table 1.2:** korporasi besar, UKM, CSO, sektor publik; ciri etika UKM (informal, kepercayaan, proximity, kurang sumber daya).
7. **Definisi globalization**, dua pendorong (teknologi dan politik), deterritorialization, definisi race to the bottom.
8. **Tiga area dampak globalisasi:** budaya (IKEA Yunani), hukum (pajak Apple, Google, Starbucks, Amazon), akuntabilitas (Walmart vs Australia).
9. **Table 1.3:** dampak dua sisi globalisasi pada tiap stakeholder.
10. **Table 1.4:** lima pertanyaan perbandingan Eropa, Amerika Utara, Asia; Ubuntu, guanxi, keiretsu, chaebol, benign managerialism; sumber perbedaan (agama menurut Weber, sejarah, kolonialisme).
11. **Sustainability, sustainable development (WCED 1987), intergenerational equity**, kritik SDGs (Hickel) dan SDG-wash.
12. **Triple bottom line:** lingkungan (Patagonia), ekonomi sempit vs luas (krisis 2008, pajak Starbucks), sosial (80% PDB untuk 1 miliar orang, Reich), dan kenapa sustainability penuh hampir mustahil sehingga perlu trade-off.

B. Materi tambahan dari slide dosen

Selain buku Crane dan Matten, dosen memakai slide “Materi Etika Bisnis”. Sebagian kerangkanya diambil dari buku Velasquez, bacaan anjuran di silabus. Poin berikut sering dipakai sebagai contoh di kelas.

Isu etika sebagai pembuka. Isu dalam negeri: Jiwasraya dan Asabri, Garuda Indonesia, lumpur Lapindo, investasi bodong, tambang emas ilegal, impor dan ekspor ilegal, pekerja migran ilegal, banjir, longsor, dan deforestasi. Isu luar negeri: krisis subprime mortgage, Enron, HIH Insurance, Pan Pharmaceutical, pengungsi Rohingya, pemanasan global. Kasus produk konsumen: obat sirup batuk dan makanan tidak sehat.

Stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang bertransaksi langsung dengan perusahaan: karyawan (menjual tenaga), pemasok (menjual bahan), pelanggan (membeli produk), pemegang saham dan kreditur (menanam modal), pedagang grosir dan eceran (menyalurkan produk), serta pesaing. Stakeholder sekunder adalah pihak yang terkena dampak tanpa transaksi langsung: komunitas lokal (lapangan kerja dan lingkungan), pemerintah pusat dan daerah (aturan dan pajak), pemerintah asing, media (citra), kelompok aktivis sosial (tuntutan sosial), kelompok pendukung bisnis (saran dan riset), dan masyarakat umum (opini).

Triple bottom line (Savitz, 2006). Perusahaan yang berkelanjutan menghasilkan laba bagi pemegang saham sambil menjaga lingkungan dan memperbaiki hidup orang yang berhubungan dengannya. Tiga kolom ukurannya:

Ekonomi	Lingkungan	Sosial
Penjualan, laba, ROI	Kualitas udara	Praktik ketenagakerjaan
Pajak yang dibayar	Kualitas air	Dampak pada komunitas
Arus uang	Penggunaan energi	Hak asasi manusia
Lapangan kerja yang tercipta	Limbah yang dihasilkan	Tanggung jawab produk

Peran perusahaan menurut de Woot (1982). Dari sebelas peran, empat yang dibahas: profit maximiser (laba di atas segalanya, isu sosial dianggap penghambat, menjauhi politik), defender of free enterprise (urusan bisnis adalah bisnis, menolak tugas sosial, membela pasar bebas), socially progressive (laba tetap utama tetapi aktif secara sosial dan ikut merumuskan kebijakan industri), dan global actor (laba utama, aktif secara sosial, dan ikut menjaga keseimbangan kebijakan ekonomi nasional dan internasional).

Morality, ethics, ethical theory. Morality adalah norma, nilai, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat dan menentukan benar salah bagi orang atau kelompok. Ethics adalah ilmu yang mempelajari moralitas dan memakai nalar untuk merumuskan aturan benar salah pada situasi tertentu. Aturan dan prinsip hasil nalar itu disebut ethical theory. Definisi business ethics yang dipakai: ilmu tentang situasi, kegiatan, dan keputusan bisnis ketika soal benar dan salah dibahas. Kalimat kuncinya: business ethics begins where the law ends, etika bisnis dimulai ketika hukum berakhir.

Mengapa business ethics penting (versi slide). Bisnis adalah pemain utama ekonomi, pemberi kerja utama, dan sumber penghasilan utama masyarakat. Korporasi adalah badan hukum yang bertindak seperti “orang fiktif yang abadi”. Korporasi juga punya pengaruh besar pada ranah sosial, budaya, dan politik.

Tiga tingkat analisis (dari Velasquez). Isu sistemik (moralitas kapitalisme, hukum, struktur industri), isu korporat (apakah standar moral berlaku pada korporasi), dan isu individu. Ada tiga pandangan tentang siapa yang bertanggung jawab: korporasi bertanggung jawab secara moral; hanya individu yang bertanggung jawab; individu bertanggung jawab lebih dulu lalu korporasi, karena individu bertindak atas nama perusahaan.

Hak dan pasar bebas. Hak hukum berlaku di wilayah tertentu dan bisa dipaksakan. Hak moral berlaku di mana saja tetapi penegakannya lemah. Hak negatif adalah hak agar pihak lain tidak mengganggu. Hak positif menuntut pihak lain menyediakan sarana untuk menjalankan hak itu. Tafsir hak bisa berubah: hak hidup dulu dipandang negatif, pada abad ke-20 menjadi positif karena negara dianggap wajib menyediakan kebutuhan minimum. Locke (natural rights atas kebebasan dan properti) dan Adam Smith (invisible hand) dipakai untuk membela pasar bebas. Kritikanya: asumsi tidak realistis, kecenderungan monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan perlunya campur tangan pemerintah saat permintaan lesu. Syarat kontrak yang bermoral: kedua pihak tahu sepenuhnya, tidak ada fakta yang disembunyikan, tidak ada paksaan, dan isinya tidak mengikat pada tindakan yang tidak bermoral.

Etika dan lingkungan. Perusahaan zaman dulu memperlakukan udara dan air sebagai barang gratis dan menganggap polusinya sendiri tidak berarti. Etika ekologis menilai kesejahteraan makhluk selain manusia bernilai pada dirinya sendiri. Biaya privat adalah biaya yang ditanggung perusahaan. Biaya sosial adalah biaya yang dilempar ke masyarakat. Kewajiban perusahaan: memasukkan biaya sosial ke dalam hitungannya sendiri (internalisasi) dan memasang pengendali polusi. Menghemat sumber daya yang tidak bisa diperbarui adalah kewajiban kepada generasi mendatang.

C. Pembahasan di kelas (15 Agustus 2026, pertemuan 1 dan 2)

Kode etik dan hubungan hukum dengan etika

Dosen membuka dengan pertanyaan: mengapa organisasi modern merasa perlu menulis code of conduct, daftar yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Jawabannya: nilai etika pada dasarnya objektif, tetapi dalam praktik jadi subjektif karena orang berbeda pemahaman, niat, dan kepentingan. Kode etik menyeragamkan standar perilaku. Contoh organisasi profesi yang punya kode etik: Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan IAPI untuk akuntan publik, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Menulis etika ke dalam dokumen tidak berarti semua hal di luar dokumen itu boleh. Analoginya undang-undang: tidak semua kepantasan bisa dimasukkan ke undang-undang, karena hukum akan terlalu kaku. Tidak ada undang-undang yang melarang mahasiswa memakai baju tidur ke kelas, tetapi kepantasan sosial membatasinya.

Etika punya dua unsur: unsur universal (saling menghormati, keadilan) dan unsur lokal (penerapan yang menyesuaikan budaya setempat). Etika adalah ruang untuk berdiskusi demi kebaikan bersama, bukan untuk mencari pemenang. Dosen juga mencatat hal yang terasa terbalik: hukum punya sanksi nyata tetapi pelanggaran tinggi, sedangkan etika yang terlihat longgar sebenarnya lebih ketat karena menuntut kepatuhan dari hati nurani.

Filosofi hukum bukan sekadar menghukum, tetapi menciptakan keteraturan demi kesejahteraan bersama. Karena itu penegakan hukum tidak boleh hitam putih. Dosen mengutip tulisan Letjen TNI (Purn.) Dudung Abdurachman tentang dua kasus yang kontras: ibu pencuri tiga buah kakao yang diproses sangat cepat dan dihukum (secara pasal benar, tetapi penegakan yang kaku tanpa melihat latar kemanusiaan melukai rasa keadilan), dan kasus korupsi besar yang berjalan lambat dan tidak jelas ujungnya (tanda tarik menarik kepentingan di antara penegak hukum).

Hubungan hukum dan etika digambarkan dengan diagram Venn seperti di Bab 1 buku:

Wilayah	Ciri	Contoh
Hanya etika	Nilai moral yang tidak dijadikan hukum	Etika berpakaian pantas
Irisan hukum dan etika	Hukum formal yang dijalankan dengan dasar moral	Larangan mencuri yang diproses dengan mempertimbangkan kemanusiaan
Hanya hukum	Aturan legal yang pelaksanaannya justru melukai keadilan	Hukum kaku pada pencurian kecil; hak protokoler pejabat yang merugikan publik

Etika bisnis sebagai pedoman berkinerja, bukan penghambat

Dosen menolak anggapan bahwa etika bisnis menghambat pencarian laba. Analoginya mobil: bisnis butuh gas (laba), rem (etika dan kontrol), lampu sein dan lampu utama. Kalau rem tidak berfungsi, perjalanan berakhir dengan kecelakaan. Dalam jangka pendek etika memang terasa mahal, misalnya kalah tender yang korup. Dalam jangka panjang kepatuhan etis menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

Skandal laporan keuangan yang dibahas dosen

Kasus	Cara kerjanya	Dampak utama
Garuda Indonesia	Mengakui pendapatan di muka atas potensi pendapatan masa depan yang belum pasti	Melanggar matching principle; melukai independensi auditor eksternal
Enron (2001)	Mengakui utang sebagai pendapatan; memindahkan proyek mangkrak ke anak usaha berbentuk Special Purpose Entity (SPE) yang tidak dikonsolidasikan karena memanfaatkan celah aturan kepemilikan di bawah 20 persen, padahal SPE dikendalikan orang dalam	Enron bangkrut, KAP Arthur Andersen bubar, Big Five menjadi Big Four
HealthSouth	Manipulasi laporan keuangan sejak sebelum IPO agar harga saham perdana melonjak, lalu terjebak memenuhi harapan analis dengan rekayasa terus menerus	Manajemen dipidana; harta disita

Dua kesaksian yang ditekankan dosen. Andrew Fastow, mantan CFO Enron (lulusan MBA Harvard), diundang sebagai pembicara tamu tanpa honor karena masih masa percobaan hukum. Ia berkata "I am here because I am guilty, I am wrong." Saat melakukan rekayasa, ia tidak merasa bersalah karena konsultan hukum dan auditor

tidak melarang. Analoginya: mengemudi di jalan tol tanpa melebihi batas kecepatan, tetapi menabrak orang. Pesan dosen: patuh hukum (legal compliance) tidak sama dengan patuh etika. Mantan CFO HealthSouth bercerita bahwa saat kaya ia punya rumah mewah, pesawat pribadi, dasi seharga 50.000 dolar, tetapi tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setelah dihukum dan hartanya disita, ia bekerja memotong rumput dengan upah 20 dolar per hari dan tidur dengan nyenyak.

Agency Theory dan sejarah krisis

Dosen menjelaskan Agency Theory: prinsipal (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan kepada agen (manajemen). Agen punya informasi lebih banyak (information asymmetry) dan kepentingan sendiri (bonus, reputasi, masa jabatan) yang bisa bertentangan dengan kepentingan jangka panjang prinsipal. Inilah yang mendorong manipulasi informasi keuangan.

Dua krisis yang dibahas. Great Depression 1929: sebelum itu perusahaan publik di Amerika Serikat tidak wajib diaudit karena kepercayaan penuh pada manajemen. Kepercayaan itu disalahgunakan, pasar modal runtuh, lalu lahir Securities Act dan Securities Exchange Act yang mewajibkan audit oleh akuntan publik independen. Krisis keuangan global 2008 (Lehman Brothers): sekuritisasi berantai kredit perumahan berkualitas rendah (subprime mortgage) menciptakan gelembung. Setelah Lehman bangkrut, pemerintah Amerika Serikat menalangi lembaga keuangan lain dengan uang pajak.

Krisis moneter 1997 sampai 1998 dan BLBI

Menjelang krisis, banyak perusahaan Indonesia berutang dalam mata uang asing tanpa lindung nilai (hedging) karena biaya hedging dianggap mengurangi laba dan bonus manajemen. Ketika rupiah jatuh dari sekitar Rp2.500 menjadi hampir Rp16.000 per dolar, beban utang melonjak berkali lipat dan memicu kebangkrutan massal. Untuk menahan penarikan dana besar-besaran (bank run), pemerintah menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar Rp650 triliun; 16 bank ditutup. Dilemanya: secara hukum penyaluran dana dibungkus dokumen yang sah, tetapi secara etis dana disalahgunakan pemilik bank untuk kepentingan pribadi dan akhirnya ditanggung rakyat lewat APBN.

Dilema yang diangkat mahasiswa

- **Pengadaan dan sinergi BUMN** (Mas Lazulati dan Mas Andika). Holding mewajibkan pengadaan jasa IT ke anak usaha sendiri (KIT), padahal vendor luar sering lebih murah dan lebih mampu. Kompromi di lapangan: tetap tender formal, tetapi spesifikasi diarahkan agar KIT menang, dengan menjaga harga tidak lebih tinggi dari rata-rata pasar. Dosen mengarahkan diskusi pada konflik kepentingan yang tersembunyi di balik kata “sinergi”.
- **Insider trading UBS dan Bank Danamon 2012** (Mbak Rizka). Kepala Investment Bank UBS Indonesia yang tahu rencana akuisisi Danamon membeli saham Danamon atas nama istrinya di Bursa Singapura pada Maret 2012. Setelah pengumuman April 2012 harga naik dari Rp4.000 ke Rp6.000. Otoritas Moneter Singapura (MAS) menjatuhkan sanksi administratif tanpa proses pengadilan panjang.
- **Penguasaan bisnis oleh “haji haji” di daerah**. Kelompok lokal memonopoli logistik dan tambang, menutup akses pesaing luar, tetapi membangun masjid, sekolah, jalan, dan memberi lapangan kerja. Analisis dosen: ada information asymmetry dan ketimpangan pembagian manfaat. Masyarakat menerima monopoli sebagai berkah karena pengetahuan ekonominya terbatas, padahal nilai sumber daya yang diambil jauh lebih besar dari fasilitas sosial yang dikembalikan.
- **Pengurusan sertifikat di BPN** (Mas Adi, Bank Jakarta). Validasi BPHTB sertifikat PTSL memakan waktu berbulan-bulan, oknum menawarkan percepatan dengan biaya tidak resmi, dan demi target SLA petugas bank terpaksa membayar. Setelah terbit Surat Edaran ATR/BPN 12 Agustus yang membatasi proses maksimal 3 hari, proses berjalan cepat tanpa biaya tambahan. Pelajaran: aturan sistem yang jelas menghilangkan ruang pungli.
- **Kode etik tidak tertulis notaris** (Mas Andika). Klien dilarang membandingkan harga (shopping price). Tarif berbeda sering ditentukan kedekatan notaris dengan pejabat instansi.

Pajak global, tiga level etika, dan upah layak

Dosen menjelaskan *race to the bottom*: negara berkembang saling memotong tarif pajak dan memberi tax holiday ekstrem untuk menarik investasi. Akibatnya penerimaan negara tertekan dan pengusaha dalam negeri yang membayar pajak normal diperlakukan tidak adil. Jawabannya adalah Global Minimum Tax 15 persen yang digagas OECD dan G20.

Tiga level penerapan etika:

Level	Penjelasan
Individu	Berakar pada hati nurani; keluarga mengingatkan untuk bekerja jujur
Organisasi	Budaya perusahaan yang tidak hanya punya kode etik tertulis tetapi menjalankannya (<i>living the code</i>)
Sistem	Kebijakan makro dan regulasi; sistem rusak ketika suap dianggap “aturan tidak tertulis” yang lazim

Dosen juga menghitung kelayakan hidup pekerja dengan UMP Jakarta Rp5,6 juta: sewa kos Rp1 juta, transportasi Rp200 ribu, makan Rp1,35 juta, sanitasi dan pulsa Rp200 ribu, sisa sekitar Rp2,85 juta sebelum biaya anak, sekolah, dan kesehatan. Akibatnya banyak buruh menjadi pengemudi ojek daring sampai tengah malam, kelelahan, dan risiko kecelakaan kerja di perusahaan utama naik. Pesan: perusahaan tidak berdiri di ruang hampa; keputusan upah berdampak balik pada produktivitas.

Manajemen laba, perizinan, dan sustainability

- **Earnings management.** Direktur di tahun terakhir jabatan cenderung menunda investasi jangka panjang dan menggeser biaya ke periode berikutnya agar laba tahun berjalan tinggi dan bonus aman, lalu membebani penerusnya.
- **Galon isi ulang lawan sekali pakai.** Galon isi ulang lebih ramah lingkungan, tetapi pasar Indonesia memilih sekali pakai karena praktis. Inisiatif keberlanjutan yang di luar negeri dianggap investasi, di Indonesia menjadi beban karena konsumen tidak menghargainya.
- **Relokasi investasi ke Vietnam.** Biaya non teknis (pungli dari tingkat RT sampai kecamatan) mencapai 35 sampai 40 persen dari biaya dasar. Sebuah perusahaan consumer goods membatalkan investasi 700 juta dolar di Indonesia dan memindahkannya ke Vietnam, yang kepastian hukumnya tinggi karena penyuap bisa dihukum mati.

Tugas mandiri

Maksimal 2 halaman A4, kasus nyata dari tempat kerja (nama boleh disamarkan). Sistematika: identifikasi dilema etis, analisis kerugian dan dampak, pihak yang bertanggung jawab, lesson learned, solusi konkret. Dikumpulkan satu minggu kemudian lewat email Dewan Akademik.

D. Jawaban contoh soal untuk kasus yang dibahas dosen

Bab 1 tidak punya kelompok presenter, tetapi dosen membahas beberapa kasus yang sangat mungkin muncul di soal. Tiga di antaranya dianalisis di sini dengan kerangka yang sama seperti bab lain.

Kasus 1: Enron dan Arthur Andersen

Deskripsi kasus. Enron, raksasa energi Amerika Serikat dengan harga saham 89 dolar per lembar pada 2000, menyembunyikan utang dan proyek merugi ke dalam special purpose entities. Secara formal entitas itu tidak wajib dikonsolidasikan karena kepemilikan induk di bawah 20 persen, padahal dikendalikan orang dalam. Utang bahkan diakui sebagai pendapatan. Ketika terbongkar pada 2001, Enron bangkrut dan auditornya, Arthur Andersen, bubar, sehingga Big Five menjadi Big Four. Mantan CFO Andrew Fastow mengaku bersalah dan menyatakan ia dulu tidak merasa salah karena pengacara dan auditor tidak melarang.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilemanya: menjaga harga saham dan bonus manajemen dengan laporan yang terlihat sehat, atau jujur melaporkan utang dan kerugian dengan risiko harga saham jatuh. Enron memilih yang pertama dan menyembunyikannya di balik struktur yang secara teknis legal.

Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan transparansi (laporan menyesatkan investor); fiduciary duty manajer kepada pemegang saham (Bab 6); dan prinsip Kant dalam Ethics of Duty tentang tidak memakai orang sebagai alat, karena investor dan karyawan dijadikan sarana memperkaya segelintir eksekutif. Dari sisi Utilitarianism jelas gagal: kerugian ribuan karyawan, dana pensiun, dan pasar modal jauh lebih besar daripada keuntungan sementara. Pelajaran dosen: patuh hukum tidak sama dengan patuh etika. Fastow “tidak melebihi batas kecepatan, tetapi menabrak orang”.

Pelakunya siapa?

Level individu: CEO, CFO Andrew Fastow, dan eksekutif yang merancang special purpose entities. Level organisasi: budaya Enron yang memuja harga saham dan menghukum kejujuran, ditambah dewan yang lalai. Level sistem: auditor Arthur Andersen yang kehilangan independensi karena pendapatan konsultasi, pengacara yang memberi lampu hijau, analis dan lembaga pemeringkat yang tidak kritis, dan celah aturan konsolidasi Amerika Serikat saat itu.

Adakah yang dirugikan?

Pemegang saham dan dana pensiun yang kehilangan nilai investasi. Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiun yang ditanam di saham Enron. Karyawan Arthur Andersen di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan padahal tidak terlibat. Kreditur. Dan kepercayaan publik pada pasar modal serta profesi akuntan, yang kemudian memaksa lahirnya Sarbanes Oxley Act.

Lesson learned-nya apa?

Pertama, Agency Theory terbukti nyata: agen punya informasi lebih banyak dan kepentingan pribadi (bonus, reputasi) yang bisa berlawanan dengan prinsipal. Kedua, pengawas luar yang punya konflik kepentingan tidak bisa diandalkan; auditor yang dibayar besar untuk konsultasi sulit berkata tidak. Ketiga, legal secara formal bukan tameng moral; struktur yang “boleh menurut aturan” tetap bisa menipu. Keempat, kesaksian Fastow dan mantan CFO HealthSouth menunjukkan harga pribadi dari ketidakjujuran: kaya tetapi tidak bisa tidur nyenyak.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Di level organisasi: komite audit yang independen, pemisahan jasa audit dan konsultasi, rotasi auditor, kewajiban membuka semua transaksi pihak berelasi dan entitas di luar neraca, insentif eksekutif yang tidak hanya berbasis harga saham jangka pendek, dan saluran whistleblowing yang dilindungi (Sherron Watkins di Enron sudah memperingatkan tetapi diabaikan). Di level sistem: aturan konsolidasi berdasarkan pengendalian nyata, bukan ambang persentase; pengawasan profesi akuntan oleh badan independen; dan sanksi pidana bagi eksekutif yang menandatangani laporan palsu.

Kasus 2: Pengakuan pendapatan Garuda Indonesia

Deskripsi kasus. Garuda Indonesia mengakui di muka pendapatan dari kontrak kerja sama yang uangnya belum pasti dan baru akan diterima di masa depan. Akibatnya laporan keuangan tahun itu tampak untung padahal sebenarnya rugi. Pengakuan ini melanggar matching principle (pendapatan harus dipadankan dengan beban pada periode yang sama) dan menyeret independensi auditor eksternal yang ikut menandatangani laporan.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara menampilkan kinerja bagus kepada pemegang saham, termasuk negara sebagai pemilik, dan menyajikan laporan yang jujur meski menunjukkan rugi. Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan ketepatan informasi (salah satu dari tiga unsur transparency menurut buku: disclosure, clarity, accuracy), matching principle dalam akuntansi, dan kewajiban manajer bertindak demi kepentingan perusahaan jangka panjang, bukan citra sesaat. Dari sisi Ethics of Rights, pemegang saham publik berhak atas informasi yang benar untuk mengambil keputusan.

Pelakunya siapa?

Direksi yang menyusun dan menyetujui laporan, auditor eksternal yang gagal menolak perlakuan akuntansi itu, dan secara lebih luas tekanan sistem pada BUMN untuk terlihat untung. Dua komisaris yang menolak menandatangani laporan menunjukkan bahwa di dalam organisasi masih ada pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dengan benar.

Adakah yang dirugikan?

Investor publik yang membeli saham berdasarkan laba semu. Negara sebagai pemegang saham mayoritas. Karyawan yang bonusnya dihitung dari laba tidak nyata lalu terkena pengetatan. Profesi akuntan publik yang reputasinya tercoreng. Dan kepercayaan pasar pada laporan keuangan BUMN.

Lesson learned-nya apa?

Earnings management sering lahir dari masa jabatan yang pendek: direksi di tahun terakhir ingin laba tinggi, lalu beban dilempar ke penerus. Pengawasan oleh komisaris dan komite audit harus punya keberanian menolak tanda tangan. Auditor adalah penjaga gerbang. Ketika penjaga gerbang ikut lemah, satu-satunya rem adalah integritas orang di dalam.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Kebijakan akuntansi yang hati-hati untuk pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Review komite audit atas transaksi besar sebelum laporan terbit. Ukuran kinerja direksi yang memasukkan arus kas dan kualitas laba, bukan hanya laba akuntansi. Rotasi dan evaluasi auditor oleh komite audit. Dan sanksi regulator yang konsisten (OJK dan Kementerian Keuangan memang menjatuhkan sanksi pada kasus ini).

Kasus 3: Insider trading UBS dan Bank Danamon (2012)

Deskripsi kasus. Kepala investment bank UBS Indonesia yang mengetahui rencana akuisisi Bank Danamon oleh grup dari Singapura membeli saham Danamon atas nama istrinya di Bursa Singapura pada Maret 2012. Setelah rencana itu diumumkan pada April 2012, harga saham naik dari sekitar Rp4.000 ke Rp6.000. Otoritas Moneter Singapura (MAS) mendeteksi transaksi itu dan menjatuhkan sanksi administratif tanpa proses pengadilan yang panjang.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara memanfaatkan akses informasi untuk untung pribadi dan menjaga kewajiban kerahasiaan serta keadilan pasar. Prinsip yang dilanggar: fairness di pasar modal (semua investor seharusnya punya akses informasi yang sama; Bab 6 membahas insider trading sebagai isu etis inti pasar keuangan), kejujuran (menyamarkan transaksi lewat nama istri menunjukkan ia sadar tindakan itu salah), dan uji universalisasi dari Ethics of Duty: jika semua orang dalam boleh berdagang dengan informasi rahasia, pasar modal tidak akan dipercaya siapa pun.

Pelakunya siapa?

Individu pejabat UBS yang punya informasi penting yang belum dibuka ke publik, dibantu istrinya sebagai nama rekening. Organisasi UBS ikut bertanggung jawab atas lemahnya pembatasan akses dan pemantauan transaksi pribadi pegawai yang terlibat transaksi akuisisi.

Adakah yang dirugikan?

Investor yang menjual saham Danamon di harga Rp4.000 tanpa tahu akan ada akuisisi. Integritas pasar modal Indonesia dan Singapura. Reputasi UBS. Dan nasabah UBS yang kerahasiaan transaksinya ternyata bisa dimanfaatkan orang dalam.

Lesson learned-nya apa?

Information asymmetry adalah sumber godaan terbesar di industri keuangan. Pengawasan yang cepat dan sanksi administratif yang pasti (seperti MAS) lebih memberi efek jera daripada proses hukum yang lambat. Memakai nama orang lain tidak melindungi pelaku; regulator melacak pola transaksi, bukan sekadar nama.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Daftar orang dalam (insider list) dan masa larangan transaksi (blackout period) untuk setiap transaksi korporasi. Kewajiban melaporkan rekening efek pegawai dan keluarga inti. Pemisahan informasi antar divisi (Chinese wall). Pelatihan kode etik pasar modal. Dan pemantauan transaksi mencurigakan oleh bursa dan regulator dengan sanksi yang cepat dan terbuka.

Bab 2. Framing Business Ethics: CSR, Stakeholder Theory, dan Corporate Citizenship

A. Materi buku

1. Apa itu korporasi?

Korporasi adalah bentuk bisnis paling dominan di ekonomi global. Tidak semua bisnis adalah korporasi (misalnya pedagang perorangan), dan tidak semua korporasi mencari laba (yayasan, universitas).

Ciri hukum korporasi

Korporasi didefinisikan lewat status hukum dan kepemilikan aset.

- Korporasi adalah entitas hukum terpisah dari orang yang bekerja, mengelola, berinvestasi, atau membeli produknya. Karena itu ia punya perpetual succession: tetap hidup meski investor, karyawan, atau pelanggan tertentu pergi.
- Korporasi memiliki asetnya sendiri. Pabrik dan komputer Samsung milik Samsung, bukan milik pemegang saham. Pemegang saham hanya punya hak atas dividen dan suara dalam keputusan tertentu. Karyawan dan pemasok berkontrak dengan korporasi, bukan dengan pemegang saham.

Implikasinya ada tiga.

Implikasi	Penjelasan
“Orang buatan” (artificial person) di mata hukum	Punya hak dan kewajiban tertentu, mirip warga negara individu.
Dimiliki secara nominal oleh pemegang saham, tetapi ada secara independen	Pemegang saham tidak menanggung utang korporasi (limited liability).
Manajer dan direksi punya fiduciary responsibility	Menjaga investasi pemegang saham sebagai amanah dan bertindak demi kepentingan mereka.

Ini membuat korporasi bertanggung jawab secara hukum. Tetapi tanggung jawab hukum tidak sama dengan tanggung jawab moral. Manusia bisa merasa bangga atau malu; entitas tak bernyawa tidak.

2. Bisakah korporasi punya tanggung jawab sosial?

Pada 1970 Milton Friedman menulis artikel klasik “The social responsibility of business is to increase its profits”. Argumennya (diulang skeptis CSR seperti Karnani 2010) ada tiga.

1. Hanya manusia yang punya tanggung jawab moral. Korporasi bukan manusia; yang bertanggung jawab adalah manusia di dalamnya.
2. Tanggung jawab manajer hanya kepada pemegang saham. Selama patuh hukum, tugas manajer hanya mencari laba. Bertindak untuk tujuan lain adalah semacam “pencurian” dari kantong pemegang saham.
3. Masalah sosial adalah urusan negara. Manajer tidak dilatih menetapkan tujuan sosial dan tidak dipilih secara demokratis.

Buku menjawab argumen 1 di bagian 3, argumen 2 lewat CSR dan Stakeholder Theory, dan argumen 3 lewat Corporate Citizenship.

3. Bisakah korporasi bertanggung jawab secara moral?

Apakah korporasi hanya kumpulan individu di bawah satu atap, atau entitas tersendiri? Table 2.1 memberi empat pertimbangan.

Pertimbangan	Penjelasan	Contoh buku
Legal identity	Korporasi berkontrak, tunduk pada aturan, bisa menggugat dan digugat, dan bisa menuntut hak.	Hak kebebasan berbicara korporasi di AS, termasuk mendanai kampanye politik tanpa batas (Citizens United v. FEC, 2010).
Agency	Korporasi bisa memutuskan dan bertindak terlepas dari anggotanya (Moore 1999) karena punya struktur keputusan internal berupa kebijakan dan prosedur (French 1979).	Kode Etik Bisnis Accenture sebagai “panduan perilaku bertanggung jawab setiap hari”.
Organizational culture	Korporasi punya nilai dan keyakinan tentang benar dan salah yang memengaruhi keputusan etis individu.	Direktur Ethisphere: “budaya etika sangat penting untuk keunggulan berkelanjutan” (Smith 2013).
Functional identity	Korporasi menampilkan diri seolah pribadi tersendiri dan ingin jadi “warga” yang baik.	“I’m lovin’ it” McDonald’s, “Become a friend of Jack” (Jack Daniels), Colonel Sanders (KFC).

Kesimpulan buku: korporasi punya tanggung jawab moral yang melebihi tanggung jawab individu di dalamnya. Argumen pertama Friedman dianggap lemah.

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Kerangka CSR dirintis di AS lebih dari setengah abad lalu (Carroll 2008). Dua pertanyaan pokok: mengapa korporasi punya tanggung jawab sosial, dan apa sifatnya.

4.1 Mengapa korporasi punya tanggung jawab sosial?

Banyak argumennya berupa enlightened self-interest: korporasi bertanggung jawab sosial sejauh itu menguntungkan dirinya. Inilah business case for CSR (Figure 2.1).

Argumen bisnis	Isi	Contoh buku
Meningkatkan pendapatan jangka panjang	Pelanggan lebih puas, karyawan lebih berkomitmen (Greening & Turban 2000).	CSR jadi motivator utama milenial memilih tempat kerja.
Mengurangi biaya	Hemat energi, kurangi limbah.	Walmart diperkirakan hemat 1 miliar dolar pada 2020.
Mengelola risiko	Komitmen sukarela mencegah regulasi (Moon & Vogel 2008).	Setelah runtuhnya Rana Plaza, Bangladesh (2013), peritel Barat didesak mengatur keselamatan pekerja.
Menjaga social licence to operate	Komunitas, karyawan, dan pemerintah bisa memberi atau mencabut “izin” sosial.	Mondelez bermitra dengan sekolah lokal untuk pendidikan kesehatan.

Kritik terhadap business case:

- Friedman: CSR demi kepentingan sendiri hanyalah maksimalisasi laba “berkedok tanggung jawab sosial”.
- Banerjee (2007): CSR melegitimasi kekuasaan perusahaan besar. Fleming & Jones (2012): laba sekaligus tanggung jawab sosial adalah mitos; mereka bicara “akhir CSR”. Hanlon (2011): CSR melindungi rezim perdagangan global. Costas & Kärreman (2013): CSR dipakai mengontrol karyawan.
- Bowie (1991): yang penting motif awalnya, laba atau altruisme, dan motif sulit ditentukan.
- Hubungan CSR dan laba hampir mustahil dibuktikan. Ada masalah kausalitas (Orlitzky 2008): mungkin bukan CSR yang membuat perusahaan sukses, tetapi kesuksesan yang membuat perusahaan mampu “bermewah-mewah” dengan CSR.

Argumen moral untuk CSR ada tiga.

1. Externalities argument: dampak transaksi yang ditanggung pihak luar. Korporasi wajib menangani eksternalitas negatif (polusi, penipisan sumber daya), terutama jika pemerintah tidak menanganinya.
2. Power argument: Walmart, Apple, Shell menghasilkan uang lebih besar dari PDB banyak negara. “Maksim Spiderman”: kekuatan besar membawa tanggung jawab besar.
3. Dependency argument: korporasi dan masyarakat saling bergantung, jadi kepentingan konsumen, pemasok, dan komunitas harus diperhitungkan di samping pemegang saham.

Creating Shared Value (CSV) dari Porter & Kramer (2006) mencoba menggabungkan laba dan tujuan sosial, tetapi dikritik naif karena mengabaikan ketegangan di antara keduanya (Crane dkk. 2014).

4.2 Apa sifat tanggung jawab sosial korporasi? Carroll's CSR Pyramid

Model paling mapan adalah Four-part model of CSR dari Archie Carroll (1979, 1991), digambarkan sebagai piramida (Figure 2.2).

Definisi resmi buku: Corporate social responsibility adalah upaya perusahaan memenuhi tuntutan ekonomi, legal, etis, dan filantropis suatu masyarakat pada titik waktu tertentu.

Tingkat (dasar ke puncak)	Status	Isi	Contoh buku
Economic	Required (diwajibkan)	Imbal hasil wajar bagi pemegang saham, pekerjaan baik, produk memuaskan. Fondasi tingkat lain.	Bank “terlalu besar untuk gagal” (National Bank of Greece, Commerzbank, ABN Amro ditalangi), sedangkan Toys ‘R’ Us, House of Fraser, Hanjin Shipping tidak dibantu.
Legal	Required (diwajibkan)	Patuh hukum, “bermain sesuai aturan”. Hukum adalah kodifikasi moral masyarakat.	Skandal daging berlabel salah di Eropa (2013); Monsanto membayar 289 juta dolar (2018) kepada tukang kebun yang sakit akibat pembasmi gulma.
Ethical	Expected (diharapkan)	Melakukan yang benar dan adil meski tidak dipaksa hukum.	Kemarahan publik atas penghindaran pajak Apple, Starbucks, Google, Amazon yang legal.
Philanthropic	Desired (diinginkan)	Dari bahasa Yunani “cinta pada sesama”: donasi, fasilitas karyawan, dukungan sekolah, sponsor seni dan olahraga. Menurut Carroll “kurang penting”, tetapi peluang diferensiasi.	Dibahas lagi di Bab 10.

CSR “sejati” mensyaratkan pemenuhan keempat tingkat secara berurutan sesuai harapan masyarakat saat itu. Kelebihan model: pragmatis, mengakui tuntutan nyata untuk untung dan taat hukum.

Tiga kritik:

- Tidak menjawab apa yang harus dilakukan jika tanggung jawab saling bertentangan. Contoh: relokasi operasi ke negara berkembang memenuhi tingkat ekonomi (laba naik, pekerjaan baru), tetapi bertabrakan dengan tingkat etis (meninggalkan pekerja di Utara, memanfaatkan standar lingkungan dan sosial yang lebih rendah).
- Terlalu manajerial, karena dibangun dari pembacaan korporasi atas tanggung jawabnya sendiri.
- Menyajikan gambaran bisnis sempurna yang mungkin tidak dapat dicapai, terutama dalam konteks internasional.

4.3 CSR dalam konteks internasional

CSR lahir di AS karena AS memberi lebih banyak keleluasaan pada perusahaan. Matten & Moon (2008) membedakan dua jenis.

- Explicit CSR: CSR sebagai aktivitas tersendiri yang dinamai dan dijalankan perusahaan (model AS).
- Implicit CSR: tanggung jawab sosial tertanam dalam hukum dan institusi. Di Eropa lewat regulasi; di Afrika dan Asia lewat institusi “lunak” seperti agama, adat, atau kesukuan.

Carroll's CSR Pyramid di tiga konteks:

Tingkat	Anglo-Amerika	Eropa	Negara berkembang
Philanthropic	Tradisi donasi untuk seni, pendidikan tinggi, komunitas (Brammer & Pavelin 2005).	Pendanaan hal itu diarahkan ke pemerintah.	Perusahaan diharapkan “berbagi” kekayaan karena kemiskinan luas.
Ethical	Kepercayaan pada korporasi relatif tinggi.	Ketidakpercayaan lebih besar, nilai etis lebih ditekankan (Edelman 2014).	Kepercayaan tinggi, tetapi ekonomi dan filantropi didahulukan dari etika (Visser 2008).
Legal	Aturan pemerintah dianggap mengganggu kebebasan.	Negara berperan besar mengatur korporasi.	Kepatuhan tidak andal karena pemerintah lemah atau korup.
Economic	Fokus laba dan pemegang saham.	Tanggung jawab ekonomi kepada karyawan dan komunitas (juga Asia).	Mengikuti pola Eropa dan Asia.

Jamali dkk. (2017) menyatakan CSR harus dilokalkan untuk negara berkembang. India mewajibkan perusahaan bernilai di atas 5 miliar rupee menyumbangkan minimal 2% laba, bukti bahwa tingkat filantropis dan legal bisa saling terkait.

4.4 Strategi CSR

Literatur menyebutnya corporate social responsiveness (Carroll 1979; Wood 1991) dan strategic CSR (Burke & Logsdon 1996; Porter & Kramer 2006). Buku memakai dua tipe dasar (Table 2.2).

Aspek	Traditional CSR	Contemporary CSR
Fokus	Risiko	Imbalan
Pendorong	Citra, merek, penerimaan publik	Kinerja, pasar, produk
Hubungan dengan laba	Tidak ada kontribusi langsung; CSR = distribusi nilai	Tujuan integral; CSR = penciptaan nilai
Responsivitas	Reaksi, pertahanan	Akomodasi, proaksi
Moto	“CSR itu bolt-on” (ditempelkan)	“CSR itu built-in” (terbangun di dalam)

Traditional CSR dipraktikkan sejak Revolusi Industri: cari laba dulu, lalu sebagian disalurkan ke proyek yang memperbaiki citra, kebanyakan filantropi. Contemporary CSR melihat tanggung jawab sebagai peluang laba sekaligus cara memenuhi harapan masyarakat, misalnya lewat teknologi hijau atau tempat kerja yang lebih manusiawi.

Practitioner Spotlight 2 (Richard Welford, CSR Asia): bisnis Asia sulit diajak bicara perubahan iklim dan menganggap lima tahun sudah “jangka panjang”, padahal risiko terbesar muncul 20 tahun lagi; yang mengubah dunia adalah CEO, bukan manajer keberlanjutan.

4.5 Hasil CSR: corporate social performance

Corporate social performance (CSP) memicu perdebatan soal ukuran (Gond & Crane 2010). Model Donna Wood (1991): CSP diamati lewat prinsip CSR, proses responsivitas (strategi CSR), dan hasil. Hasil dibagi tiga (Table 2.3).

Kebijakan sosial	Program sosial	Dampak sosial
Pernyataan nilai dan tujuan sosial, misalnya dalam misi. Contoh: IKEA berkomitmen 100% energi terbarukan dan kayu lestari pada 2020.	Aktivitas dan instrumen untuk mewujudkan kebijakan. Contoh: environmental management system ISO 14000 dan EMAS, standar CSR ISO 26000.	Perubahan konkret yang dicapai. Paling sulit diukur karena datanya “lunak” dan sulit dipisahkan dari faktor lain.

Ethics in Action 2.1 (penghargaan CSR): pemeringkatan seperti Global 100, CSR RepTrak 100, dan Asian CSR Awards hampir selalu hanya mencakup perusahaan besar, tetapi mendorong benchmarking antar pesaing, dan indeks seperti Dow Jones Sustainability Index dan FTSE4Good membuat “menjadi bertanggung jawab jelas menguntungkan”.

5. Stakeholder Theory

Mungkin teori paling populer dan berpengaruh dari etika bisnis (Stark 1994), dipopulerkan Edward Freeman (1984). Berbeda dengan CSR yang berfokus pada korporasi, pendekatan ini berangkat dari kelompok yang menjadi sasaran tanggung jawab. Klaimnya: korporasi tidak dikelola hanya demi pemegang saham.

5.1 Siapa stakeholder?

Evan & Freeman (1993) memberi dua prinsip.

- Principle of corporate rights: korporasi wajib tidak melanggar hak orang lain.
- Principle of corporate effect: korporasi bertanggung jawab atas efek tindakannya pada orang lain.

Definisi resmi buku: Stakeholder adalah individu atau kelompok yang, dalam situasi tertentu, dirugikan atau diuntungkan oleh korporasi, atau yang haknya harus dihormati korporasi. Daftar stakeholder berbeda antar perusahaan dan antar situasi. Definisi lain (Table 2.4) antara lain dari Freeman 1984 (dapat memengaruhi atau dipengaruhi tujuan organisasi) dan Clarkson 1995 (memiliki atau mengklaim kepemilikan, hak, atau kepentingan atas korporasi).

5.2 Tiga model (Figure 2.3)

- a. Model manajemen tradisional: perusahaan hanya berhubungan dengan empat kelompok. Pemasok, karyawan, dan pemegang saham menyediakan sumber daya; perusahaan mengolahnya jadi produk bagi pelanggan. Pemegang saham adalah “pemilik” yang didahulukan.
- b. Model stakeholder (Freeman 1984): pemegang saham hanya satu kelompok di antara pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, pesaing, dan masyarakat sipil (kelompok penekan, komunitas lokal, LSM). Perusahaan berada di pusat hubungan dua arah. Model ini jadi dasar pemahaman CSR dalam buku.
- c. Model jaringan (Rowley 1997): tiap stakeholder punya stakeholder sendiri, sehingga perusahaan punya hubungan tidak langsung dengan banyak pihak, misalnya pemasok di berbagai tingkat rantai pasok.

5.3 Mengapa stakeholder penting

Secara hukum manajer punya hubungan fidusia dengan pemegang saham, jadi Stakeholder Theory harus menjelaskan mengapa kelompok lain punya klaim sah. Freeman (1984) memberi dua argumen.

1. Argumen deskriptif/legal: konsumen, karyawan, dan pemasok sudah dilindungi kontrak dan hukum yang makin rapat, misalnya legislasi Uni Eropa soal kondisi kerja dan upah. Kewajiban kepada investor tetap ada, tetapi tidak menghapus kewajiban kepada stakeholder lain.
2. Argumen ekonomi (agency problem): pandangan pemegang saham sebagai “pemilik” hanya cocok untuk sedikit kasus (Stout 2012). Kebanyakan orang membeli saham untuk spekulasi. Ghoshal (2005): “kebanyakan pemegang saham bisa menjual sahamnya jauh lebih mudah daripada kebanyakan karyawan mencari pekerjaan baru”. Mengapa kepentingan spekulatif jangka pendek harus mengalahkan kepentingan jangka panjang pelanggan, karyawan, dan pemasok? Setelah krisis keuangan, Jack Welch (mantan CEO GE, ikon shareholder value) menyebut maksimalisasi nilai pemegang saham “ide bodoh”; konstituen utama adalah karyawan, pelanggan, dan produk (Guerrera 2009).

5.4 Peran baru bagi manajemen

Menurut Freeman, manajer bukan sekadar agen pemegang saham. Mereka harus memperhitungkan semua stakeholder sah, termasuk yang tidak punya “suara” seperti lingkungan, dan memadukannya dengan fiduciary responsibility demi kelangsungan jangka panjang. Contoh: Unilever di bawah Paul Polman dengan Unilever Sustainable Living Plan. Konsekuensi lanjutannya adalah stakeholder democracy (Matten & Crane 2005), yaitu memberi stakeholder kesempatan memengaruhi keputusan.

5.5 Pemikiran stakeholder dalam konteks internasional

Model yang didominasi pemegang saham tidak pernah sekuat di Eropa kontinental atau Asia dibanding tradisi Anglo-Amerika. Di Prancis, Jerman, dan Cina, negara masih berpengaruh atau memiliki perusahaan, sehingga pemerintah sebagai “pemegang saham” otomatis mewakili banyak stakeholder. Table 2.5 memberi tiga contoh: Jerman (minimal sepertiga dewan pengawas perusahaan publik besar adalah wakil karyawan, plus hukum ko-determinasi), Jepang dan Asia lain (konglomerat seperti keiretsu dan chaebol yang memandang pemasok, kreditor, pelanggan, dan karyawan sebagai stakeholder terpenting), serta Skandinavia (manajemen partisipatif dan konsensus; H&M, IKEA, Novo Nordisk).

5.6 Bentuk-bentuk Stakeholder Theory

Donaldson & Preston (1995) membedakan tiga bentuk.

- Normative: mengapa korporasi seharusnya memperhitungkan stakeholder.
- Descriptive: apakah dan bagaimana korporasi benar-benar memperhitungkannya.
- Instrumental: apakah memperhitungkan stakeholder menguntungkan korporasi (mirip enlightened self-interest).

Buku sejauh ini memakai argumen normative dan descriptive. Dengan CSR dan Stakeholder Theory, argumen 1 dan 2 Friedman tertantang. Tersisa argumen 3: bolehkah manajer terlibat dalam kesejahteraan publik?

6. Corporate Citizenship: perusahaan sebagai aktor politik

Friedman mengusulkan pembagian kerja ketat: korporasi mengejar tujuan ekonomi, pemerintah tujuan sosial. Kini korporasi mengambil peran yang tumpang tindih dengan pemerintah di tiga area.

1. Pemerintah mundur dari kebutuhan sosial. Air, listrik, pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi banyak diprivatisasi, sehingga perusahaan menghadapi harapan yang dulu ditujukan ke pemerintah.
2. Pemerintah tidak mampu atau tidak mau. Di negara kurang berkembang, perusahaan tambang membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit, sehingga “memainkan peran pemerintah”.
3. Pemerintah hanya menjangkau wilayahnya. Pasar keuangan global, iklim, dan internet tidak bisa diatur satu pemerintah, sehingga bisnis diharapkan menanganinya.

Konsep kunci untuk memahami peran baru ini adalah Corporate Citizenship.

Ethical Dilemma 2: Profesor Ballistico, yang pusat risetnya didanai Foodcorp, menemukan dua aditif Foodcorp meningkatkan risiko alergi dan harus memilih memberi tahu Foodcorp secara privat atau mempublikasikan temuan; kotak ini menunjukkan masalah etis ketika korporasi mengambil fungsi pemerintah seperti mendanai universitas.

6.1 Konsep Corporate Citizenship

Istilah CC muncul pertengahan 1990-an di kalangan praktisi (Altman & Vidaver-Cohen 2000). Table 2.6 memuat komitmen BMW, Citibank, Distell, dan Panasonic yang memakai bahasa “citizenship”.

Tiga penggunaan istilah (Matten & Crane 2005):

1. Limited view: CC = filantropi, berbagi kekayaan dengan “sesama warga”.
2. Equivalent view: CC sinonim CSR, perilaku bertetangga yang baik.

3. Extended view: pilihan buku, karena merangkul unsur politik (kadang disebut political CSR, Scherer & Palazzo 2011).

Extended view berangkat dari kewarganegaraan sebagai seperangkat hak individu menurut T.H. Marshall (1965).

Hak	Isi	Sebutan
Social rights	Kebebasan berpartisipasi: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan.	Hak “positif”, klaim kepada pihak ketiga.
Civil rights	Kebebasan dari campur tangan (terutama pemerintah): hak milik, pasar bebas, kebebasan berbicara.	Hak “negatif”, melindungi dari kekuatan lebih besar.
Political rights	Hak memilih, menduduki jabatan, berpartisipasi dalam pemerintahan.	

Penjamin hak ini adalah pemerintah, sehingga “kewarganegaraan korporasi” awalnya terdengar janggal. Korporasi masuk arena ini bukan karena berhak seperti warga sungguhan, tetapi sebagai aktor publik kuat yang memengaruhi hak warga sungguhan. Saat pemerintah gagal, korporasi mengambil alih sebagian fungsi melindungi dan memfasilitasi hak warga.

- Social rights: Marks and Spencer lewat “Marks and Start” membantu orang tua tunggal, penyandang disabilitas, dan tunawisma mendapat kerja. Di negara berkembang, Shell, Nike, dan Levi Strauss membangun sekolah, klinik, dan jalan.
- Civil rights: Facebook digugat soal privasi dan dicurigai dalam pemilu AS 2016; Google menampilkan diri sebagai penjaga kebebasan berbicara.
- Political rights: pemilih makin apatis, tetapi warga makin menyasar korporasi lewat protes dan boikot (Hertz 2001a). Kampanye anti-obesitas menyerang McDonald’s, bukan pemerintah.

Definisi resmi buku: Corporate citizenship adalah peran korporasi dalam mengatur (governing) hak-hak kewarganegaraan individu.

Figure 2.4:

Jenis hak	Peran korporasi
Social	Provider / ignorer (penyedia atau pengabai)
Civil	Enabler / disabler (pemungkin atau penghambat)
Political	Channel / blockage (saluran atau penghalang)

CC bisa sukarela atau terpaksa karena tekanan publik. Kebanyakan perusahaan mengaku tidak ingin peran politik, tetapi kenyataannya mengambilnya. Motif tidak perlu diketahui, karena extended view bersifat descriptive (apa yang terjadi), bukan normative.

Ethics in Action 2.2 (Tiruppur, India): sekitar 1000 eksportir rajutan dalam Tiruppur Exporters Association membangun kawasan industri, jalan, dan proyek air bersama pemerintah, tetapi kondisi kerja dan perbudakan modern tetap bermasalah karena 80% klaster adalah usaha kecil yang sulit diaudit.

6.2 Implikasi CC: corporate accountability dan corporate transparency

Masalah sentral peran politik perusahaan: apakah ini mengancam demokrasi? Banyak keputusan penting tidak lagi diambil pemerintah yang dipilih rakyat, tetapi oleh korporasi yang tidak dipilih.

Definisi resmi buku: Corporate accountability adalah apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban (answerable) atas konsekuensi tindakannya.

Friedman dan The Economist (2005): manajer hanya akuntabel kepada pemegang saham; pemerintahlah “penjaga kepentingan publik”. Kubu lain: korporasi sudah de facto aktor politik, sehingga harus lebih akuntabel kepada masyarakat, terutama di industri media.

Ethics on Screen 2 (The Post): film Spielberg tentang keputusan The Washington Post menerbitkan Pentagon Papers pada 1971 mengangkat akuntabilitas, transparansi, dan peran whistleblower.

Akuntabilitas lewat pasar: Hertz (2001a) menyatakan pilihan konsumen bisa lebih berdaya daripada suara di kotak suara; Craig Smith (2014) menyebutnya purchase votes. Batasnya: sikap sosial belum tentu tercermin dalam pembelian, korporasi belum tentu menanggapi, ketimpangan kekuasaan besar, dan konsumen hanya satu dari banyak stakeholder. Jalur lain: audit dan pelaporan sosial dan lingkungan (Owen & O'Dwyer 2008) serta dialog stakeholder. Kuncinya, kinerja sosial harus dibuat terlihat.

Definisi resmi buku: Corporate transparency adalah sejauh mana keputusan, kebijakan, aktivitas, dan dampak korporasi diakui dan dibuat terlihat bagi stakeholder yang relevan.

Korporasi sering mengklaim datanya rahasia komersial, padahal isu sosial sulit dipisahkan dari keputusan komersial. Contoh: Nike lama menolak membuka identitas pemasoknya, tetapi tekanan soal kondisi kerja memaksanya membuka data pada 2005.

Tiga elemen kualitas transparansi (Schnackenberg & Tomlinson 2014): disclosure (pengungkapan tepat waktu dan mudah diakses), clarity (dapat dipahami), dan accuracy (benar dan andal). Hanya jika stakeholder tahu, mereka bisa memengaruhi perusahaan. Namun perusahaan sering tidak tahu faktanya sendiri: Lush (2014) menghapus muka dari produknya karena tambang di Jharkhand, India, tidak bisa dipantau soal pekerja anak. Transparansi bukan obat mujarab (O'Neill 2002), tetapi kini dianggap keharusan normatif sekaligus praktis.

6.3 Menilai CC sebagai kerangka etika bisnis

Nilai tambah extended view dibanding CSR dan Stakeholder Theory:

1. Memperlihatkan peran politik korporasi dan memperjelas tuntutan akuntabilitas.
2. Memahami bisnis lewat hak kewarganegaraan yang umum lintas budaya, sehingga membantu memahami globalisasi.
3. Hak kewarganegaraan terkait erat dengan sustainability.
4. Memberi perspektif lebih kritis terhadap peran sosial bisnis.

Kelemahannya: masih baru dan belum diterima luas. Namun itu berubah karena CSR dan Stakeholder Theory makin tampak tidak memadai bagi perubahan peran bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. Tiga ciri hukum korporasi dan beda tanggung jawab hukum dengan moral.
2. Tiga argumen Friedman (1970) dan cara masing-masing dijawab.
3. Empat pertimbangan tanggung jawab moral korporasi (Table 2.1) dengan contoh.
4. Business case vs argumen moral CSR (externalities, power, dependency), kritik Banerjee dan Fleming & Jones, masalah kausalitas Orlitzky.
5. Carroll's CSR Pyramid: urutan, status tiap tingkat (required, expected, desired), contoh, dan tiga kritiknya.
6. Explicit vs implicit CSR (Matten & Moon 2008), perbedaan tiap tingkat piramida di tiga konteks, UU 2% India.
7. Table 2.2: lima dimensi beda traditional CSR dan contemporary CSR.
8. Model Wood (1991): kebijakan, program, dampak, dan mengapa dampak paling sulit diukur.
9. Definisi stakeholder, dua prinsip Evan & Freeman, dan tiga model Figure 2.3.
10. Dua argumen Freeman mengapa stakeholder penting, kutipan Ghoshal dan Jack Welch.
11. Tiga bentuk Stakeholder Theory menurut Donaldson & Preston.
12. Extended view CC: tiga area kegagalan pemerintah, tiga hak Marshall, peran korporasi (Figure 2.4), definisi CC, corporate accountability, dan tiga elemen transparency.

B. Pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi pertama)

Diskusi dan komentar dosen

ISO 26000

Seorang peserta mengangkat ISO 26000, standar CSR internasional yang mensyaratkan perhatian pada HAM, praktik operasi adil, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Pertanyaannya: apakah CSR besar seperti Djarum sebenarnya “menghapus dosa” dampak produk utamanya, karena beasiswa dan olahraga seolah mengalihkan isu dari dampak kesehatan rokok? Menurut ISO 26000, CSR bukan hanya menyumbang ke luar, tetapi juga harus berdampak baik ke dalam (praktik ketenagakerjaan adil, hak pekerja).

Perdebatan “menebus dosa”

Argumen pro: manfaat PB Djarum nyata bagi olahraga Indonesia, tidak ada pembinaan lain sekuat dan sekonsisten itu, dan jika dihentikan bulutangkis nasional dikhawatirkan merugi dalam lima tahun ke depan. Argumen kontra: ini eksploitasi karena bertujuan promosi merek rokok ke anak dan remaja; Djarum bersikeras mempertahankan nama “Djarum”, tanda motif branding; secara Utilitarianism total kerugian kesehatan masyarakat jauh lebih besar dari manfaat pendidikan dan olahraga; dan fair distribution of benefit and risk tidak terpenuhi, karena penerima manfaat (atlet, penerima beasiswa) bukan kelompok yang menanggung risiko kesehatan (perokok dan masyarakat terdampak asap). Penerima beasiswa Djarum umumnya tidak peduli dananya dari penjualan rokok. Di sini disebut pendapatan cukai Djarum sekitar Rp35 triliun dan dana BPJS untuk penyakit akibat rokok lebih dari Rp10 triliun.

Usulan entitas terpisah

Bagaimana jika Djarum membentuk entitas baru tanpa nama “Djarum” sebagai wadah CSR? Referensinya Mission Winnow, entitas bentukan Philip Morris (pemilik Marlboro) untuk mensponsori Ferrari di Formula 1 dan Ducati di MotoGP setelah sponsorship rokok langsung dilarang di motorsport. Dosen menjelaskan bahwa entitas terpisah dapat diterima secara etis, karena masalah utama publik adalah framing negatif nama merek rokok, bukan kegiatan sosialnya. Trade-off-nya, tanpa nama merek perusahaan kehilangan nilai promosi, sehingga Djarum kemungkinan tidak akan melakukannya. Dosen menambahkan contoh merek minuman keras yang pernah jadi sponsor utama Liverpool: sah di sana, tetapi di Indonesia kemungkinan dianggap tidak etis. Standar etika sponsorship produk kontroversial bergantung pada norma budaya dan regulasi tiap negara.

Analogi kartel narkoba

Strategi CSR semacam ini disamakan dengan kartel narkoba yang membangun infrastruktur sosial di wilayah operasinya demi perlindungan komunitas. Istilah “Semper Fi” muncul dalam transkrip (kemungkinan salah dengar) untuk loyalitas komunitas kepada pemberi manfaat langsung. Intinya, penerima manfaat sering tidak peduli asal dana, sehingga pemberi bisa “membeli” penerimaan sosial lewat filantropi tanpa menyelesaikan masalah etis di akar bisnisnya.

Sintesis dosen

Dosen menjelaskan bahwa Djarum dan korporasi rokok besar lain bertahap mengurangi proporsi rokok dalam portofolio lewat diversifikasi ke elektronik, perbankan, dan properti, untuk mengantisipasi isu kesehatan rokok sebagai isu krusial jangka panjang. Filantropi tidak menghapus dampak negatif produk inti, tetapi tanpa CSR sama sekali dampak sosial dan reputasinya lebih buruk. Secara Utilitarianism, manfaatnya pendidikan, prestasi olahraga, dan nama baik Indonesia; biayanya kerugian kesehatan masyarakat luas dan beban anggaran negara. Kerugian itu tidak bisa dikompensasi filantropi, dan fairness distribusi manfaat dan risiko tidak terpenuhi. Contohnya Philip Morris mendirikan pusat penelitian kanker di AS sebagai CSR, tetapi masyarakat AS tetap skeptis. Karena tekanan sosial tinggi di negara maju, perusahaan rokok besar menggeser bisnisnya ke negara berkembang: porsi di negara maju turun drastis, porsi di negara berkembang termasuk Indonesia tetap besar atau meningkat, sehingga Indonesia menjadi salah satu pasar utama.

Dosen mengingatkan bahwa peringatan kesehatan di kemasan rokok relatif baru; pada masa beliau SMP dan SMA belum ada, demikian pula daftar komposisi produk. Tuntutan transparansi dan regulasi bergantung pada dinamika sosial, kesadaran, dan tekanan stakeholder pada periode tertentu. Kesimpulan metodologisnya dua arah: Ethic of Care dari sisi perusahaan (kepedulian etis internal yang sukarela) dan tekanan dari masyarakat (tanpa tuntutan publik, regulator, atau pressure group, perusahaan cenderung tidak berubah). Negara dengan pressure group kuat cenderung punya standar etika bisnis lebih tinggi.

Pertanyaan mahasiswa dan jawabannya

Pak Andika tentang Carroll's CSR Pyramid

Apakah perusahaan bisa disebut “sudah CSR” atau “belum CSR” padahal ada level yang tidak terpenuhi? Apakah ada persentase minimal, atau semua level harus terpenuhi dulu? Pada Djarum ekonomi kuat, legal mulai patuh tapi agak lemah, etis rapuh, filantropis kuat; jika hanya melihat hasil akhir, perusahaan tampak “sangat CSR”, padahal ada level yang dilompati. Dosen menjelaskan bahwa Carroll's CSR Pyramid tidak mutlak atau kaku; penerapannya tergantung konteks kultural dan konteks negara (regulasi, kondisi sosial-ekonomi). Referensinya ada di salah satu bab buku rujukan.

Dosen mengaitkan kembali bolt-on dan built-in: tuntutan saat ini sudah mengarah ke built-in menyeluruh. Perusahaan baru pun dituntut memperhatikan lingkungan sebelum resmi berdiri; sektor pertambangan wajib menyusun AMDAL sebelum operasi, termasuk kepedulian pada stakeholder sekitar. Contoh lain bencana yang sedang terjadi di NTT: dalam kondisi darurat CSR filantropi berupa bantuan langsung tetap diperlukan, sedangkan dalam kondisi normal pendekatan yang lebih baik adalah pemberdayaan. Filantropi murni tidak selalu baik atau buruk, melainkan kontekstual.

CSR industri rokok dalam konteks Indonesia

Dosen menyampaikan dua sudut pandang. Pertama, industri rokok tetap “merah” dari sisi kesehatan, sehingga aspek etisnya akan selalu rapuh. Kedua, pandangan kontekstual: jika perusahaan rokok ditutup paksa, social cost dan economic cost sangat tinggi, bukan hanya cukai. Petani tembakau kehilangan mata pencaharian, dan karyawan pabrik, terutama segmen SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang padat karya, kehilangan pekerjaan. Dosen menilai transisi core business ke sektor lain sebagai langkah baik yang dilakukan bertahap. Motivasinya tidak murni altruistik, karena perusahaan sadar rokok suatu saat tidak laku lagi akibat regulasi ketat dan perubahan preferensi konsumen. Perbandingannya: PT Djarum tetap fokus di rokok tetapi CSR-nya menjangkau budaya, pendidikan, olahraga, dan UMKM; grup usaha terkait Djarum membangun Bandara Dhoho di Kediri dan lapangan golf; PT Garam tidak terdiversifikasi seluas Djarum sehingga jangkauan CSR-nya lebih terbatas. Tidak ada perusahaan rokok yang bisa bertahan selamanya hanya mengandalkan rokok.

Dosen bercerita pernah merokok sejak SMA (lahir 1953) karena pengaruh teman dan berhenti sejak 2003; ibunya teliti menemukan sisa tembakau di kantong baju meski sudah dicuci. Kesimpulannya, merokok pada akhirnya pilihan pribadi orang dewasa.

Pertanyaan yang belum terjawab

Menjelang akhir sesi seorang peserta mengangkat kembali slide 28 (Carroll's CSR Pyramid dengan penilaian kualitatif) dan menyoroti lapisan etis Djarum yang sangat rapuh. Kelanjutannya terpotong, tidak jelas di rekaman.

Kesimpulan kelas

1. Industri rokok tidak bisa dilihat hitam-putih: dari sisi kesehatan “tidak benar”, tetapi tidak bisa langsung ditutup karena implikasi sosial-ekonominya besar.
2. Perubahan terjadi bertahap. Sebagai negara berkembang transisi butuh waktu, dan muncul pusat kesehatan (contoh: RS Hermina) yang menangani kasus akibat rokok.
3. Realitas bisnis dan sosial kompleks (“dinamika faktual”).

4. CSR tetap bermanfaat bagi penerimanya meski core business bermasalah; ada eksternalitas positif berupa dukungan atlet, budaya, pendidikan, dan UMKM.
5. “Dosa core business” tetap ada. Mengutip Mas Imam, manfaat CSR tidak menghapus dosa bisnis inti.
6. Pertanyaan reflektif dosen: “Apa yang Anda bayangkan kalau kemudian tidak ada aktivitas CSR-nya sama sekali?” CSR yang tidak sempurna tetap lebih baik daripada tidak ada.
7. Filantropi kuat tidak otomatis mengompensasi kelemahan etis; keduanya dimensi berbeda dan idealnya sama-sama kuat. Entitas terpisah seperti Mission Winnow bisa jadi jalan tengah, tetapi mengurangi nilai promosi. Standar etika bersifat kontekstual, bergantung norma budaya, regulasi, dan tekanan sosial per negara dan periode.

C. Studi kasus Kelompok 1: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation

Fakta studi kasus

Profil PT Djarum

PT Djarum didirikan oleh Oei Wie Gwan pada 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah, dan disebut salah satu dari tiga besar industri rokok Indonesia. Kini dipimpin generasi ketiga keluarga Hartono, yaitu Victor Hartono, putra Robert Budi Hartono, yang disebut pemilik atau pengendali Djarum Group.

Angka yang ditampilkan: tenaga kerja langsung lebih dari 56.000 orang; setoran cukai dan pajak Rp35 triliun (2017); lima pilar program (“5 Bakti”) Djarum Foundation sejak 1986 (yayasan berdiri 30 April 1986). Djarum digambarkan sebagai salah satu pembayar cukai terbesar, penyerap puluhan ribu tenaga kerja, dan lewat Djarum Foundation menjalankan filantropi yang disebut paling sistematis di Indonesia (pembinaan bulutangkis kelas dunia, belasan ribu beasiswa, penghijauan ratusan ribu pohon). Djarum adalah perusahaan keluarga tertutup, jadi tidak ada pemegang saham publik dan tidak ada kewajiban keterbukaan informasi pasar modal.

Lima pilar Djarum Foundation

1. Bakti Pendidikan: Djarum Beasiswa Plus untuk mahasiswa S1/D4 dengan pelatihan character building, leadership development, dan nation building; juga peningkatan mutu pendidikan dasar. Sudah diberikan kepada lebih dari 13.900 mahasiswa berprestasi (“Beswan Djarum”) di seluruh Indonesia.
2. Bakti Olahraga: PB Djarum sejak 1974 telah membina 11 atlet peraih medali Olimpiade, di antaranya Liem Swie King, Alan Budikusuma, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, dan Kevin Sanjaya. Sejak 2006 pembinaan dijangkau lewat Audisi Umum beasiswa bulutangkis di berbagai kota.
3. Bakti Lingkungan: Djarum Trees for Life, sekitar 2,3 juta pohon trembesi di jalur Pantura dan Tol Trans-Jawa (Merak sampai Banyuwangi), lingkaran Madura, Joglosemar, hingga Lombok; 1,1 juta mangrove; Pusat Pembibitan Tanaman di Kudus; gerakan Siap Darling.
4. Bakti Budaya: apresiasi dan pengembangan seni budaya Indonesia dengan sasaran utama generasi muda.
5. Bakti Sosial: donor darah, penanggulangan bencana, operasi katarak gratis, peningkatan mutu layanan kesehatan, perbaikan kondisi panti asuhan.

Kronologi polemik Audisi Bulu Tangkis 2019

- 2006 sampai 2018: Audisi Umum PB Djarum berjalan terbuka. Yayasan Lentera Anak mencatat peserta diwajibkan memakai kaos ber-brand “Djarum” sepanjang 2015 sampai 2018.
- Juli 2019: audisi di GOR KONI Bandung memicu polemik. KPAI menilai ada eksploitasi terselubung oleh industri tembakau: tubuh anak dipakai sebagai media promosi gratis karena peserta diwajibkan mengenakan kaos bertuliskan merek “Djarum”, merek yang identik dengan rokok.
- September 2019: PB Djarum menyatakan menghentikan audisi mulai 2020. Polemik meluas ke ruang publik; dukungan dan kritik datang dari berbagai pihak, termasuk kritik terhadap sikap KPAI sendiri.
- 12 September 2019: mediasi di Kemenpora menghasilkan tiga kesepakatan: (1) KPAI mencabut surat permintaan penghentian; (2) nama diubah menjadi “Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis” tanpa logo, merek,

dan brand image Djarum; (3) audisi dilanjutkan setelah konsolidasi internal.

- 2020 sampai 2025: audisi berlanjut. Pada 2024, 11 dari 1.966 peserta memperoleh beasiswa. Pada 2025, 9 atlet terpilih dari 1.729 peserta di GOR Djarum, Kudus.

Fakta kesehatan dan regulasi

Produk inti disebut merugikan kesehatan 70 juta perokok. Sebanyak 7,4% perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Pemasaran historis menjangkau kaum muda, dan audisi anak beratribut merek berlangsung sampai 2019. Djarum tunduk pada ketentuan cukai dan PP No. 109/2012 (peringatan kesehatan, pembatasan iklan, larangan penjualan kepada anak). Djarum membayar cukai, tetapi industri disebut aktif menjaga regulasi tetap longgar, termasuk dalam revisi PP No. 109/2012. Djarum menghidupi sekitar 60.000 karyawan (slide profil menyebut 56.000+), bagian penting dari penerimaan cukai nasional Rp213 triliun, dan menghidupkan ekonomi Kudus serta rantai pasok petani tembakau dan cengkeh. Indonesia disebut satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC.

Rujukan kelompok: Yayasan Lentera Anak dan KPAI yang mencatat dan menilai polemik; Visser untuk karakter CSR negara berkembang.

Analisis yang dibuat kelompok

Dilema intinya: produk inti merugikan kesehatan publik, termasuk anak dan remaja, tetapi filantropinya besar di pendidikan, olahraga, dan lingkungan. Polemik audisi 2019 jadi titik konkretnya. Kelompok juga mengangkat benturan penerimaan cukai dengan agenda kesehatan publik, dan posisi Djarum sebagai perusahaan tertutup yang menjalankan fungsi publik.

Carroll's CSR Pyramid per tingkat

- Ekonomi (required): KUAT. Sekitar 60.000 karyawan, penerimaan cukai nasional, ekonomi Kudus dan rantai pasok petani.
- Hukum (required): PATUH. Tunduk pada cukai dan PP 109/2012, meski industri aktif menjaga regulasi tetap longgar.
- Etis (expected): RAPUH. Produk merugikan 70 juta perokok, 7,4% perokok berusia 10 sampai 18 tahun, pemasaran historis menjangkau kaum muda, audisi anak beratribut merek sampai 2019.
- Filantropis (desired): KUAT. Djarum Foundation dan lima pilar Bakti sejak 1986.

Temuan: Djarum kuat pada economic, legal, dan philanthropic; ethical responsibility paling diperdebatkan.

CSR bolt-on, bukan built-in

Djarum ditempatkan sebagai contoh Traditional CSR. Laba dihasilkan dulu dari produk yang bermasalah secara etis, lalu sebagian dibagikan ke filantropi yang memoles citra dan mengelola risiko. Responsivitasnya defensif, terlihat dari reaksi awal menghentikan audisi saat ditekan KPAI. CSR tidak built-in karena produk, pemasaran, dan model bisnis tidak berubah; yang berubah hanya distribusi labanya.

Peta stakeholder

Kelompok mengutip Freeman bahwa menyeimbangkan ekspektasi stakeholder adalah tantangan besar manajemen.

Stakeholder	Klaim	Berbenturan dengan
Karyawan dan petani tembakau	Penghidupan dan kelangsungan pekerjaan	Pengendalian tembakau dan penurunan prevalensi merokok
Kemenkeu dan Bea Cukai	Penerimaan cukai yang stabil dan besar	Target kesehatan publik Kemenkes (dua organ negara, dua kepentingan)
Konsumen dewasa	Kebebasan memilih produk legal	Hak anak dan remaja atas perlindungan dari paparan merek

Stakeholder	Klaim	Berbenturan dengan
Atlet binaan dan beswan	Pembinaan dan beasiswa yang sulit didapat di tempat lain	Masyarakat sipil yang menolak normalisasi merek rokok di ruang anak
Pemilik dan pemegang saham	Laba dan keberlanjutan jangka panjang	Tuntutan etis publik yang menekan legitimasi industri

Konsekuensinya, tidak ada keputusan yang memuaskan semua pihak. Carroll saja tidak cukup; perlu stakeholder democracy dan dialog terlembaga untuk memutuskan klaim mana yang didahulukan dan mengapa.

Tiga hal dari Stakeholder Theory

Pertama, konflik ini tidak bisa diselesaikan model pemegang saham: kepentingan anak (diwakili KPAI) berhadapan dengan ekosistem bulutangkis, karyawan, bahkan sebagian orang tua peserta. Kedua, network model terlihat: KPAI bertindak sebagai wali kepentingan anak-anak, Yayasan Lentera Anak menekan lewat opini publik; keduanya stakeholder dari stakeholder. Ketiga, tiga bentuk teori Donaldson dan Preston muncul sekaligus: normatif (Djarum wajib menghormati hak anak), deskriptif (Djarum nyatanya merespons lewat mediasi dan penghapusan atribut merek), instrumental (respons itu menyelamatkan program dan reputasi). Hasil mediasi dibaca sebagai corporate accountability yang bekerja tanpa kotak suara, dan isinya soal transparansi: memisahkan pembinaan dari promosi.

Corporate Citizenship: tiga hak

Pembinaan olahraga usia dini dan beasiswa pendidikan tinggi idealnya dibiayai negara, tetapi puluhan tahun dipikul swasta, dan Djarum pemikul terbesar di bulutangkis. Hak sosial: Djarum sebagai provider lewat PB Djarum, beasiswa 13.900+ Beswan, dan Trees for Life. Hak sipil: enabler bagi ribuan anak berbakat dari keluarga tidak mampu, sekaligus disabler bagi jutaan anak yang menjadi perokok. Hak politik: industri tembakau berpengaruh dalam revisi PP 109/2012, sementara publik dan LSM menyalurkan tekanan politik lewat korporasi. Dalam extended view, PT Djarum adalah aktor politik de facto terlepas dari motifnya, jadi tuntutan akuntabilitas dan transparansi setara aktor publik wajar.

Pihak yang dirugikan

Anak peserta audisi yang tubuhnya dipakai sebagai media promosi; anak dan remaja yang terpapar merek lalu menjadi perokok; 70 juta perokok yang kesehatannya dirugikan; secara tidak langsung, agenda kesehatan publik yang terhambat pengaruh industri.

Lima kesimpulan

1. Korporasi punya tanggung jawab moral melampaui individu di dalamnya (legal identity, agency, budaya organisasi, identitas fungsional). Ini dasar menuntut PT Djarum sebagai entitas.
2. Dalam Carroll's CSR Pyramid, Djarum kuat di ekonomi dan filantropis, formal di hukum, defisit di etis. Karena level dipenuhi berurutan, filantropi sebesar apa pun tidak menebus defisit itu. Pola ini sesuai karakter CSR negara berkembang (Visser) dan Traditional CSR yang bolt-on.
3. Sebagian besar program masih bolt-on. Built-in menuntut integrasi dengan inti bisnis dan rantai nilai.
4. Lewat principle of corporate effect, anak peserta audisi adalah stakeholder sah meski tanpa kontrak.
5. Djarum menjalankan fungsi negara (provider hak sosial) sekaligus menghambatnya (blockage regulasi tembakau; Indonesia satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC). Peran politik ini menuntut akuntabilitas dan transparansi, dua hal paling lemah pada perusahaan keluarga tertutup.

Rekomendasi

Bergeser dari bolt-on ke built-in; melembagakan stakeholder democracy dan dialog untuk memutuskan prioritas klaim; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi setara aktor publik. Pelajarannya: filantropi tidak menebus defisit etis, dan tekanan masyarakat sipil bisa jadi mekanisme akuntabilitas korporasi di luar negara.

D. Jawaban contoh soal: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation

Deskripsi kasus. PT Djarum, produsen rokok kretek besar yang berdiri sejak 1951 di Kudus dan dimiliki keluarga Hartono, menjalankan filantropi berskala besar lewat Djarum Foundation (sejak 1986) dengan lima pilar: pendidikan (lebih dari 13.900 penerima beasiswa), olahraga (PB Djarum dengan 11 peraih medali Olimpiade), lingkungan (2,3 juta pohon trembesi, 1,1 juta mangrove), budaya, dan sosial. Pada Juli 2019 audisi bulutangkis anak di Bandung dipersiapkan KPAI karena peserta diwajibkan memakai kaus bermerek Djarum. Tubuh anak dinilai dijadikan media promosi rokok. Setelah mediasi di Kemenpora pada September 2019, audisi dilanjutkan tanpa merek Djarum, dengan nama “Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis”.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema utamanya: perusahaan yang produk intinya merusak kesehatan publik (70 juta perokok, 7,4 persen perokok berusia 10 sampai 18 tahun) sekaligus memberi manfaat sosial nyata lewat beasiswa, pembinaan atlet, dan penghijauan. Pertanyaannya bukan apakah program itu bermanfaat, tetapi apakah filantropi boleh dipakai untuk membangun citra merek rokok di kalangan anak. Dilema turunannya: menghentikan audisi berarti ribuan anak berbakat kehilangan jalur pembinaan; melanjutkan dengan merek berarti anak dijadikan alat promosi.

Dengan Carroll's CSR Pyramid, Djarum kuat di lapisan economic dan philanthropic, patuh secara formal di lapisan legal, tetapi rapuh di lapisan ethical. Karena lapisan harus dipenuhi dari bawah, filantropi tidak bisa menebus kekurangan di lapisan ethical. Prinsip yang dilanggar pada audisi 2019: hak anak untuk dilindungi dari paparan promosi tembakau (Ethics of Rights; PP 109/2012 melarang iklan rokok menyasar anak); prinsip Kant dalam Ethics of Duty tentang tidak memakai manusia sekadar sebagai alat, karena anak dipakai sebagai media promosi tanpa mereka sadari; dan fairness dalam pembagian manfaat dan risiko, karena yang menikmati beasiswa bukan kelompok yang menanggung beban kesehatan. Dengan istilah buku, CSR Djarum masih bolt-on (ditempelkan setelah laba), bukan built-in (menyatu dalam model bisnis).

Pelakunya siapa?

Pelaku langsung adalah PT Djarum dan Djarum Foundation sebagai organisasi, karena keputusan memakai atribut merek dalam audisi anak adalah keputusan organisasi, bukan ulah oknum. Keluarga pemilik sebagai pengendali perusahaan tertutup ikut bertanggung jawab karena tidak ada pemegang saham publik yang bisa menekan. Di level sistem, industri tembakau yang aktif menjaga aturan tetap longgar dan negara yang belum meratifikasi FCTC ikut menciptakan ruang abu-abu itu. Perlu dicatat: KPAI, Yayasan Lentera Anak, dan Kemenpora adalah pihak yang menjalankan fungsi pengawasan, bukan pelaku.

Adakah yang dirugikan?

Anak peserta audisi yang tubuhnya dipakai sebagai media promosi. Anak dan remaja yang terbiasa melihat merek rokok di ruang olahraga. Perokok dan keluarganya yang menanggung beban kesehatan, serta BPJS Kesehatan yang disebut menanggung lebih dari Rp10 triliun biaya penyakit akibat rokok. Agenda pengendalian tembakau negara yang terhambat. Ketika audisi sempat dihentikan, atlet muda dan dunia bulutangkis juga dirugikan, yang menunjukkan klaim stakeholder saling bertabrakan. Menurut principle of corporate effect (Evan dan Freeman), anak peserta audisi adalah stakeholder yang sah meskipun tidak punya kontrak dengan perusahaan.

Lesson learned-nya apa?

Pertama, filantropi tidak menghapus dampak buruk produk inti. Dosen menyebutnya “dosa core business tetap ada”, tetapi tanpa CSR dampak sosial dan reputasinya lebih buruk, jadi CSR yang tidak sempurna tetap lebih baik daripada tidak ada. Kedua, tekanan masyarakat sipil adalah cara menagih tanggung jawab perusahaan di luar negara: KPAI bertindak sebagai wali kepentingan anak (stakeholder dari stakeholder, sesuai network model dari Rowley), dan Djarum merespons karena butuh legitimasi (bukti pandangan instrumental dalam Stakeholder Theory menurut Donaldson dan Preston). Ketiga, dalam extended view of Corporate Citizenship, Djarum menjalankan fungsi negara sebagai penyedia hak sosial sekaligus menghambat fungsi negara sebagai pengatur, sehingga wajar jika dituntut transparan seperti lembaga publik. Keempat, standar etika sponsorship produk kontroversial bergantung konteks; contoh Mission Winnow milik Philip Morris menunjukkan jalan tengah berupa badan terpisah tanpa merek rokok, meski perusahaan kehilangan nilai promosi.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Bagi perusahaan: memisahkan secara tegas kegiatan filantropi dari pemasaran merek rokok, misalnya lewat yayasan dengan nama dan tampilan berbeda; menetapkan aturan internal bahwa program anak bebas dari atribut merek; melibatkan stakeholder (KPAI, orang tua, pakar kesehatan anak) saat merancang program, sesuai gagasan stakeholder democracy; melaporkan dampak sosial secara terbuka (social accounting), termasuk dampak kesehatan produk; dan bergeser dari bolt-on ke built-in lewat diversifikasi bisnis yang sudah mulai dilakukan grup. Bagi negara: menegakkan PP 109/2012 secara konsisten, memperjelas batas sponsorship industri tembakau, dan mempertimbangkan ratifikasi FCTC. Bagi masyarakat sipil: terus memakai jalur tekanan publik dan mediasi, karena terbukti efektif pada 2019.

Bab 3. Evaluating Business Ethics: Normative Ethical Theories

A. Materi buku

1. Kenapa perlu teori?

Sehari hari kita menilai benar salah dengan “perasaan”, dan itu biasanya cukup. Di bisnis tidak. Contoh buku: multinasional mau buka anak perusahaan di negara berkembang. Pejabat lokal minta suap, standar ketenagakerjaan rendah, diskriminasi lumrah, dan banyak pihak terlibat dengan pandangan berbeda.

Dua alasan bisnis butuh teori etika: (1) keputusan harus bisa dijelaskan dan dipertahankan secara sistematis di depan stakeholder, tidak cukup bilang “rasanya salah”; (2) kalau kita menilai suatu perusahaan tidak etis, kita perlu dasar argumen, bukan sekadar “beda dari yang akan saya lakukan”.

Di sini masuk **normative ethical theory**: teori tentang bagaimana kita *seharusnya* berperilaku. Lawannya teori deskriptif, yaitu kode perilaku yang dianut kelompok tertentu (misalnya ajaran agama). Definisi buku: aturan, pedoman, prinsip, dan pendekatan yang menentukan benar dan salah.

2. Absolutism, relativism, pluralism

- **Ethical absolutism**: ada prinsip moral abadi dan universal yang bisa ditentukan dengan akal, terlepas dari situasi.
- **Ethical relativism**: moralitas tergantung konteks dan subjektif (“kita tidak bisa menilai budaya lain dari luar”). Bedakan dari *descriptive relativism* yang hanya bilang kelompok berbeda punya etika berbeda. Ethical relativism melangkah lebih jauh: dua keyakinan berbeda bisa sama-sama benar, jadi ia tetap teori normatif.

Teori modernis Barat umumnya absolutis, teori kontemporer cenderung relativis. Buku memilih **ethical pluralism**: nilai yang tidak kompatibel bisa sama-sama sah. Menurut Elinor Mason (2018), pluralism tidak menyamakan semua perspektif, tapi juga tidak mengunggulkan satu pendekatan. Irene Liu (2018) khawatir ini terlalu toleran. Inspirasi buku dari Amartya Sen (2000): dunia terlalu kompleks untuk satu teori umum.

Nilai teori etika: menjelaskan “firasat” kita, memperjelas asumsi moral tiap pihak, dan memungkinkan diskusi rasional antar orang yang nilainya berbeda. Buku mengakui fokusnya Barat, tapi menyebut tradisi Konfusian, Ubuntu (Afrika), Asia, dan Amerika Latin. Practitioner Spotlight 3 (Nolywé Delannon, Université Laval): teori berguna untuk menata gagasan saat mengupayakan perubahan.

3. Agama versus filsafat

Keduanya ingin menentukan tindakan yang benar dalam bisnis. Bedanya: sumber aturan (agama: Tuhan atau kitab, iman jadi syarat; filsafat: akal manusia) dan konsekuensi (agama: ada akibat spiritual; filsafat: tidak). Contoh pengaruh agama: “perang Sabat” di Yerusalem, perbankan syariah, Protestant Work Ethic dari Max Weber (1905), dan Interfaith Declaration (Kristen, Yahudi, Islam). Karena tempat kerja makin sekuler, teori berbasis filsafat tetap landasan utama.

4. Teori modernis Barat: gambaran umum

Lahir dari Pencerahan abad ke-18. Cirinya: satu aturan untuk semua situasi (absolutis), berangkat dari asumsi tertentu tentang manusia, dan memberi jawaban tegas. Dua keluarga:

1. **Consequentialist** (teleologis, *telos* = tujuan): dinilai dari hasil. Isinya Ethical Egoism dan Utilitarianism.
2. **Principle-based** (deontologis, *deon* = kewajiban): dinilai dari prinsip, bukan hasil. Isinya Ethics of Duty, Ethics of Rights, Theory of Justice. Edisi ini memakai istilah “principle-based” bukan “non-consequentialist”, karena Rawls memasukkan sedikit unsur hasil.

Table 3.1: teori normatif bagian satu

	Ethical Egoism	Utilitarianism	Ethics of Duty	Rights and Justice
Tokoh	Hobbes, Rand	Bentham, Mill	Kant	Locke, Rousseau, Rawls
Karya kunci	<i>Leviathan; The Virtue of Selfishness</i>	<i>Principles of Morals and Legislation; Utilitarianism</i>	<i>Foundations of the Metaphysics of Morals</i>	<i>Two Treatises of Government; The Social Contract; A Theory of Justice</i>
Fokus	Kepentingan individu	Kesejahteraan kolektif	Kewajiban	Hak dan keadilan
Prinsip pemandu	Maksimalkan kepentingan diri	Act/rule utilitarianism	Categorical imperative	Aturan universal keadilan
Konsep manusia	Wajib melayani diri sendiri	Menghindari sakit, mencari nikmat	Aktor rasional berkehendak bebas	Makhluk bermartabat
Tipe	Consequentialist	Consequentialist	Principle-based	Principle-based

Ethical Dilemma 3: “Producing toys, child’s play?” Kamu manajer produk di perusahaan permen yang menyertakan mainan plastik kecil. Di Thailand timur laut kamu dapat pemasok dengan harga sepertiga dari pemasok Portugal, kualitas setara. Ternyata mainan dirakit di rumah oleh satu keluarga (ayah, ibu, enam anak usia 5 sampai 14 tahun) dari pagi sampai jam 8 malam, tampak ceria. Kamu pulang membayangkan penghematan dan bonus. Saat membeli oleh-oleh untuk keponakan umur 5 dan 7 tahun kamu bertanya: maukah aku melihat mereka tumbuh seperti anak-anak itu?

5. Teori consequentialist

5.1 Ethical Egoism

Ide pokok. Tindakan benar jika semua pengambil keputusan *dengan bebas* mengejar keinginan (jangka pendek) atau kepentingan (jangka panjang) mereka sendiri. Beda dari *psychological egoism* yang hanya menjelaskan bahwa manusia memang digerakkan kepentingan diri.

Tokoh. Thomas Hobbes (*Leviathan*): tanpa aturan, kondisi alamiah adalah “perang semua melawan semua”, jadi demi kepentingan tiap orang kita perlu aturan yang tidak memihak. Ayn Rand menentang altruisme dan membela “virtue of selfishness”. Adam Smith dan Milton Friedman sering dikaitkan dengan egoism, tapi Werhane (1989) menunjukkan Smith justru sangat sosial kalau dibaca bersama *The Theory of Moral Sentiments*.

Pembedaan. - Egoism versus selfishness: orang egois masih bisa tergerak belas kasihan, orang selfish tidak. Menyumbang ke amal demi reputasi itu egoism; memakai dananya untuk iklan diri dengan efek sama itu selfishness. - Keinginan versus kepentingan: kalau hanya keinginan, mahasiswa yang mabuk tiap malam setara dengan yang rajin belajar. Egoism berbasis kepentingan jangka panjang bisa membedakannya. - **Enlightened egoism** (enlightened self-interest): perusahaan mendukung sekolah atau membelikan ambulans karena membantu retensi karyawan.

Dilema mainan. Manajer, mitra Thailand, dan orang tua tampak bebas mengejar kepentingannya. Tapi kerja ini menghalangi sekolah dan waktu bermain anak, jadi diragukan mereka bebas memilih. Dari egoism berbasis kepentingan, kesepakatan ini bisa dinilai tidak bermoral.

Kelemahan. Hanya jalan kalau ada mekanisme yang mencegah satu egois merugikan egois lain. Bagi Smith mekanismenya pasar bebas, padahal banyak kegagalan pasar (ketimpangan, 1% teratas). Korban perusahaan lingkungan adalah generasi mendatang yang belum ada di pasar. Sebagian filsuf tidak menganggapnya teori moral: tidak konsisten internal dan membenarkan kejahatan (“anything goes”). Film *Baby Driver* menggambarkan dunia kriminal ala Hobbes yang berakhir dengan para penjahat saling membunuh.

5.2 Utilitarianism

Ide pokok. Tindakan benar jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (“greatest happiness principle”). Yang dilihat kesejahteraan kolektif. Paling diterima di dunia Anglo-Saxon dan sangat berpengaruh pada ekonomi. Tokohnya Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Tiga tafsir utilitas: hedonistik (nikmat dan sakit), eudemonistik (bahagia), ideal (semua kebaikan intrinsik).

Table 3.2: empat ciri classical utilitarianism (Boatright 2014)

Ciri	Arti
Consequentialism	Benar salah ditentukan konsekuensi.
Hedonism	Utilitas adalah kenikmatan dikurangi rasa sakit.
Maximalism	Hasil baik sebesar mungkin.
Universalism	Konsekuensi bagi <i>semua</i> pihak dihitung.

Cara pakai: cost-benefit analysis. Beri nilai utilitas untuk tiap tindakan dan tiap orang, pilih opsi dengan agregat tertinggi. Contoh buku: tambang emas Rosia Montana, Rumania. Pemerintah 2013 mendukung tambang, pemerintah 2017 mengajukan status warisan UNESCO, dan Gabriel Resources menuntut USD 4,4 miliar lewat arbitrase Bank Dunia.

Dilema mainan (Table 3.3, ringkas).

Pihak	Opsi 1 (lanjut)	Opsi 2 (batal)
Manajer produk	Kesepakatan bagus, bonus; hati tidak tenang, risiko reputasi	Hati tenang; kehilangan kesepakatan
Pedagang Thailand	Kesepakatan bagus	Cari pelanggan baru
Orang tua	Pendapatan aman; prospek anak terbatas	Cari pendapatan lain
Anak anak	Merasa dibutuhkan; kerja keras, tidak sekolah	Bisa main dan sekolah; mungkin dipaksa kerja lain lebih berat
Nenek	Ditopang keluarga	Kehilangan dukungan

Hasil hipotetis buku: Opsi 1 cenderung menang.

Empat masalah. (1) *Subjektivitas*: menilai konsekuensi, termasuk siapa yang dihitung, tergantung sudut pandang (Peter Singer: hewan juga). (2) *Bobot setara*: manajer punya tanggung jawab sama besar pada komunitas jauh di rantai pasok seperti pada karyawannya. (3) *Kuantifikasi*: berapa nilai uang masa kanak-kanak, atau hidup dan mati? (4) *Distribusi*: minoritas dan generasi mendatang bisa dikorbankan demi mayoritas.

Act versus rule utilitarianism (Mill). *Act utilitarianism* menilai satu tindakan tunggal; Table 3.3 memakai ini dan bisa menyimpulkan kesepakatan itu benar. *Rule utilitarianism* menilai *kelas* tindakan: apakah pekerja anak pada prinsipnya membawa lebih banyak kenikmatan bagi masyarakat dalam jangka panjang? Kemungkinan besar tidak. Dari sini lahir aturan seperti “jangan membunuh”, “jangan menyuap”, “jangan ingkar janji”.

6. Teori principle-based

6.1 Ethics of Duty (Kant)

Ide pokok. Immanuel Kant, *Foundations of the Metaphysics of Morals* (1785). Moralitas tidak tergantung situasi, apalagi konsekuensi. Ia adalah kewajiban abstrak dan tak berubah dari aturan moral *a priori* (dari akal, bukan pengalaman), yang bisa ditemukan manusia tanpa Tuhan atau otoritas lain. Motivasi penting: yang bernilai moral adalah bertindak dari kewajiban demi hukum moral itu sendiri, bukan karena perasaan.

Categorical imperative. Hukum moral tanpa syarat: “Bertindaklah hanya menurut maksim yang bisa kamu kehendaki menjadi hukum universal.” Dua formulasi kunci:

Formulasi	Cara berpikir	Contoh
Universalizability	Terima hukum moral hanya jika semua makhluk rasional bisa menerimanya.	Tidak membayar utang tidak bisa diuniversalkan: tidak ada yang mau meminjamkan. Berbohong juga tidak.
Hormat pada manusia	Perlakukan kemanusiaan sebagai tujuan, jangan hanya sebagai alat.	Bisnis boleh “memakai” orang, tapi tidak boleh melupakan kesehatan, pendidikan, dan tujuan hidup mereka.

Dua pertanyaan praktis. (1) Maukah saya semua orang bertindak menurut prinsip saya ini di semua keadaan? (2) Apakah saya memperlakukan orang yang terlibat hanya sebagai alat?

Dilema mainan. Manajer tidak nyaman menerapkan “pekerja anak” pada keluarganya sendiri, jadi tidak dapat diuniversalkan. Anak-anak diragukan memilih bebas; tenaga mereka dipakai sebagai alat murah.

Kaitan dengan Stakeholder Theory. Evan dan Freeman (1993): dasar etis Stakeholder Theory diturunkan dari Kant. Supaya karyawan, komunitas, atau pemasok tidak hanya jadi alat, perusahaan wajib memberi mereka pengaruh atas korporasi.

Tiga kelemahan. 1. *Meremehkan motivasi lain.* Manajer yang menaikkan upah karena iba dianggap tidak bermoral, padahal hasilnya sama dengan yang menalar kewajiban. Bagaimana tindakan *supererogatori* seperti perawat yang tinggal setelah shift menemani pasien sekarat? 2. *Meremehkan hasil.* Apakah tetap wajib jujur saat geng narkoba menanyakan persembunyian orang tak bersalah? Bolehkah start-up memakai keluarga sebagai tenaga gratis? 3. *Asumsi rasionalitas.* Bagaimana anak-anak yang nalarnya belum matang? Bisakah menalar categorical imperative dalam bisnis yang serba cepat?

6.2 Ethics of Rights

Ide pokok. John Locke dengan *natural rights*: hidup, kebebasan, properti; kemudian diperluas ke kebebasan bicara, hati nurani, persetujuan, privasi, proses hukum adil. Sekarang disebut hak asasi manusia: tak bisa dicabut, melekat pada semua manusia. Hak satu orang menimbulkan *kewajiban* pada orang lain untuk menghormatinya; hak dan kewajiban adalah dua sisi satu koin. Beda dari Kant: tidak perlu proses rumit, hak berangkat dari klaim aksiomatik tentang martabat manusia.

Pengaruh praktis. Konstitusi AS (1787), Universal Declaration of Human Rights (1948, Eleanor Roosevelt), European Convention on Human Rights (1953). Lebih dari 13.100 organisasi menandatangani UN Global Compact, yang dua prinsip pertamanya soal HAM. Brenkert (2016): jarang dibahas *hak mana* yang jadi tanggung jawab bisnis, padahal UDHR memuat sekitar 50 hak. Yang jelas relevan: Pasal 12 (privasi), Pasal 20 (berserikat), Pasal 23 (hak bekerja, upah setara, upah layak).

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP, 2011). Tiga pilar: negara *melindungi* (protect), bisnis *menghormati* (respect), peradilan menyediakan *pemulihan* (remedy). Bisnis diharapkan menghindari dampak buruk dari kegiatannya sendiri dan memitigasi dampak lewat hubungan bisnisnya, dengan kebijakan HAM, due diligence, dan remediasi. Ethics in Action 3.1 (Compere 2017): kemajuan lambat, tapi saham Lonmin jatuh 30% seminggu setelah 34 pekerja ditembak di Marikana (2012), dan UK Modern Slavery Act 2015 mewajibkan pernyataan anti perbudakan.

Dilema mainan. Jawaban paling lugas: pekerja anak melanggar hak anak atas pendidikan dan mungkin hak persetujuan bebas. Juga isu upah layak, karena upah rendah memaksa seluruh keluarga bekerja.

Kelemahan. Landasannya “masuk akal” (plausibility), bukan metodologi mendalam. Sebagian menolak korporasi berperan sebagai pelindung HAM seolah negara (Hsieh 2015; Wettstein 2012). Belum jelas hak mana yang relevan. Yang terbesar: konsep hak berakar pada pandangan Barat yang individualistik.

6.3 Theory of Justice

Definisi buku: perlakuan adil serentak sehingga tiap orang mendapat apa yang layak diterimanya. Dua cara memandang (Boatright 2014): **prosedur adil** (semua bebas memperoleh imbalan atas usahanya) dan **hasil adil** (konsekuensi dibagi menurut kebutuhan atau prestasi). Keduanya bisa bertabrakan: kuota universitas untuk

kelompok etnis (hasil adil) membuat prosedur tidak adil bagi kelompok lain, seperti debat kuota kasta di India.

Social Contract Theory. Menggabungkan hak alamiah, keadaan alamiah, dan keadilan: Hobbes (manusia egois, butuh penguasa), Locke (hak alamiah), Rousseau (manusia alamiah itu damai; demokrasi baru dibutuhkan saat ada persaingan sumber daya dan kepemilikan pribadi). Definisi buku: kesepakatan hipotetis antara anggota masyarakat dan yang memerintah tentang hak dan tanggung jawab yang adil. Biasanya tak terlihat, baru tampak saat dipersoalkan atau ada arena baru seperti media sosial. Versi kontemporer memasukkan bisnis (*integrated social contract theory* Donaldson dan Dunfee).

Table 3.5 (ringkas, Fryer 2015). Tiga elemen dan implikasinya bagi bisnis: *sukarela* (bisnis dapat license to operate dengan imbalan membayar pajak dan taat hukum), *persetujuan diam diam* (kontrak eksplisit bisnis tertanam dalam kesepakatan tak tertulis tentang perilaku pantas), *konstruksi hipotetis* (bisnis fokus “di sini dan sekarang”, jadi kadang gagal memenuhinya).

John Rawls, A Theory of Justice (1971). - *Original position*: bayangkan orang-orang setara, bebas, rasional, mengejar kepentingannya. - *Veil of ignorance*: mereka tidak tahu peran apa yang akan ditempati (petugas kebersihan, balerina, ratu, kaya atau miskin). Ini memaksa orang adil karena harus menata masyarakat dari sudut pandang semua orang. - **Dua prinsip keadilan**: (1) setiap orang punya hak setara atas kebebasan dasar seluas mungkin yang kompatibel dengan kebebasan serupa bagi semua, dan ini harus terpenuhi dulu; (2) ketimpangan sosial ekonomi boleh ada asalkan (a) memberi manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung (**difference principle**), dan (b) melekat pada jabatan yang terbuka bagi semua dengan kesetaraan kesempatan yang adil.

Contoh: gaji tinggi eksekutif bisa diterima *asalkan* karyawan paling bawah juga lebih baik karenanya (kinerja naik, upah terendah ikut naik), dan semua punya peluang adil naik ke jabatan itu tanpa memandang gender atau etnis.

Dilema mainan. Prinsip 1: anak-anak tidak punya kebebasan dasar yang sama karena tidak sekolah. Prinsip 2(a): bisa diargumenkan anak lebih baik karena alternatifnya mengemis atau mencuri, tapi kalau mereka kehilangan sekolah yang seharusnya bisa didapat, syarat ini gagal. Prinsip 2(b): tanpa pendidikan tidak ada kesetaraan kesempatan. Rawls bisa *membenarkan* multinasional memakai upah rendah di negara berkembang, asalkan perusahaan menyediakan pendidikan atau kesehatan dasar, dan tanpa pabrik itu masyarakat lokal lebih miskin.

7. Enam keterbatasan teori modernis

1. **Terlalu abstrak.** Manajer tidak memakai prinsip filsuf yang sudah lama meninggal untuk masalah konkret (Stark 1994).
2. **Terlalu sempit.** Tiap teori fokus satu aspek. Kenapa harus memilih kalau semuanya penting?
3. **Terlalu objektif dan elitis.** Seolah ahli etika bisa memutuskan untuk orang lain tanpa pengalaman langsung (Parker 1998).
4. **Terlalu impersonal.** Mengabaikan ikatan pribadi yang membentuk perasaan benar salah (Held 2006).
5. **Terlalu rasional dan terkodifikasi.** Memadatkan etika jadi aturan menekan otonomi moral (Bauman 1993).
6. **Terlalu imperialis.** Kenapa teori Barat dianggap cocok untuk seluruh dunia (Naude 2017)?

8. Perspektif alternatif

Table 3.6: teori normatif bagian dua

	Virtue Ethics	Ethic of Care	Discourse Ethics	Postmodern Ethics
Tokoh	Aristoteles, MacIntyre	Gilligan, Held	Habermas	Bauman
Karya kunci	<i>Nicomachean Ethics</i> ; <i>After Virtue</i>	<i>In a Different Voice</i> ; <i>The Ethics of Care</i>	<i>Moral Consciousness and Communicative Action</i>	<i>Postmodern Ethics</i>
Fokus	Karakter	Hubungan	Proses deliberatif	Impuls moral

	Virtue Ethics	Ethic of Care	Discourse Ethics	Postmodern Ethics
Prinsip pemandu	Berusaha jadi orang baik	Hubungan dan tanggung jawabnya membentuk etika	Konflik diselesaikan lewat diskusi jujur dan terbuka	Etika spesifik pada konteks dan individu
Konsep manusia	Bisa mempelajari kebajikan	Relasional, saling bergantung	Rasional, bisa berargumentasi	Punya panduan etis bawaan
Tipe	Virtue	Feminis	Prosedural	Poststrukturalis

9. Virtue Ethics

Ide pokok. Lihat *karakter* pengambil keputusan: “tindakan baik datang dari orang baik”, dan orang baik punya sifat unggul yang disebut kebajikan (virtues). Dari Aristoteles (*Nicomachean Ethics*), dikembangkan Alasdair MacIntyre. Cocok untuk profesi dan konteks non Barat: Gichure (2006) menilai pendekatan humanistik lebih cocok di Afrika, dan Konfusianisme menekankan *ren* (kebaikan hati), *yi* (kebenaran), *li* (kepatutan), *zhi* (kebijaksanaan), *xin* (dapat dipercaya), *xiao* (bakti).

Konsep penting. Kebajikan tampak dalam pola kebiasaan, bukan keputusan sesaat. Dua jenis: *kebajikan intelektual* (utamanya kebijaksanaan praktis, *phronesis*) dan *kebajikan moral* (keberanian, keadilan, kejujuran, kesetiaan). **Jalan tengah:** kenekatan dan kepengecutan adalah ekstrem dari keberanian. Kebajikan dipelajari lewat *komunitas* (MacIntyre). **Eudaimonia** (hidup yang baik): pebisnis yang bahagia mencapai tujuannya dengan cara bajik; bagi bisnis ini mencakup kepuasan karyawan dan hubungan harmonis dengan stakeholder (Collier 1995; Solomon 1992).

Cara pakai. Apa yang akan dilakukan manajer produk yang bajik? Jawabannya dari kode etik profesi, panutan, atau pelatihan, karena solusi ada dalam tradisi komunitas praktik.

Dilema mainan. Manajer yang berbelas kasih bisa tetap berbisnis sambil mendukung sekolah lokal atau membayar upah cukup. Tapi mungkin “hidup yang baik” di pedesaan Thailand memang keluarga bekerja bersama, dan konsep Barat tentang pendidikan tidak cocok di sana.

Nudie Jeans (Ethics in Action 3.2). Perusahaan denim Swedia (berdiri 2001, sekitar 160 karyawan, omzet lebih dari EUR 46 juta) memakai katun organik Fairtrade, mempublikasikan audit pemasok, dan memberi reparasi gratis. Pada 2010, saat tahu upah pemasok India di bawah upah layak, Nudie satu satunya pelanggan yang bertindak: menghitung upah layak dan membayar selisihnya secara retrospektif meski menekan margin.

Kelemahan. Bagaimana menjelaskan orang baik berbuat buruk? Bagaimana kalau kebajikan saling bertentangan? Komunitas mana yang jadi acuan? Tanpa kode yang jelas, bagaimana menerjemahkan sifat jadi tindakan? Apakah budaya perusahaan bisa disamakan dengan karakter individu (Moore 2017)?

10. Ethic of Care

Latar. Bagian dari etika feminis (Borgerson 2018). Carol Gilligan (1982), *In a Different Voice*, mengamati perkembangan moral anak laki laki dan perempuan: ada yang hilang kalau satu “suara” terus diistimewakan. Semua teori dominan dibuat laki laki; Aristoteles mengecualikan perempuan dari hidup yang baik, Kant menganggap perempuan secara moral kurang. Filsuf perempuan yang sulit terdengar: Hypatia, Mary Wollstonecraft, Elizabeth Anscombe, Hannah Arendt. Borgerson mengingatkan agar Ethic of Care tidak direduksi jadi “sifat feminin stereotipikal”.

Definisi buku: menekankan saling ketergantungan kita dengan orang yang punya hubungan penting dengan kita, dan mengakui peran emosi di samping rasionalitas. Pengembangnya Noddings, Ruddick, Tronto, dan Virginia Held. Menurut Held (2006): kita punya komitmen emosional pada orang dekat, tidak otonom, terikat relasi dan posisi, informasi kita terbatas, dan posisi kuasa kita tidak setara.

Table 3.7 (ringkas, Held 2006). Lima elemen: memenuhi kebutuhan orang yang jadi tanggung jawab kita; menghargai emosi (simpati, empati) sebagai emosi moral; menerima ketidaknetralan (klaim orang tertentu bisa sah meski melawan universalisasi); memasukkan ranah privat (keluarga, persahabatan) sebagai wilayah moral;

mengakui manusia relasional dan saling bergantung.

Cara memandang masalah moral. Masalah moral adalah *konflik tanggung jawab dalam hubungan*, bukan konflik hak antar individu. Penyelesaiannya lewat penilaian personal yang menekankan emosi dan intuisi. Tujuannya harmoni, menghindari kerugian, dan menjaga hubungan sehat. Mirip etika Buddhis dan Konfusian.

Dilema mainan. Butuh lebih banyak informasi: manajer harus mendekat ke keluarga, apakah anak benar benar bahagia, apa kendala ekonominya, bagaimana uang dibagi. Perspektif ini tidak otomatis menolak keterlibatan anak selama tidak dipaksa atau dieksploitasi. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, ia juga menolak, tapi alasannya penderitaan anak dan kurangnya agensi mereka, bukan pelanggaran prinsip.

11. Discourse Ethics

Masalah yang dijawab. Tidak semua orang berbagi asumsi yang sama. Rapat direktur pemasaran sedunia bisa berisi evangelis AS, ateis Rusia, Muslim Mesir, dan Buddhis Jepang. Jadi alih alih *menerapkan* prinsip, pendekatan ini *menghasilkan* norma lewat komunikasi yang bisa diterima mereka yang harus menyelesaikan masalahnya. Bentuk tradisionalnya *palaver* Afrika.

Definisi buku: menyelesaikan konflik lewat proses deliberatif pembentukan norma, yang mencakup refleksi rasional dan komunikasi terbuka tentang pengalaman nyata semua peserta. Tokohnya Jürgen Habermas (1983); dalam etika bisnis Steinmann dan Löhr (1994), dengan tujuan penyelesaian konflik secara damai.

Ideal discourse. Bisnis dan stakeholder bertemu dan mencapai konsensus baru, bukan sekadar kompromi. Kriterianya: tidak memihak, tidak membujuk, tidak memaksa, dan peserta punya keahlian. Pihak kuat tidak boleh memaksakan nilainya. Prinsip inti: **keputusan yang benar secara etis adalah yang dicapai dengan cara yang benar, dengan persetujuan semua, terlepas dari isinya.** Sudah dipakai untuk sengketa lingkungan (Renn et al. 1995) dan akuntabilitas korporasi (Scherer dan Palazzo 2011).

Dilema mainan. Hasilnya tidak bisa diramalkan, tapi prosedurnya jelas: pedagang Thailand, pabrik permen, orang tua, anak anak, bahkan konsumen Eropa harus bertemu dalam diskursus.

Kelemahan. Makan waktu; asumsi optimis tentang rasionalitas; sulit menghindari manuver strategis (Noland dan Phillips 2010).

12. Postmodern Ethics

Ide pokok. Mempertanyakan kaitan rasionalitas dan moralitas yang ada di semua teori modernis. Postmodernis (Lyotard 1984) menganggap “narasi besar” gagal menjelaskan kompleksitas manusia. Definisi buku: menempatkan moralitas di luar rasionalitas, dalam “impuls moral” emosional terhadap orang lain, dan mendorong orang mendengarkan firasat tentang benar salah.

Tokoh. Zygmunt Bauman (*Postmodern Ethics*, 1993): mengkodifikasi moralitas ke aturan dan kode perilaku justru *menyangkal* sumber moralitas yang sebenarnya, yaitu impuls moral terhadap orang lain. Impuls ini hilang saat orang masuk organisasi dan menjauh dari orang yang terdampak. Postmodernis skeptis pada seluruh proyek etika bisnis: “kode etik yang sempurna dan universal tidak akan pernah ditemukan”.

Empat implikasi (Gustafson 2000). (1) *Holistik*: tidak ada pemisahan ranah pribadi dan profesional. (2) *Praktik*, bukan *prinsip*: penalaran etis berbentuk narasi pengalaman dan metafora. (3) “*Think local, act local*”: hanya aturan lokal untuk situasi spesifik, karena tiap situasi berbeda aktor, relasi kuasa, dan konteks. (4) *Sementara*: keputusan etis tunduk pada proses non rasional, jadi sulit diprediksi; etika adalah proses belajar terus menerus.

Dilema mainan. Hampir mustahil membahas kasus abstrak (McPhail 2001); kita baru bisa menilai kalau pergi ke Thailand. Manajer sudah melakukan langkah benar dengan datang langsung, bukan menganggap mereka “pemasok tanpa wajah”. Tapi postmodernis akan bertanya sejauh mana ia terjebak mentalitas korporat sehingga langsung berpikir biaya dan bonus.

13. Ringkasan kelebihan dan kelemahan

Teori	Kelebihan	Kelemahan
Ethical Egoism	Realistis tentang motivasi; enlightened egoism menjelaskan investasi sosial perusahaan	Butuh pasar sempurna; mengabaikan generasi mendatang; tidak konsisten internal; “anything goes”
Utilitarianism	Memperhitungkan semua pihak; cocok dengan cost-benefit analysis; jawaban tegas; versi rule menghasilkan norma stabil	Subjektif; bobot setara sulit; kuantifikasi sulit; minoritas dan generasi mendatang bisa dikorbankan
Ethics of Duty	Tegas, universal, menghormati martabat; dasar Stakeholder Theory	Meremehkan motivasi lain dan tindakan supererogatori; mengabaikan hasil; asumsi rasionalitas terlalu optimis
Ethics of Rights	Sederhana, diakui luas (UDHR, UNGP, Global Compact); jawaban paling lugas untuk pekerja anak	Landasan “masuk akal” bukan metodologi; tidak jelas hak mana tanggung jawab bisnis; Barat dan individualistik
Theory of Justice (Rawls)	Memisahkan prosedur dan hasil; veil of ignorance memaksa imparialitas; bisa menilai ketimpangan	Prosedur dan hasil sering bertabrakan; kompleks; bisa membenarkan eksploitasi “bersyarat”
Virtue Ethics	Fokus karakter dan integritas; holistik; resonan lintas budaya	Orang baik bisa berbuat buruk; kebajikan bisa bertentangan; komunitas acuan tidak jelas; sulit jadi tindakan
Ethic of Care	Memasukkan emosi, hubungan, ranah privat, ketimpangan kuasa	Butuh informasi mendalam; subjektif; sempat direduksi jadi stereotip gender; tidak kategoris
Discourse Ethics	Mengatasi perbedaan nilai lewat prosedur adil; dipakai dalam sengketa lingkungan	Makan waktu; asumsi rasionalitas optimis; rentan manuver strategis; tidak mengatakan isi keputusan
Postmodern Ethics	Mengembalikan moralitas ke impuls dan empati; mempertanyakan aturan organisasi	Tanpa aturan, prinsip, atau prosedur; sulit untuk kasus abstrak; keputusan sementara

14. Kesimpulan: lensa versus prisma

Tiap teori menghasilkan pandangan berbeda atas Ethical Dilemma 3. Buku *tidak* memilih satu teori. Pandangan lazim (Gambar 3.1) melihat teori sebagai *lensa* yang memfokuskan dilema ke satu pertimbangan. Pandangan buku (Gambar 3.2) melihat teori sebagai *prisma* yang memecah dilema jadi beragam pertimbangan. Teori saling melengkapi, bukan meniadakan. Keputusan bisnis nyata melibatkan banyak aktor dengan pandangan berbeda, dan bersandar juga pada emosi dan pengalaman. Table 3.8 bisa dipakai sebagai daftar periksa; memutuskan teori mana yang paling relevan adalah bagian dari prosesnya.

Table 3.8: pertanyaan praktis dari tiap teori

Pertimbangan	Pertanyaan khas	Teori
Kepentingan sendiri	Apakah ini benar benar demi kepentingan jangka panjang saya atau organisasi saya? Apakah wajar kalau saya hanya memikirkan akibat bagi diri sendiri di situasi ini?	Ethical Egoism

Pertimbangan	Pertanyaan khas	Teori
Konsekuensi sosial	Kalau semua konsekuensi bagi semua pihak dipertimbangkan, apakah kita jadi lebih baik atau lebih buruk? Seberapa mungkin dan seberapa besar konsekuensinya?	Utilitarianism
Kewajiban pada orang lain	Kepada siapa saya punya kewajiban? Apa yang terjadi kalau semua orang bertindak seperti saya? Apakah saya memperlakukan orang hanya untuk mendapatkan apa yang saya mau?	Ethics of Duty
Hak orang lain	Hak siapa yang perlu saya pertimbangkan? Apakah saya menghormati HAM dan martabat orang?	Ethics of Rights
Keadilan	Apakah saya memperlakukan semua orang adil? Apakah ada proses yang memberi kesempatan setara? Apakah ada kesenjangan besar antara “pemenang” dan “pecundang” yang bisa dihindari?	Theory of Justice
Karakter dan integritas	Apakah saya bertindak dengan integritas? Apa yang akan dilakukan orang yang baik dan jujur di situasi yang sama?	Virtue Ethics
Hubungan dan tanggung jawab	Bagaimana perasaan pihak yang terdampak? Bisakah saya menghindari merugikan orang lain dan menjaga agensi mereka? Solusi mana yang paling menjaga hubungan sehat?	Ethic of Care
Proses deliberatif	Norma apa yang bisa kita rumuskan bersama lewat komunikasi terbuka supaya diterima semua? Bagaimana mencapai penyelesaian damai tanpa “dilindas” pemain terkuat?	Discourse Ethics
Empati dan impuls moral	Apakah saya hanya mengikuti kode organisasi tanpa bertanya apakah ini terasa benar? Bagaimana saya bisa lebih dekat dengan orang yang terdampak? Apa kata firasat saya begitu keluar dari kantor?	Postmodern Ethics

Case 3: pasir minyak Kanada, “most destructive project on Earth” atau “ethical oil”? Pasir minyak Alberta adalah cadangan minyak terbesar ketiga di dunia (170 miliar barel). Pendukungnya menonjolkan lapangan kerja (206.000 pada 2017 menjadi 461.000 pada 2027), kontribusi CAD 1,6 triliun, pajak federal CAD 139 miliar, dan kontrak CAD 3,3 miliar dengan 399 perusahaan masyarakat adat. Kritikus menunjuk emisi 20% lebih tinggi dari minyak konvensional, kolam limbah beracun 220 km persegi, hutan boreal seluas New York City hilang, air setara 1,7 juta warga, hanya 11% lahan direklamasi, dan laporan kanker pada warga lokal. Kampanye “ethical oil” (Ezra Levant, didukung PM Stephen Harper) berargumen minyak Kanada lebih etis daripada “conflict oil” dari negara tidak demokratis; Sierra Club menjawab keburukan negara lain tidak relevan, dan David Suzuki bilang “tidak ada yang namanya minyak etis”. Obama menolak pipa Keystone XL, Trump menyetujuinya pada 2017, Trudeau tetap mendukungnya. Kasus ini menunjukkan analisis utilitarian bisa berlarut tanpa kesimpulan, dan mengajak membandingkannya dengan analisis principle-based.

16. Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. Apa itu normative ethical theory dan kenapa bisnis membutuhkannya.
2. Bedakan absolutism, relativism, dan pluralism; kenapa buku memilih pluralism; beda ethical versus descriptive relativism.
3. Dua keluarga teori modernis dan kenapa edisi ini memakai istilah “principle-based”.
4. Empat ciri classical utilitarianism dan empat masalahnya.
5. Act versus rule utilitarianism dengan contoh pekerja anak.
6. Dua formulasi categorical imperative, tiga kritik pada Kant, kaitan dengan Stakeholder Theory.
7. Dua prinsip Rawls, difference principle, original position, veil of ignorance; contoh gaji eksekutif.
8. Hak dan kewajiban sebagai dua sisi koin; tiga pilar UNGP; kritik bahwa hak itu Barat.
9. Enam kritik terhadap teori modernis.
10. Perbedaan fokus empat teori alternatif dan penerapannya pada kasus mainan.
11. Kriteria ideal discourse dan prinsip bahwa keputusan benar adalah yang dicapai dengan prosedur benar.
12. Egoism beda dari selfishness; kenapa egoism dianggap bukan teori moral.

17. Contoh singkat: satu dilema, empat teori

Dilema. Kamu manajer HR startup. Atasan minta kamu mengontrak 20 kurir sebagai “mitra lepas” tanpa BPJS dan jaminan jam kerja, padahal mereka bekerja penuh waktu. Para kurir butuh pekerjaan dan tidak protes.

- **Utilitarianism.** Perusahaan hemat; kurir dapat pendapatan tapi tanpa perlindungan. Secara act mungkin lolos; secara rule, kalau semua perusahaan begitu, masyarakat rugi besar.
- **Ethics of Duty.** Menyamakan karyawan sebagai “mitra” tidak bisa diuniversalkan, dan kurir dipakai hanya sebagai alat penghematan.
- **Theory of Justice.** Hak atas kondisi kerja adil (UDHR Pasal 23) dilanggar. Di balik veil of ignorance kamu tidak akan menyetujui aturan yang membuat kurir menanggung semua risiko.
- **Ethic of Care.** Tanya dulu kondisi kurir, lalu negosiasikan asuransi kecelakaan minimum dan jalur jadi karyawan tetap.

Hasil pluralis. Keempatnya mengarah ke kesimpulan serupa, tapi menyumbang hal berbeda: alat menimbang dampak, prinsip yang tidak bisa ditawar, sorotan pada hak dan ketimpangan, dan solusi konkret. Itulah teori sebagai prisma.

B. Pembahasan di kelas (28 Agustus 2026, sesi kedua)

Diskusi dan komentar dosen

Kebijakan versus implementasi

Setelah pertanyaan Bapak Armin (lihat bagian pertanyaan), diskusi berlanjut: apakah masalahnya kebijakan atau praktik korporasi, dan apakah perusahaan yang “berani” atau kebijakannya yang membolehkan. Sorowako membuktikan hilirisasi bisa berjalan tanpa kerusakan lingkungan signifikan dengan meminimalkan batubara dan memakai air. Kesimpulan sementara: tidak bisa dipukul rata bahwa hilirisasi pasti merusak; Sorowako berhasil, Morowali dilematis. Solusi yang diusulkan: fokus pada bagaimana isu ini dikomunikasikan pihak terkait, bukan menyalahkan konsep hilirisasi.

Shifting civilization dan Kalimantan

Menanggapi pertanyaan apakah kebijakan situasional tergantung ketersediaan air, disampaikan kerangka dari buku yang dirujuk sebagai “Pak Erni” (tidak jelas di rekaman) tentang pergeseran dari masyarakat berbasis “garis” (agraris-tradisional) ke industrial civilization dengan mengindustrialisasi sumber daya alam yang ada; industrialisasi juga cara menarik FDI. Contoh buruknya Kalimantan: batubaranya menghidupi listrik Pulau Jawa,

sementara listrik di Kalimantan sendiri sering mati-nyala. Tantangan utamanya (Speaker 11, identitas tidak jelas di rekaman) adalah mengatur proses korporasi dengan pengawasan pemerintah yang kuat agar pergeseran ke industri merata.

Digitalisasi dan AI

Dosen merujuk diskusi di Yogyakarta pada Juli 2026 tentang apakah internet dan AI otomatis meningkatkan kesejahteraan. Dosen menjelaskan bahwa industrialisasi mutlak bagi ekonomi, digital dan AI tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya tergantung kondisi tiap negara. Tanpa elektrifikasi yang memenuhi syarat minimal, digitalisasi justru menimbulkan ketimpangan. Elektrifikasi per kapita Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia, dan di dalam negeri pun timpang (Jakarta mungkin memenuhi syarat internasional, Jawa Tengah belum tentu, luar Jawa bisa lebih buruk). Morowali tidak punya sumber air memadai sehingga bergantung batubara.

Mikro hidro dan siapa yang merusak hutan

Dosen menjelaskan bahwa dahulu Indonesia punya banyak sumber tenaga air, tetapi karena deforestasi debit air tidak lagi memenuhi syarat pembangkit skala besar; manusia baru sadar nilai sumber daya setelah kehilangannya. Mikro hidro memanfaatkan sumber daya apa adanya dan bisa ditingkatkan bertahap, tetapi skala kecil membuat biayanya mahal. Masyarakat tidak bisa diedukasi hanya dengan imbauan: jika tidak merasakan manfaat langsung mereka tetap menebang hutan, tetapi jika melihat bukti nyata (listrik menyala 24 jam karena hutan di hulu terjaga) mereka termotivasi menjaga hutan sendiri.

Speaker 3 menyela: “Tapi masalahnya bukan di masyarakatnya kan, Pak? Masalahnya di pembesarannya.” Klarifikasi (Speaker 1, kemungkinan dosen, tidak jelas di rekaman): stigma bahwa masyarakat lokal merusak hutan salah kaprah; masyarakat hanya mengambil ranting dan kayu kecil, sedangkan penebangan besar-besaran dilakukan korporasi. Disampaikan juga keadilan antargenerasi: generasi mendatang punya kepentingan yang belum bisa disuarakan, dan prinsip “lingkungan ini bukan warisan nenek moyang, tapi hak anak cucu kita”.

Akar masalah: hukum, bukan etika

Mengaitkan dengan Carroll’s CSR Pyramid di sesi sebelumnya, disampaikan bahwa masalah Indonesia bukan di elemen etis melainkan elemen kedua, hukum: ketidakpastian hukum adalah akar yang membuat semuanya berantakan. Secara konsep hilirisasi disebut “the best concept ever” dan Indonesia memang harus melakukannya, tetapi implementasinya terlalu banyak “tautan” kepentingan. Analoginya: jika ada 9,6 elemen yang menolak, elemen itu bisa diidentifikasi dan dibuatkan contingency plan serta mitigasi, tetapi kebanyakan orang sudah punya terlalu banyak keterkaitan kepentingan sehingga sulit membuat solusi bersih. Contoh konkret AMDAL: di lapangan AMDAL hanya memenuhi formalitas dokumen tanpa substansi, dan sebaliknya bisa terjadi substansi sudah bagus tetapi dokumen dianggap belum memenuhi syarat.

Rent-seeker dan suap

Dosen menjelaskan rent-seeker sebagai pihak yang mengambil manfaat dari sistem tanpa mengembalikannya ke masyarakat. Contohnya suap: dalam transaksi ideal tidak perlu, tetapi di lapangan dianggap perlu karena “tidak ada pelicin, tidak jalan”; istilahnya grease payment, wilayah abu-abu etika bisnis. Dampaknya: suap tidak memberi nilai tambah, membebankan biaya ke masyarakat dan konsumen lewat harga, dan menurunkan daya saing nasional.

Pertanyaan mahasiswa dan jawabannya

Bapak Adi (metodologi)

Bagaimana menentukan hasil netral, ambivalen, menolak, atau bersyarat? Dari sudut pandang perusahaan, masyarakat, observasi, atau survei? Jawaban kelompok (Speaker 3 dan Speaker 10): data dari sumber publik di internet, bukan survei primer; penilaian holistik mencakup sudut pandang perusahaan, masyarakat dan lingkungan, serta pekerja dan masyarakat adat. Untuk Utilitarianism, tim mengecek apakah data memenuhi kriteria manfaat sebanyak-banyaknya tanpa mengabaikan kerugian, sehingga hasilnya ambivalen tergantung jangka waktu dan cakupan dampak.

Bapak Armin (konteks lapangan)

Kondisi antar lokasi bervariasi. Sorowako (dulu INCO, kini terafiliasi Brazil, merujuk Vale) lingkungan dan dukungan masyarakatnya sangat baik karena konturnya punya bendungan besar sehingga smelter memakai PLTA; udara dan air dilaporkan bersih. Ternate berdampak cukup baik. Papua dan Morowali banyak masalah karena kontur tidak mendukung PLTA sehingga bergantung batubara. Pertanyaannya: yang perlu dievaluasi secara etis kebijakan hilirisasinya, atau implementasi dan corporate governance di tiap lokasi? Banyak perusahaan tambang mampu menerapkan good governance (disebut “Aman Mineral”). Ia juga menilai konsep “energi bersih” untuk smelter utopis: smelter butuh energi besar dan kontinu, dan listrik grid murni biayanya tidak menutup, terbukti gagal di berbagai tempat (disebut kasus “Laman Mineral”, nama tidak jelas di rekaman). Pilihan paling layak: PLTA jika kontur mendukung, lalu batubara sebagai pilihan kedua yang paling masuk akal secara ekonomi di lokasi seperti Morowali. Yang realistis bukan menghapus batubara total, melainkan mereduksi emisi lewat teknologi. Kesimpulannya, konteks geografis dan tata kelola perusahaan ikut menentukan dampak etis, bukan semata kebijakan nasional.

Individu atau sistem

Peserta mengakui semua pihak berpotensi jadi bagian masalah, lalu bertanya apakah korupsi dan inefisiensi ini karena individu atau sistem. Dosen merujuk teori seorang peneliti Jerman (nama tidak disebutkan) yang meneliti Peru pada masa Presiden Fujimori: masalah sistemik semacam ini sengaja diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan, memperoleh keuntungan finansial dalam periode kekuasaan tertentu (misalnya siklus lima tahunan pemilu), dan mengontrol elit lewat saling ketergantungan. Pola serupa mungkin berlaku di Indonesia: jika seseorang (dicontohkan “Mas Imam” secara hipotetis) berkuasa dan punya informasi yang bisa membuka kesalahan pihak lain, terjadi kesepakatan “tahu sama tahu” antar elit politik dan bisnis yang saling menguntungkan, sementara masyarakat tidak dapat apa-apa. Indikator empirisnya rasio Gini: semakin tinggi, semakin timpang distribusi kekayaan.

Kesimpulan kelas

Dosen menekankan tiga hal. Pertama, faktor individu tetap penting: sistem berjalan karena individu di dalamnya, tetapi jika sistem sudah rusak orang baik pun bisa terseret. Kedua, dunia sudah “running” sejak lama sehingga tidak mungkin di-reset dari nol; perbaikan harus bersama-sama. Ketiga, sikapnya optimis: situasinya menantang tetapi rewarding jika berhasil diperbaiki. Dosen meyakini peserta sudah punya pengalaman transaksi B2B dan hubungan dengan pemerintah yang polanya mirip kasus Sorowako dan Morowali.

Benang merah dua sesi: kasus Djarum maupun hilirisasi nikel menunjukkan manfaat ekonomi yang besar dan terukur berhadapan dengan biaya sosial-lingkungan yang tersebar, tertunda, dan sulit dikuantifikasi. Penilaian etis yang valid membutuhkan pendekatan pluralistik dengan banyak teori, dan akar masalah sering bukan di tataran etika semata, melainkan ketidakpastian hukum dan sistem rent-seeking yang terstruktur.

C. Studi kasus Kelompok 2: Hilirisasi Nikel Indonesia

Fakta studi kasus

Anatomi kebijakan

Hilirisasi nikel disebut satu instrumen regulasi yang mengubah struktur industri nikel nasional.

- Instrumen: Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 melarang ekspor bijih nikel, berlaku efektif 1 Januari 2020.
- Mekanisme: bijih wajib diolah di dalam negeri, dan kepemilikan smelter menjadi syarat masuk kawasan industri.
- Sengketa: Panel WTO memutus kebijakan ini melanggar aturan perdagangan pada November 2022.

Kronologi

2014: larangan pertama, lalu direlaksasi. 2019: Permen ESDM Nomor 11 terbit. 2020: larangan berlaku efektif. 2022: Panel WTO memenangkan Uni Eropa. 2025: ekspor olahan mencapai 40 miliar dolar.

Menurut kelompok, manfaat kebijakan ini besar, terukur, dan terkonsentrasi, sedangkan bebannya tersebar, tertunda, dan sulit dikuantifikasi.

Dua narasi atas fakta yang sama

Kedua narasi bersandar pada data resmi yang sama sahnya; yang disengketakan kriteria penilaiannya.

Narasi pendukung (“hilirisasi berdaulat”):

- 40 miliar dolar nilai ekspor produk nikel olahan pada 2025, naik dari 3 miliar dolar pada 2020.
- 41,5 miliar dolar investasi terkumpul di kawasan IMIP Morowali sampai Desember 2025.
- 166 ribu pekerja terserap di IMIP dan IWIP, dari 35.952 orang pada 2020.
- Indonesia menjadi pemasok terbesar dan simpul utama rantai pasok baterai dunia.

Narasi penentang (“ekstraksi berbiaya sosial”):

- Upah pokok 3 sampai 3,6 juta rupiah per bulan, di bawah upah minimum Morowali 2025 sebesar 3,7 juta.
- 107 pekerja meninggal dan 155 pekerja luka pada 104 kecelakaan smelter sepanjang 2019 sampai 2025.
- 163 ribu hektare tutupan pohon hilang di Halmahera; industri nikel memegang 76 persen PLTU.
- Hanya 4,35 persen nilai tambah yang tinggal di Morowali; tingkat kemiskinannya 12,58 persen.

Beban yang tidak masuk neraca ekspor: sungai Ake Jira tidak lagi layak dipakai warga, dan 40 persen wilayah adat O Hongana Manyawa sudah berizin tambang. Dalam analisis disebut juga lembur sampai 13 jam, O Hongana Manyawa sekitar 300 sampai 500 jiwa, pembangkit batu bara di dalam kawasan sebagai sumber listrik pengolahan, dan kabupaten penghasil lebih miskin daripada rata-rata provinsinya.

Sumber

Crane dan Matten (2019) Bab 3; Sen (2000); Liu (2018); Rawls (1971); Universal Declaration of Human Rights (1948); UN Guiding Principles (2011). Data kasus ditelusuri Agustus 2026 dari pengelola kawasan IMIP dan IWIP, Badan Pusat Statistik, dan dokumen putusan panel WTO.

Analisis yang dibuat kelompok

Dilemanya: manfaat ekonomi yang terukur dan terkonsentrasi (ekspor, investasi, lapangan kerja, posisi dalam rantai pasok baterai) berhadapan dengan beban yang tersebar dan tertunda (upah di bawah minimum, kecelakaan kerja, deforestasi, PLTU batu bara, sungai tercemar, wilayah adat berizin tambang, nilai tambah yang tidak tinggal di daerah). Ini tidak bisa diselesaikan satu kriteria, jadi sembilan teori dipakai pada fakta yang sama.

Lima teori modernis

1. Egoism: NETRAL. Jangka pendek, kebijakan jelas melayani kepentingan Indonesia. Jangka panjang, biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini pembangkit batu bara belum diinternalisasi. Kepentingan diri yang dihitung cermat justru menuntut biaya tertunda itu dimasukkan sejak awal.
2. Utilitarianism: AMBIVALEN. Act utilitarianism cenderung mendukung karena manfaat 166 ribu lapangan kerja nyata dan terukur, sedangkan kerugiannya tersebar. Rule utilitarianism menolak: bila setiap negara pemilik cadangan mengolah dengan tenaga batu bara, tambahan emisinya membatalkan manfaat transisi energi yang justru jadi pembenarnya.
3. Ethics of duty: MENOLAK. Maksimnya “pengolahan boleh dipercepat sambil menunda standar upah, keselamatan, dan lingkungan”; jika diuniversalkan, standar itu kehilangan daya ikat. Formulasi kedua juga gagal karena upah di bawah minimum dan lembur sampai 13 jam menjadikan pekerja sarana semata.
4. Ethics of rights: BERSYARAT. Hak atas pekerjaan terpenuhi bagi 166 ribu pekerja, dan sampai titik itu kebijakan bisa dipertahankan. Tetapi hak atas kondisi kerja yang adil, kesehatan, air bersih, dan tanah leluhur terlanggar bersamaan. UNGP menuntut penghormatan pada seluruh relasi bisnis.
5. Justice: MENOLAK. Manfaat mengalir ke penerimaan nasional dan pemodal, beban terkonsentrasi pada pekerja kawasan, warga hilir sungai, dan masyarakat adat. Kabupaten penghasil lebih miskin daripada rata-rata provinsinya dan hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di daerah.

Catatan kelompok: act dan rule utilitarianism satu klasifikasi tetapi hasilnya berbeda; pembedanya unit analisis, tindakan tunggal atau kelas tindakan.

Empat teori alternatif

6. Virtue ethics: MENOLAK PEMBANDING. Pembanding yang dipakai selama ini adalah keadaan sebelum hilirisasi, bukan standar industri terbaik yang tersedia hari ini. Aktor berkarakter baik mengukur diri pada standar tertinggi yang bisa dicapai.
7. Ethic of care: MENUNTUT PEMULIHAN. Warga hilir sungai dan sekitar 300 sampai 500 jiwa O Hongana Manyawa adalah pihak yang berelasi, bukan variabel biaya. Yang dituntut pemulihan sungai dan wilayah lindung, bukan penghentian mendadak.
8. Discourse ethics: MENOLAK PROSEDUR. Warga terdampak bukan pihak dalam perumusan kebijakan maupun perizinan kawasan. Syarat keterlibatan setara tidak terpenuhi, dan cacat prosedur cukup untuk membatalkan keabsahan hasilnya.
9. Postmodern ethics: RELATIVISTIK. “Hilirisasi” berkonotasi kemajuan, “ekstraksi” berkonotasi pengurasan, padahal keduanya menamai peristiwa yang sama. Istilah “nikel hijau” dipakai untuk pengolahan yang listriknnya bertumpu pada batu bara.

Keempat teori ini menyoroti yang luput dari lima teori sebelumnya: pembanding, relasi, keterwakilan, pilihan istilah.

Rekap sembilan penilaian

Teori	Penilaian
Egoism	Netral
Utilitarianism	Ambivalen
Ethics of duty	Menolak
Ethics of rights	Bersyarat
Justice	Menolak
Virtue ethics	Menolak pembanding
Ethic of care	Menuntut pemulihan
Discourse ethics	Menolak prosedur
Postmodern ethics	Relativistik

Rangkuman kelompok: enam menolak, satu bersyarat, satu ambivalen, dan satu netral karena mengakui keterbatasan teorinya. Tidak satu pun memberi dukungan tanpa syarat.

Empat proposisi

1. Perbandingan masa lalu tidak normatif. Lebih baik daripada ekspor bijih mentah tidak dengan sendirinya memadai; virtue ethics menuntut pembanding standar tertinggi.
2. Klaim hijau gugur pada sumber energi. Pengolahan bertenaga batu bara di dalam kawasan tidak bisa disebut hijau; postmodern ethics membacanya sebagai alat pembenar.
3. Distribusi manfaat dan beban timpang. Hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di daerah, kabupaten penghasil lebih miskin daripada rata-rata provinsi; Rawls menolaknya.
4. Prosesnya cacat sejak perumusan. Warga terdampak bukan pihak dalam perizinan dan perencanaan kawasan; discourse ethics membatalkan hasilnya.

Kelompok menegaskan: menolak klaim “nikel hijau” tidak sama dengan menolak hilirisasi; keduanya persoalan terpisah.

Pihak yang dirugikan

Pekerja kawasan (upah di bawah minimum, lembur panjang, 107 meninggal dan 155 luka); warga hilir sungai Ake Jira; masyarakat adat O Hongana Manyawa (sekitar 300 sampai 500 jiwa, 40 persen wilayahnya berizin tambang); masyarakat kabupaten penghasil yang tetap lebih miskin; generasi mendatang yang menanggung biaya emisi dan pemulihan lingkungan yang belum diinternalisasi.

Tiga simpulan

1. Konvergensi, bukan kesepakatan: sembilan teori berangkat dari premis berbeda tetapi mayoritasnya bermuara ke arah yang sama. Ini bukti terkuat pluralisme.
2. Yang gugur bukan kebijakan hilirisasinya, melainkan klaim bahwa kebijakan ini sudah etis. Upah, keselamatan, lingkungan, dan sumber energinya masih bisa diperbaiki.
3. Kasus masih berlangsung: kebijakan berjalan, sengketa dagang belum tuntas, angka berubah tiap tahun. Kasus yang belum selesai justru paling layak didiskusikan.

Tiga implikasi manajerial

1. Internalisasi biaya tertunda: biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini pembangkit masuk neraca sejak perencanaan.
2. Pelibatan pihak yang absen: pekerja, warga hilir, dan masyarakat adat diberi keterwakilan formal dalam panitia keselamatan dan perizinan.
3. Pengujian multiteori: klaim yang lolos utilitarianism kerap gugur pada keadilan distributif dan discourse ethics, jadi klaim etis perlu diuji lebih dari satu teori.

Pelajaran penutup

Manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar. Justru karena itu, beban yang tersebar perlu dihitung lebih dahulu.

D. Jawaban contoh soal: kebijakan hilirisasi nikel Indonesia

Deskripsi kasus. Lewat Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai awal 2020 dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri. Hasilnya besar dan terukur: ekspor produk olahan naik dari 3 miliar dolar (2020) menjadi 40 miliar dolar (2025), investasi di kawasan IMIP Morowali 41,5 miliar dolar, dan pekerja di IMIP dan IWIP mencapai 166 ribu orang. Bebananya tersebar dan tertunda: upah pokok Rp3 sampai 3,6 juta di bawah UMK Morowali Rp3,7 juta; 107 pekerja meninggal dan 155 luka dalam 104 kecelakaan smelter (2019 sampai 2025); 163 ribu hektare tutupan hutan hilang di Halmahera; 76 persen listrik industri nikel dari PLTU batu bara; hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di Morowali; sungai Ake Jira tidak lagi layak dipakai warga; dan 40 persen wilayah adat O Hongana Manyawa sudah berizin tambang. Panel WTO memutuskan kebijakan ini melanggar aturan perdagangan pada November 2022; sengketa belum selesai.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilemanya adalah manfaat nasional yang besar dan terpusat (kedaulatan sumber daya, nilai tambah, lapangan kerja, posisi dalam rantai pasok baterai) berhadapan dengan beban yang jatuh pada pihak yang paling lemah (pekerja, warga hilir sungai, masyarakat adat, generasi mendatang). Pertanyaan etisnya bukan “hilirisasi atau tidak”, tetapi “bolehkah standar upah, keselamatan, dan lingkungan ditunda demi kecepatan pengolahan”.

Uji dengan sembilan teori Bab 3 memberi jawaban yang searah. Act utilitarianism mendukung karena lapangan kerja nyata, tetapi rule utilitarianism menolak karena jika semua negara mengolah dengan batu bara, manfaat transisi energi batal. Ethics of Duty (Kant) menolak karena aturan “percepat pengolahan sambil menunda standar” tidak bisa diberlakukan untuk semua orang, dan pekerja dengan upah di bawah minimum serta lembur 13 jam diperlakukan sekadar alat. Ethics of Rights bersyarat: hak atas pekerjaan terpenuhi, tetapi hak atas kondisi kerja adil, kesehatan, air bersih, dan tanah leluhur dilanggar (UN Guiding Principles menuntut penghormatan hak di seluruh hubungan bisnis). Theory of Justice (Rawls) menolak karena di balik veil of ignorance tidak ada orang yang mau menjadi warga hilir sungai atau pekerja smelter. Virtue Ethics menolak alasan “lebih baik daripada ekspor bijih mentah”. Ethic of Care menuntut pemulihan sungai dan wilayah lindung. Discourse Ethics menolak prosedurnya karena warga terdampak tidak dilibatkan dalam perizinan. Postmodern Ethics membongkar istilah “nikel hijau” untuk pengolahan bertenaga batu bara.

Prinsip yang dilanggar, ringkasnya: distributive justice dan procedural justice, hak pekerja dan masyarakat adat, kejujuran dalam klaim “hijau”, dan keadilan antargenerasi.

Pelakunya siapa?

Di level sistem: pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemberi izin yang tidak menyertakan standar sosial dan lingkungan yang mengikat sejak awal, serta aparat yang membiarkan AMDAL menjadi formalitas. Di level organisasi: pengelola kawasan dan perusahaan smelter (banyak di antaranya investasi asing) yang membayar di bawah upah minimum, mengabaikan keselamatan, dan memilih PLTU batu bara karena murah. Di level individu: manajer yang menargetkan produksi tanpa menghitung keselamatan, dan pejabat yang menukar izin dengan kepentingan. Diskusi kelas menegaskan ini soal pelaksanaan dan tata kelola di tiap lokasi, bukan soal konsep hilirisasinya: Sorowako yang memakai PLTA berjalan jauh lebih bersih daripada Morowali.

Adakah yang dirugikan?

Pekerja kawasan (upah di bawah minimum, lembur panjang, 107 kematian, 155 luka). Warga hilir sungai Ake Jira yang kehilangan akses air bersih. Masyarakat adat O Hongana Manyawa (sekitar 300 sampai 500 jiwa) yang wilayahnya berizin tambang. Masyarakat kabupaten penghasil yang tetap miskin (12,58 persen) karena nilai tambah mengalir keluar. Generasi mendatang yang menanggung emisi, deforestasi, dan biaya pemulihan. Dan Indonesia sendiri yang menghadapi sanksi dagang serta hilangnya kepercayaan atas klaim “hijau”. Pihak yang diuntungkan: negara (penerimaan), pemodal, dan 166 ribu pekerja yang mendapat pekerjaan.

Lesson learned-nya apa?

Pertama, manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar, karena itu beban yang tersebar harus dihitung lebih dulu. Kedua, satu teori tidak cukup; klaim yang lolos Utilitarianism bisa gugur di distributive justice dan Discourse Ethics, jadi uji dengan banyak teori adalah cara menilai yang lebih jujur. Ketiga, yang gugur adalah klaim bahwa kebijakan ini sudah etis, bukan kebijakannya; upah, keselamatan, energi, dan lingkungan masih bisa diperbaiki. Keempat, komentar dosen dan mahasiswa: akar masalah di Indonesia sering bukan di lapisan ethical melainkan di lapisan legal (ketidakpastian hukum, AMDAL formalitas, rent seeking), dan masyarakat lokal sering dijadikan kambing hitam padahal kerusakan besar dilakukan perusahaan. Kelima, keadilan antargenerasi: lingkungan bukan warisan nenek moyang tetapi hak anak cucu.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Masukkan biaya yang tertunda sejak perencanaan: biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini PLTU masuk hitungan proyek. Libatkan pihak yang selama ini absen: pekerja, warga hilir, dan masyarakat adat punya kursi resmi dalam panitia keselamatan dan proses perizinan (syarat dasar Discourse Ethics). Tegakkan upah minimum, batas jam kerja, dan standar keselamatan dengan audit independen, bukan laporan perusahaan sendiri. Pilih energi sesuai keadaan setempat: PLTA bila memungkinkan, dan bila terpaksa batu bara, wajib teknologi penurunan emisi dengan tenggat transisi yang jelas. Buat rumus bagi hasil agar nilai tambah lebih banyak tinggal di daerah. Jujur dalam pelabelan: jangan sebut produk “hijau” sebelum sumber energinya bersih. Di level pengambil kebijakan: uji dengan banyak teori sebelum klaim etis diumumkan, dan kepastian hukum agar standar tidak bisa “ditawar”.

Bab 4. Making Decisions in Business Ethics: Descriptive Ethical Theories

A. Materi buku

Apa itu keputusan etis?

Menurut Morris (2004), begitu kita memakai bahasa “benar/salah”, kita sudah lebih dulu mengenali situasinya sebagai moral. Contoh: mengunduh album Beyoncé dari teman. Bagimu hal biasa, bagi label rekaman ini pencurian hak cipta. Tiga ciri keputusan yang punya status moral:

1. **Berdampak signifikan pada orang lain.** Menyalin album berdampak pada label, musisi, dan pihak lain yang memproduksi.
2. **Ada pilihan.** Kalau kamu menyalin tanpa sadar, tidak ada pilihan. Saat seseorang sadar punya pilihan etis, ia menghadapi ethical dilemma.
3. **Dipandang relevan secara etis oleh satu atau lebih pihak.** Pinjaman bank untuk proyek infrastruktur terlihat netral, tetapi aktivis yang khawatir soal warga lokal dan lingkungan menganggapnya sangat bermuatan etis.

Model pengambilan keputusan etis

Model deskriptif menggambarkan tahapan yang dilalui orang dan pengaruh pada proses itu. Schwartz (2016) membedakan dua perspektif. Perspektif rationalist mengasumsikan ada penalaran logis sebelum penilaian etis; mayoritas teori, termasuk bab ini, memakainya. Perspektif intuitionist atau sentimentalist (Jonathan Haidt) menekankan intuisi moral yang cepat dan emosi: kamu “langsung tahu” apa yang benar. Schwartz mencoba menggabungkan keduanya.

Rest’s Four-Stage Model

Kerangka paling sering dipakai adalah empat tahap James Rest (1986). Tabel 4.1:

Tahap	Nama	Penjelasan
1	Awareness	Menyadari ada isu moral; disebut juga recognition.
2	Judgement	Pengambilan keputusannya sendiri; penalaran moral.
3	Intent	Niat moral terbentuk; motivasi moral.
4	Behaviour	Bertindak sesuai niat; implementasi.

Keempat tahap berbeda secara konseptual: sampai di satu tahap tidak otomatis lanjut ke berikutnya. Tenaga penjual tahu berbohong itu salah (judgement), tetapi karena target agresif ia tidak selalu jujur (behaviour). Manajer pembelian sadar hadiah dari pemasok itu meragukan (recognition), tetapi menunda penilaian sampai ada yang mempertanyakan.

Hubungan dengan teori normatif

Teori normatif terutama berperan di tahap judgement. Banyak teori bisnis bertumpu pada konsekuensialisme, dan kebanyakan orang (terutama yang muda, berpendidikan, berpenghasilan tinggi) memang konsekuensialis (Johansson-Stenman 2012).

Contoh dari Joel Bakan (2004): kasus General Motors Chevrolet Malibu. GM memindahkan tangki bahan bakar meski tahu risiko kebakaran naik saat ditabrak dari belakang. Insinyur GM menghitung: 500 kematian per tahun dikali 200.000 dolar AS ganti rugi, dibagi 41.000.000 mobil, hasilnya 2,40 dolar AS per mobil. Biaya pencegahan 8,59 dolar AS per mobil. Jadi GM “menghemat” 6,19 dolar AS per mobil dengan membiarkan orang meninggal.

Kasus serupa: Ford Pinto (Gioia 1992) dan penarikan sakelar GM seharga 57 sen pada 2014 yang butuh sepuluh tahun dan menyebabkan setidaknya 13 kematian. Kamar Dagang AS menyebut analisis seperti ini “ciri perilaku korporasi yang baik”. Alasdair MacIntyre: menimbang biaya dan manfaat, “itulah bisnis”.

Pengaruh individu versus situasional

Individual factors adalah ciri pengambil keputusan, bawaan (usia, gender) maupun hasil pengalaman (pendidikan, kepribadian). Situational factors adalah ciri konteks kerja (imbalance, peran, budaya organisasi) dan isu itu sendiri (moral intensity, moral framing).

Figure 4.1 (dari Rest 1986 dan Jones 1991): di tengah ada empat kotak berurutan, mengenali isu moral, membuat penilaian moral, menetapkan niat moral, melakukan perilaku moral. Di atasnya individual factors menekan ke bawah, di bawahnya situational factors menekan ke atas. Kedua kelompok faktor memengaruhi setiap tahap. Keterbatasannya: tahap dan pengaruh saling berkaitan, model hanya penyederhanaan, dan kebanyakan lahir di AS.

Perspektif internasional

Di AS dan Asia, fokus pada aktor individu (pilihan dalam batasan). Di Eropa, fokus pada desain institusi (batasannya sendiri). Tiga tokoh Eropa:

- **Emile Durkheim** (Prancis): komunitas moral baru muncul dari pekerjaan karena Revolusi Industri mengikis nilai tradisional.
- **Max Weber** (Jerman): membedakan ethic of absolute ends (keyakinan moral sejati) dan ethic of responsibility (tujuan organisasi sebagai imperatif moral tertinggi).
- **Zygmunt Bauman** (Polandia): tuntutan loyalitas, disiplin, dan kepatuhan birokrasi menetralkan “impuls moral” individu.

Peneliti AS menekankan agensi individu (walau Philip Zimbardo menyumbang soal basis institusional). Peneliti Asia cenderung meniru pendekatan AS.

Pengaruh individu

Wirausahawan mungkin berpikir berbeda karena kreatif dan toleran risiko (Harris, Sapienza & Bowie 2009), tetapi terlalu sederhana menyimpulkan ada orang yang “lebih etis”. Tabel 4.2:

Faktor	Pengaruh
Usia dan gender	Bukti campur aduk.
Karakteristik nasional dan budaya	Signifikan.
Pendidikan dan pekerjaan	Agak tidak jelas.
Cognitive Moral Development	Kecil tetapi signifikan.
Locus of control	Terbatas, tetapi memprediksi cara membagikan kesalahan atau pujian.
Personal values	Signifikan.
Personal integrity	Mungkin signifikan, jarang diuji.
Moral imagination	Menjanjikan, belum diuji.

Usia dan gender

Gender paling sering diteliti (Craft 2013), tetapi tidak konklusif. Dari 38 studi, sepuluh menyimpulkan perempuan lebih etis, lainnya menunjukkan laki-laki lebih konsisten, dan banyak tidak menemukan perbedaan. Chen dkk. (2016): gender mencakup jenis kelamin biologis, kualitas psikologis, dan sikap peran gender, dan hampir semua studi mengabaikan identitas non-biner. Usia juga campur aduk: terlalu umum menyebut kelompok usia tertentu “lebih etis”.

Karakteristik nasional dan budaya

Kebangsaan berpengaruh signifikan, bukan hanya antara negara maju dan berkembang, tetapi juga antarnegara Eropa, antara Eropa dan AS, bahkan antaretnis di satu negara. Riset Geert Hofstede (survei karyawan IBM, kebanyakan laki-laki kulit putih berpendidikan tinggi) menjelaskan “pemrograman mental” lewat enam dimensi:

1. **Individualism/collectivism**: otonom untuk diri sendiri, versus kerja kelompok dan tujuan komunitas.
2. **Power distance**: sejauh mana kekuasaan yang tidak merata diterima.
3. **Uncertainty avoidance**: preferensi pada kepastian dan aturan.
4. **Masculinity/femininity**: uang dan benda, versus orang dan relasi.
5. **Long-term/short-term orientation**: ketekunan dan hemat, versus “muka” dan hasil cepat.
6. **Indulgence**: sejauh mana pemuasan dorongan menikmati hidup dibolehkan.

Budaya individualis (Eropa utara, Amerika) merenungkan masalah etis sendirian; budaya kolektifis (Eropa selatan, Amerika Latin) berkonsultasi dengan kelompok. Budaya power distance tinggi (Jepang, Tiongkok) kurang berani mempertanyakan atasan. Kritik: McSweeney (2002) dan Baskerville-Morley (2005) menolak bahwa budaya nasional ada dan menyebut dimensinya tidak punya daya prediksi. Dimensi masculinity/femininity dianggap usang dan mereproduksi prasangka gender (Moulettes 2007). Globalisasi mengikis konsistensi nilai: konsultan IT Yunani dengan MBA Manchester dan pengalaman di bank Amerika di Frankfurt berbeda dengan manajer IT Yunani yang selalu di Athena.

Pendidikan dan pekerjaan

Mahasiswa bisnis AS punya perkembangan moral lebih rendah daripada mahasiswa hukum, lebih mungkin menyontek, dan lebih egois (McCabe, Dukerich & Dutton 1991), meski studi baru lebih rumit. Nilai bisa bergeser karena lingkungan kerja (film *The Big Short* soal keserakahan di sektor keuangan). Pelatihan bisnis tanpa etika memperkuat anggapan bisnis tidak perlu moralitas (Treviño & Nelson 2014).

Cognitive Moral Development (Kohlberg)

Cognitive Moral Development (CMD) adalah teori tentang tingkat penalaran moral yang bisa diterapkan individu sesuai kapasitas kognitifnya. Lawrence Kohlberg (1969) menyusun tiga level: level satu peduli pada kepentingan diri serta imbalan dan hukuman; level dua melakukan yang diharapkan orang lain; level tiga keputusan otonom berdasarkan hak dan keadilan. Tiap level punya dua tahap (Tabel 4.3):

Level	Tahap	Penjelasan	Ilustrasi bisnis
I Preconventional	1 Obedience and punishment	Benar/salah ditentukan imbalan dan hukuman dari otoritas.	Berbuat tidak etis karena mengira perusahaan akan memberi imbalan atau tidak menghukum.
I	2 Instrumental purpose and exchange	Kepentingan sendiri; benar berarti adil dalam pertukaran.	Menutupi ketidakhadiran rekan supaya nanti ditutupi juga.
II Conventional	3 Interpersonal accord and conformity	Memenuhi harapan rekan terdekat.	Memakai telepon, internet, dan email kantor untuk urusan pribadi karena semua orang melakukannya.
II	4 Social accord and system maintenance	Mengikuti kesepakatan masyarakat umum.	Manajer pabrik memberi gaji di atas minimum industri agar dianggap layak oleh konsumen dan kelompok penekan.

Level	Tahap	Penjelasan	Ilustrasi bisnis
III Post-conventional	5 Social contract and individual rights	Menilai berdasarkan hak dan kontrak dasar masyarakat.	Manajer humas mengungkapkan produk berbahan rekayasa genetika demi hak konsumen untuk tahu, meski tidak diwajibkan.
III	6 Universal ethical principles	Keputusan otonom berdasarkan prinsip universal pilihan sendiri.	Manajer pembelian berhenti membeli bahan yang diuji pada hewan karena melanggar hak hewan.

CMD menilai bagaimana keputusan dicapai, bukan apa yang diputuskan, tetapi Kohlberg berpendapat makin tinggi tahap, makin “etis”. Temuan empiris: kebanyakan orang, termasuk manajer, bernalar di level II (Weber 1990). Treviño & Nelson (2014): “[Kebanyakan] individu bukan pengambil keputusan otonom yang mengikuti kompas moral internal. Mereka melihat ke atas dan ke sekeliling untuk melihat apa yang dilakukan atasan dan rekan, dan memakai isyarat itu sebagai panduan.” Artinya konteks sangat berpengaruh.

Tiga kritik CMD (dibangun dari wawancara laki-laki muda Amerika, bukan konteks bisnis):

- **Bias gender:** Carol Gilligan (1982) menilai teori ini menekankan prinsip abstrak subjek laki-laki, sedangkan perempuan cenderung memakai Ethic of Care: empati dan menjaga relasi.
- **Penilaian nilai implisit:** Derry (1987) menilai CMD mengistimewakan hak dan keadilan; Kohlberg menyisipkan nilainya sendiri ke teori yang seharusnya deskriptif.
- **Invariansi tahap:** orang bisa mundur atau bernalar berbeda di situasi berbeda. Fraedrich & Ferrell (1992) dan Weber (1990) menemukan manajer bernalar berbeda di situasi kerja dan non-kerja.

Kesimpulan: CMD penting, tetapi pengaruhnya lebih terbatas daripada klaim Kohlberg.

Locus of control

Locus of control adalah sejauh mana seseorang percaya ia mengendalikan peristiwa hidupnya. Locus internal: peristiwa dibentuk usaha sendiri. Locus eksternal: hasil tindakan orang lain, keberuntungan, atau nasib. Kalau nilai ujianmu rendah, orang eksternal menyalahkan dosen, orang internal bertanya apakah ia cukup belajar. Treviño & Nelson menduga orang internal lebih bertanggung jawab dan tahan tekanan kelompok, tetapi risetnya campur aduk (Singhapakdi & Vitell 1990 tidak menemukan efek; Chiu 2003 menemukan). Tiga faktor berikut lebih langsung.

Personal values

Personal values adalah keyakinan tentang perilaku dan tujuan yang diinginkan, stabil, dan memengaruhi keputusan. Rokeach (1973) menyebut tiga cirinya: bertahan lama, memengaruhi perilaku, menyangkut kesejahteraan individu atau kolektif. Contoh: kebebasan, kesetaraan, tanggung jawab, kejujuran. Nilai eksekutif memengaruhi dorongan CSR (Chin dkk. 2013; Hemingway 2013), tetapi mengukurnya sulit karena orang punya lebih dari 70 nilai operatif. Banaji dkk. (2003): meski sadar membenci rasisme atau seksisme, banyak dari kita membuat keputusan rasis atau seksis karena bias tak sadar. “Kebanyakan kita tidak seetis yang kita kira.”

PIC (bioteknologi babi) menetapkan nilai integritas, rasa hormat, dan inovasi. Values congruency (keselarasan nilai personal dan organisasi) ideal untuk motivasi, tetapi belum tentu untuk keputusan etis: profesional di pendidikan, kedokteran, farmasi, akuntansi, dan jurnalisme bisa melihat bahaya menyelaraskan etika profesi dengan nilai organisasi yang berorientasi pasar. Practitioner Spotlight 4 menampilkan Brigadir Rajiv Williams (Jindal Stainless, India) yang menekankan nilai “Respect”.

Personal integrity dan whistleblowing

Personal integrity adalah kepatuhan konsisten pada seperangkat prinsip moral. Intinya konsistensi (Brown 2005): keutuhan, kata dan tindakan, dalam kesulitan, setia pada diri sendiri. Disebut “walking the talk”. Banyak diteliti pada pemimpin, jarang pada pekerja biasa.

Integritas sentral dalam whistleblowing: tindakan sengaja karyawan mengungkapkan, internal atau eksternal, pelanggaran etis atau hukum yang dipersepsikan dilakukan organisasinya. Contoh: insinyur menemukan masalah keamanan produk, diminta atasan mengabaikannya, lalu melapor ke regulator atau wartawan. Whistleblower sering mengalami viktimisasi, dilewati promosi, dipecat, bahkan daftar hitam (Rothschild & Miethe 1999). Pelanggaran kecil pun butuh integritas, misalnya menolak kebiasaan rekan mencuri barang dari gudang.

Perlindungan: di AS ada Sarbanes-Oxley (pelaporan anonim ke komite audit). Di Eropa membingungkan karena prosedur global beberapa perusahaan AS melanggar hukum perlindungan data Uni Eropa. Swedia punya “openness laws”, Jerman works council, Norwegia, Rumania, dan Inggris undang-undang khusus. Ethics in Action 4.1 (Kate Kenny 2015): whistleblower menghemat rata-rata 3 juta dolar AS per kasus, tetapi Eileen Foster (Countrywide) tak dibalas 145 lamaran pertamanya dan Martin Woods (Wachovia) kehilangan tawaran kerja.

Moral imagination

Moral imagination adalah kepekaan akan beragam kemungkinan dan konsekuensi moral, serta kemampuan membayangkan rentang luas isu dan solusi (Werhane 1998). Singkatnya, kreativitas menghadapi dilema etis, didorong temuan bahwa orang sering mengesampingkan moralitas pribadi saat bekerja (Jackall 1988). Godwin (2015) menemukan pemakainya lebih mungkin menghasilkan hasil yang saling menguntungkan bagi bisnis dan masyarakat.

Pengaruh situasional

Banyak orang punya multiple ethical selves (Treviño & Nelson 2014), membuat keputusan berbeda di situasi berbeda. Ada faktor terkait isu (pekerja bar berpikir lebih dalam soal mengambil 20 euro dari kasir daripada menuangkan minuman gratis untuk teman) dan faktor terkait konteks (norma kelompok, peran, imbalan dan hukuman). Tabel 4.4:

Jenis	Faktor	Pengaruh
Isu	Moral intensity	Signifikan.
Isu	Moral framing	Kuat, terutama pada kesadaran moral.
Konteks	Imbalan	Bukti kuat.
Konteks	Otoritas	Dukungan baik.
Konteks	Birokrasi	Signifikan, riset empiris terbatas.
Konteks	Peran kerja	Mungkin, bukti kurang.
Konteks	Budaya organisasi	Kuat, implikasinya diperdebatkan.
Konteks	Konteks nasional	Terbatas, tetapi ada bukti jelas.

Moral intensity

Thomas Jones (1991): kepentingan relatif isu memengaruhi proses keputusan. Enam komponen:

1. **Magnitude of consequences:** besar kerugian bagi pihak terdampak. Kematian akibat produk cacat terasa lebih intens.
2. **Social consensus:** sejauh mana orang sepakat tindakan itu tidak etis.
3. **Probability of effect:** kemungkinan kerugian benar terjadi.
4. **Temporal immediacy:** seberapa cepat konsekuensi terjadi. Efek jangka panjang merokok terasa kurang intens.
5. **Proximity:** kedekatan sosial, budaya, psikologis, atau fisik dengan pihak terdampak. Kondisi kerja buruk di negeri sendiri terasa lebih intens.
6. **Concentration of effect:** terpusat pada sedikit orang atau tersebar tipis. Menipu satu orang 100 euro lebih intens daripada menipu perusahaan multinasional dengan jumlah sama.

Contoh: runtuhnya pabrik garmen Rana Plaza, Bangladesh (2013). Konsensus soal “sweatshop” sudah tinggi; runtuhnya gedung menambah besar konsekuensi (lebih dari seribu kematian), kesegeraan, dan konsentrasi efek. Logo Benetton, Joe Fresh, dan Primark di berita memberi “kedekatan virtual”. Hasilnya, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh ditandatangani lebih dari 150 perusahaan. O’Fallon & Butterfield (2005) meninjau 32 studi dan menemukan dukungan kuat, terutama untuk magnitude of consequences dan social consensus. Tetapi intensitas bergantung pada bagaimana isu dimaknai dalam organisasi.

Moral framing

Moral framing adalah penggunaan bahasa untuk mengungkapkan atau menyamarkan sifat etis perilaku, biasanya agar tindakan tidak etis tampak lebih bisa diterima. “Menyalin-tempel dari internet” terdengar tidak berbahaya; “saya memplagiat” terasa jauh lebih berat. Banyak orang bisnis enggan memakai istilah moral. Bird & Waters (1989) menyebutnya moral muteness: manajer membingkai ulang motif moral menjadi alasan praktis dan ekonomi karena pembicaraan moral dianggap mengancam tiga hal:

- **Harmoni:** memicu konfrontasi dan saling tuduh.
- **Efisiensi:** membuat keputusan lebih lama dan kaku.
- **Citra kekuasaan dan efektivitas:** etika dianggap idealis dan kurang tangguh.

Crane (2001) menemukan manajer program lingkungan melakukan amoralization: menjauhkan proyeknya dari label “bermotif etis” dan membungkusnya dalam rasionalitas korporat. Positifnya, keputusan baik tetap bisa dibuat asal berbahasa bisnis (Watson 2003). Negatifnya, isu yang intens dilihat sekadar masalah bisnis. Molthan-Hill (2014): moral muteness paling relevan untuk manajer Anglo-Saxon, bukan manajer Jerman yang kadang mengutamakan argumen moral soal lingkungan.

Pembingkaiian juga terjadi setelah keputusan lewat rationalization tactics (Anand, Ashforth & Joshi 2004), strategi mental yang membuat tindakan korup terasa dibenarkan. Tabel 4.5:

Strategi	Deskripsi	Contoh ucapan
Denial of responsibility	Merasa tidak punya pilihan selain ikut.	“Apa yang bisa saya lakukan? Tangan saya dipelintir.” / “Bukan urusan saya kalau perusahaan menyuap di luar negeri.”
Denial of injury	Yakin tidak ada yang dirugikan.	“Tidak ada yang benar-benar dirugikan.” / “Bisa saja lebih buruk.”
Denial of victim	Korban dianggap pantas menerimanya.	“Mereka pantas mendapatkannya.” / “Mereka memilih ikut.”
Social weighting	Mengecam pengecam; perbandingan sosial selektif.	“Kamu tidak berhak mengkritik kami.” / “Yang lain lebih buruk dari kami.”
Appeal to higher loyalties	Melanggar norma demi nilai lebih tinggi.	“Kami menjawab panggilan yang lebih penting.” / “Saya tidak melapor karena loyal pada bos.”
Metaphor of the ledger	Merasa berhak menyimpang karena sudah mengumpulkan “kredit”.	“Boleh saja pakai internet kantor untuk urusan pribadi, toh saya sering lembur.”

Yang paling membantu rasionalisasi adalah euphemistic language, bahasa yang membuat tindakan korup terdengar tidak menyinggung. Dokter Nazi di Auschwitz menyebut suntikan mematikan “eutanasia”. Contoh korporat: “restrukturisasi” untuk PHK massal dan “pembayaran fasilitasi” untuk suap. Ethics in Action 4.2 membahas BrewDog, pabrik bir Skotlandia bermerek “pemberontak” yang menjual 22% saham ke private equity AS dengan valuasi 1 miliar pound, dan membingkai bir “Trashy Blonde” sebagai “hiburan tanpa bahaya”.

Systems of reward

Orang melakukan apa yang diberi imbalan. Tenaga penjual yang dinilai dari jumlah penjualan terdoda melebihi-lebihkan produk, apalagi kalau tidak dihukum. Pelanggaran yang tidak dihukum cenderung diulang; kepatuhan yang tidak dihargai (atau dihukum, seperti whistleblowing) sulit menyebar. Ethics Resource Center (2014): satu dari lima karyawan mengalami pembalasan karena melapor, dan sekitar 40% saksi pelanggaran tidak melapor. Jackall (1988) mengutip mantan wakil presiden: “Yang benar di korporasi adalah apa yang diinginkan orang di atasmu.” Mayoritas survei menunjukkan korelasi signifikan (Craft 2013; Loe, Ferrell & Mansfield 2000).

Authority

Authority adalah kekuasaan hierarkis yang memaksa bawahan bertindak dengan cara tertentu. Karyawan mengikuti perintah eksplisit maupun implisit. Profesor yang meminta mahasiswa doctoral menilai 200 skrip dalam dua hari membuat penilaian jadi asal. Manajer juga berpengaruh lewat teladan (Mayer dkk. 2013), tetapi karyawan sering meragukan integritas atasannya. Global Business Ethics Survey 2018 (18 negara): di 12 negara lebih dari sepertiga karyawan tidak memercayai perkataan atasan; di separuh negara lebih dari seperempat tidak mendengar manajer mendukung integritas; lebih dari 1 dari 5 merasakan tekanan mengompromikan standar. Otoritas juga berpengaruh dengan membuang muka. Chhabra (2008): pelecehan seksual marak di perusahaan Asia karena manajer takut eskalasi keluhan; proporsi perempuan yang mengalaminya 40% (Tiongkok), 47% (India), 78% (Pakistan). Ethical Dilemma 4 (“Stuck in the middle?”) menempatkanmu sebagai insinyur muda yang diminta mengesahkan pembayaran kontraktor yang penunjukannya meragukan.

Bureaucracy

Bureaucracy adalah organisasi formal rasional dengan aturan rinci, hierarki impersonal, dan pembagian tugas tetap, yang cenderung mencegah refleksi moral personal. Dari Weber, Jackall, Bauman, serta Rhodes & Pullen (2018), ada empat efek negatif:

- **Suppression of moral autonomy:** karyawan jadi “robot moral” yang mengikuti prosedur tanpa bertanya.
- **Instrumental morality:** moralitas hanya berarti kepatuhan pada prosedur; loyalitas, bukan integritas, menjadi cirinya.
- **Distancing:** manajer pembelian supermarket London jarang melihat dampaknya pada buruh kopi di Kolombia.
- **Denial of moral status:** karyawan jadi “sumber daya”, konsumen jadi data preferensi, hewan jadi unit produksi.

Sisi positif menurut Paul Du Gay (2000): sebagai penumpang pesawat, pasien rumah sakit, atau warga sipil di zona perang, kita bersyukur ada prosedur yang memandu para profesional.

Work roles

Work roles adalah pola perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tertentu (Buchanan & Huczynski 2017), bisa fungsional (akuntan, insinyur) atau hierarkis (direktur, supervisor). Di ruang kuliah kita otomatis berperan “mahasiswa” dan jarang menolaknya. Nilai pribadi bisa tertekan oleh nilai peran. Peran bersifat kontekstual dan memperkuat ide multiple ethical selves.

Organizational culture

Norma kelompok menetapkan perilaku yang diterima di komunitas kerja, dan bisa bertentangan dengan aturan resmi (pekerja membajak perangkat lunak kantor). Norma masuk dalam organizational culture: makna, keyakinan, dan pengetahuan akal sehat yang dibagi anggota organisasi, terwujud dalam asumsi, norma, dan nilai. Enron mengembangkan budaya ketidakjujuran yang meruntuhkannya pada 2001 (Sims & Brinkmann 2003); krisis keuangan akhir 2000-an berakar pada budaya pengambilan risiko (Langevoort 2010). Mengelola budaya secara sengaja sangat sulit dan hasilnya tak terduga (Bab 5). Ethics on Screen 4 memakai *Fantastic Beasts and Where to Find Them* (2016): Newt Scamander mengikuti hati nurani, berhadapan dengan prosedur kaku MACUSA sebagai ilustrasi “robot moral”.

Konteks nasional

Berbeda dari “karakteristik nasional” (kebangsaan orangnya), ini soal negara tempat keputusan dibuat. Manajer Prancis di AS jadi peka soal pelecehan seksual; manajer SDM Denmark memandang kondisi kerja berbeda di Indonesia. Bailey & Spicer (2007): sikap etis manajer ekspatriat Amerika di Rusia konvergen dengan manajer Rusia.

Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. **Deskriptif vs normatif.** Apa yang terjadi versus apa yang seharusnya; normatif masuk di tahap judgement.
2. **Tiga syarat keputusan etis.** Dampak pada orang lain, ada pilihan, dipandang relevan oleh satu pihak.
3. **Rest's Four-Stage Model.** Satu tahap tidak menjamin tahap berikutnya; dipakai menganalisis VW.
4. **Figure 4.1.** Faktor individu dan situasional memengaruhi keempat tahap.
5. **Bad apples vs bad barrels.** Situasi memengaruhi pengenalan dan tindakan; organizational culture tuas utama.
6. **Kohlberg.** Tiga level, enam tahap, kebanyakan di level II, tiga kritik (Gilligan, Derry, invariansi tahap).
7. **Enam dimensi Hofstede dan kritiknya.**
8. **Enam komponen moral intensity** pada Rana Plaza dan VW; terkuat: magnitude of consequences dan social consensus.
9. **Moral framing, moral muteness, tiga alasannya,** amoralization, euphemistic language.
10. **Enam rationalization tactics** dengan contoh ucapan; diterapkan pada BrewDog dan VW.
11. **Empat efek negatif bureaucracy** dan sisi positif Du Gay.
12. **Karakteristik nasional (individu) vs konteks nasional (situasional);** Bailey & Spicer menunjukkan konvergensi.

B. Pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi pertama)

Fakta kasus Volkswagen, Boeing, dan kasus Pak Freddy

Kasus Pak Freddy dan Pak Taki (hipotetis). Pak Freddy adalah karyawan berintegritas tinggi di perusahaan Pak Taki, yang bidang usahanya secara implisit disebut “narkoba” (produk yang sulit dijual secara legal). Pak Taki memanggilnya ke ruang direksi: “Pak Freddy, saya minta target bulan ini, penjualan bulan ini itu harus tercapai. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting target penjualan kita bulan ini tercapai.” Pak Freddy berpikir “bagaimana kalau kita akalin sedikit, toh semua akan senang”, lalu mengakali; target tercapai lewat cara tidak etis. Siapa yang salah: Pak Freddy sebagai pelaku, atau Pak Taki dan sistem yang memberi target tidak realistis dan hanya peduli hasil?

Kasus Volkswagen “Dieselgate”. VW menghadapi dua tekanan: regulasi emisi Amerika Serikat yang makin ketat, dan performa, karena performa dan efisiensi adalah selling point produknya. VW memasang “defeat device”, software yang mendeteksi kapan mobil sedang diuji emisi di laboratorium. Saat diuji, kontrol emisi aktif penuh sehingga lolos; saat berkendara normal, kontrol emisi dimatikan atau dikurangi agar performa maksimal.

Respons VW setelah terungkap: denial (“minor software error”), task force yang seolah menyelesaikan masalah tetapi sebenarnya menutupi, lalu sekitar satu tahun kemudian mengakui fraud. Skalanya 11 juta unit mobil terdampak global, emisi NOx lebih dari 40 kali batas, dan ribuan dokumen dihancurkan. Kelompok menyebutnya organizational ethical failure, bukan kesalahan individu. Konsekuensi (disampaikan dosen): tuntutan hukum di Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa; kasus terungkap sekitar 2015 sampai 2016, tuntutan berjalan setahun kemudian; dampaknya ganti rugi finansial dan reputasi jangka panjang. Angka denda tidak disebut di rekaman.

Solusi usulan kelompok: ubah struktur reward agar tidak mendorong shortcut; perkuat mekanisme speak up dan perlindungan whistleblower; bangun budaya berani menantang otoritas; perkuat corporate governance untuk deteksi dini. Yang harus diperbaiki bukan software, melainkan sistem pengambilan keputusan yang membiarkan tindakan tidak etis bertahan sekitar setahun.

Kasus Boeing 737 MAX (dibahas sekilas, dilanjutkan sesi berikutnya). Airbus meluncurkan model baru, Boeing belum punya produk setara, lalu memodifikasi produk lama dan menambah sensor baru (bukan membangun dari nol) dengan nama “MAX”; konteks waktunya keterlambatan produk pada 2019. CEO dan manajemen menuntut produk cepat, sensor ditambahkan meski sistem belum siap, karyawan level bawah mengikuti perintah, dan kesalahan strategi menyebar ke bawah sampai menyebabkan crash, termasuk di Indonesia. Kesimpulan kelas: masalah bermula dari keputusan individu (CEO dan manajemen), lalu menjadi masalah kolektif organisasi. Detail teknis, tanggal, dan jumlah korban tidak disebut di rekaman.

Diskusi dan komentar dosen

Mas Imam berpendapat individu paling penting, tetapi sistem juga memengaruhi individu. Contohnya buang sampah sembarangan: peraturan Singapura dan Indonesia relatif sama, hasilnya berbeda, karena individu di Indonesia sudah “terkolektifkan” dalam kebiasaan tidak disiplin, sehingga pelanggaran kolektif menjadi pemakluman dan lama-lama menjadi budaya. Untuk Boeing, masalah bermula dari individu lalu menjadi budaya organisasi.

Dosen menjawab bahwa contoh sampah justru ada di level sistem. Singapura menegakkan disiplin dengan denda langsung, Indonesia lemah dalam penegakan hukum. Buktinya orang Singapura yang ke Malioboro atau Thamrin bisa ikut buang sampah sembarangan, sedangkan orang Indonesia yang ke Singapura jadi disiplin. Begitu juga berkendara di bawah pengaruh alkohol: di negara dengan penegakan konsisten (kendaraan ditahan, denda, pidana) masyarakat disiplin; di wilayah longgar, misalnya turis asing di Bali, kelonggaran dimanfaatkan sampai memicu protes warga lokal. Orang yang sudah masuk sistem buruk sulit keluar; dibutuhkan individu yang kuat secara nilai dan rela mengorbankan posisi, misalnya mengundurkan diri, meski itu jarang terjadi.

Pengalaman dosen memimpin proyek gedung UGM. Dosen pernah menjabat PPK, Pengguna Anggaran, Wakil Dekan bidang keuangan, dan Dekan FEB UGM, dan menangani pembangunan Pertamina Tower (dibantu Pertamina) serta Learning Center Tower (lelang lewat Unit Layanan Pengadaan, mirip LKPP). Strateginya transparansi total. Ia memanggil kontraktor, panitia, pengawas, dan penerima pekerjaan sekaligus dan berkata: “Selamat, Anda menang. Tolong dikerjakan sesuai spesifikasi, kualitas, volume, dan tepat waktu. Ini untuk anak dan cucu kita.” Lalu: “Saya tidak akan meminta apa-apa dari proyek ini.” Alasannya, ada rumor umum pejabat meminta 5 sampai 10 persen nilai proyek saat pencairan dana. Ia menegaskan: “Kalau ada permintaan uang di tengah jalan, itu bukan dari saya. Kalau ada oknum FEB UGM yang meminta, tolong saya diberi tahu.” Hasilnya kontraktor mendapat kepastian dan proses berjalan cepat. Jika ada pelanggaran, itu bukan tanggung jawab pejabat bersangkutan dan lebih mudah terdeteksi karena semua tahu aturan main; rent-seeking biasanya tersembunyi, jadi membuka proses mengurangi kecurangan.

Saat proyek terlambat pada musim Lebaran (risiko yang sudah ia ingatkan sejak awal), manajer kontraktor ingin menegosiasikan denda. Dosen menolak dan meminta BPK menghitung denda resmi; kontraktor membayar sesuai hitungan BPK tanpa bisa menawar. Prinsipnya: “Sepanjang kita tidak punya niat buruk, buka saja semuanya, meskipun risikonya jadi tidak populer.” Setelah selesai, Learning Center Tower diaudit BPK dan Pertamina, termasuk rontgen struktur (ketebalan besi kolom) oleh laboratorium Teknik Sipil; hasilnya bersih. Untuk proyek lebih besar, dosen menyarankan keterbukaan ditingkatkan, bahkan live streaming.

Contoh lain Ahok: DPRD DKI tidak menyetujui usulan anggaran gubernur yang dianggap tidak wajar, sehingga sesuai ketentuan hukum dipakai anggaran tahun sebelumnya, dan DPRD dirugikan karena rencananya tidak terealisasi. Lebih baik tidak populer dan menanggung risiko sendiri daripada “deal” tidak etis.

Komentar dosen tentang VW. Tindakan VW bukan kebijakan tertulis; tidak mungkin ada aturan resmi “pasang software manipulasi jika tidak memenuhi ambang emisi”. Ini kebijakan informal yang lahir dari tekanan dan orientasi tertentu. Dengan kerangka triple bottom line, VW terlalu menitikberatkan kinerja keuangan (profit, revenue, market share) sehingga mengorbankan kinerja lingkungan (emisi 40 kali batas) dan sosial (kesehatan masyarakat dan karyawan). VW melanggar tiga prinsip etika bisnis: kejujuran, karena emisi 40 kali batas tetapi sistem seolah memenuhi standar; fairness, karena tujuannya market share dan profit tetapi risikonya dialihkan ke lingkungan, karyawan, dan masyarakat; ethic of care, karena konsumen membayar dengan asumsi mobil memenuhi standar EPA Amerika, ternyata tidak.

Dosen pernah mengajar di Osnabrück University, Jerman (universitas mitra, musim panas); kota itu punya pabrik VW, dan warganya malu dan kecewa karena sebelumnya bangga dengan kualitas VW. Ini short-sighted decision making: orientasi jangka pendek pada profit melanggar etika dan hukum sekaligus, dan dipenalti publik dan negara.

Dosen memperluas ke uji KIR di Indonesia, yang seharusnya mencakup emisi dan kondisi rem, tetapi banyak truk dengan rem buruk tetap beroperasi. Yang paling dirugikan sopir truk, yang bisa kehilangan nyawa. Perusahaan logistik dan pemilik truk seharusnya ikut bertanggung jawab, tetapi pengawasan di Indonesia belum sampai ke situ. Dalam Stakeholder Theory, stakeholder membentuk jaringan yang saling terhubung, sehingga dampak keputusan merambat ke pihak yang tidak terpikirkan (sopir truk, keluarganya, pengguna jalan lain).

Pertanyaan mahasiswa dan jawabannya

Mas Rafi. VW tidak etis kepada lingkungan, konsumen, dan regulator sekaligus; di titik mana VW seharusnya membuat keputusan strategis sebelum kecurangan terjadi (dikaitkan dengan konsep “unitizing”)? Dosen: keputusan strategis selalu dilematis dan ada trade-off. Akar masalahnya ketidakterbukaan, bukan keputusan mempertahankan performa. Alternatif etisnya, VW menurunkan performa secara terbuka dengan penjelasan jujur bahwa itu tuntutan regulasi; kemungkinan besar konsumen masih menerima.

Mas Asil. Sistem pemilu Indonesia berbasis popularitas, banyak anggota DPR dari kalangan artis, bukan kapabilitas. Bagaimana sistem “bersih” tetapi orang bersih tetap populer? Dosen: ini level sistem politik. Sistem politik Indonesia berbiaya tinggi; ada “serangan fajar” (politik uang), sehingga kandidat bersih bisa kalah dari yang membagi uang, norma salah yang dilanggengkan. Saran untuk calon pejabat publik: bangun profesionalisme dulu sebelum terjun politik; jika terpaksa membagi uang kampanye, pakai uang pribadi, bukan hasil korupsi; “bagi-bagi uang rakyat” untuk kampanye tidak masuk akal karena uangnya dari rakyat sendiri.

Mas Bagus. Jika keputusan manajemen yang salah secara etika sudah jadi kebijakan internal, apakah unit pelaksana mengikuti karena legal, atau menolak karena tidak etis? Contohnya unit di bawah manajemen VW yang “terpaksa” menjalankan, dan perbankan yang sangat teregulasi.

Jawaban pertama (mahasiswa, konsep risk appetite): hasil awareness dan judgement bergantung pada karakter personal. Orang yang belum menikah atau tanpa tanggungan punya risk appetite lebih tinggi untuk mempertahankan idealisme meski dimusuhi, dimutasi, atau dipecat. Orang yang sudah berkeluarga cenderung mengikuti sistem karena kehilangan pekerjaan berdampak ke keluarga. Tidak ada jawaban tunggal.

Jawaban kedua (mahasiswa, perspektif proses kebijakan): kebijakan lahir dari analisis trade-off, dan tidak mengikuti kebijakan sah juga bisa dianggap tidak etis terhadap organisasi. Perintah melanggar hukum di luar kebijakan jelas tidak boleh diikuti; kebijakan resmi lewat proses sah seharusnya diikuti. Untuk VW, sensor pengakali emisi kemungkinan ide staf (bottom-up), tetapi begitu jadi keputusan manajemen, staf terikat menjalankannya; manajemen biasanya sudah melakukan risk assessment, membandingkan skenario ketahuan dan tidak curang, lalu memilih yang paling menguntungkan meski secara etis keliru. Jika kebijakan bertolak belakang dengan nilai pribadi, solusi etisnya keluar dari perusahaan, bukan menolak dari dalam. Tanggapan dosen (kebijakan informal, triple bottom line, tiga prinsip etika) sudah dirangkum di bagian diskusi.

Kesimpulan kelas

1. Keputusan tidak etis lahir dari interaksi faktor individu (nilai, integritas, moral development) dan faktor situasional (reward, otoritas, birokrasi, norma kerja, budaya organisasi). Jika tekanan situasional lebih kuat, orang yang sadar tindakannya salah tetap bisa melakukannya.
2. Individu, organisasi, dan sistem saling memengaruhi dan harus dibenahi bersamaan. Individu (CEO Boeing, kontraktor, calon anggota DPR) adalah titik awal masalah atau solusi; organisasi bisa “mengajarkan” pelanggaran jika dibiarkan berulang; sistem dengan penegakan konsisten membentuk disiplin kolektif.
3. Strategi antikorupsi praktis: transparansi sejak awal, deklarasi eksplisit menolak suap, kesediaan tidak populer, dan audit independen. Tantangan terbesar ada pada sistem politik berbiaya tinggi.
4. Dilema menjalankan kebijakan tidak etis bergantung pada risk appetite individu. Kebijakan sah sebaiknya diikuti; jika bertentangan dengan nilai pribadi, keluar dari organisasi. Kebijakan informal yang sengaja

melanggar hukum (seperti VW) tidak bisa dibenarkan dengan alasan “hanya menjalankan kebijakan”.

5. Konsekuensi pelanggaran etika bisnis berdimensi hukum, finansial, dan reputasi. Kasus uji KIR menunjukkan isu serupa ada di Indonesia.

C. Studi kasus Kelompok 3: Volkswagen Dieseldgate

Kelompok 3 memakai dua belas slide yang ringkas. Judul tiap slide dipilih sebagai pesan utama, dan urutannya mengikuti alur Bab 4.

“Yang salah orangnya, atau sistemnya?” Kasus Madoff dipakai sebagai pembuka: perilaku tidak etis tidak selalu bisa dijelaskan dari karakter individu, karena orang bertindak dalam jaringan rekan, norma, dan lingkungan bisnis yang membuat pelanggaran bisa bertahan lama.

“Etika dimulai sebelum kita memilih.” Sebuah keputusan menjadi isu etis jika tiga syarat terpenuhi: berdampak besar pada pihak lain, ada lebih dari satu pilihan, dan setidaknya satu pihak menyadari sisi moralnya. Kegagalan pertama sering bukan memilih yang salah, melainkan gagal menyadari ada masalah moral.

“Tahu benar tidak berarti bertindak.” Rest’s Four-Stage Model: moral awareness, moral judgement, moral intent, moral behaviour. Celah paling berbahaya ada di antara tahu dan bertindak: orang tahu sesuatu salah, tetapi tekanan target, imbalan, atau atasan membuatnya tetap tidak melakukan yang benar.

“Keputusan etis tidak dibuat sendirian.” Individual factors (nilai pribadi, pengalaman hidup, perkembangan moral) dan situational factors (imbalan dan insentif, peran dan otoritas, budaya organisasi, moral intensity, moral framing) saling memengaruhi.

“Karakter penting, tapi bukan segalanya.” Nilai pribadi, integritas (konsistensi prinsip, ucapan, dan tindakan), dan Cognitive Moral Development berpengaruh nyata. Bukti untuk usia, gender, pendidikan, dan locus of control jauh lebih campur aduk.

“Organisasi bisa mengajari orang berbuat salah.” Imbalan dan otoritas mendorong orang mengorbankan integritas demi target. Birokrasi menekan kebebasan moral. Peran kerja mengubah apa yang dianggap “wajar”. Budaya organisasi membentuk akal sehat tentang apa yang normal, bahkan jika salah.

“Cara kita membingkai masalah mengubah keputusan.” Moral intensity ditentukan besarnya dampak, kedekatan korban, dan kemungkinan kerugian. Masalah serius bisa terasa kecil jika dibingkai sebagai “technical problem”, “business problem”, atau “software issue”. Moral framing membuat kerugian, hak, tanggung jawab, dan stakeholder terlihat.

Fakta kasus Volkswagen. VW menghadapi standar emisi Amerika Serikat yang makin ketat sambil ingin mempertahankan tenaga dan efisiensi mobil. Solusinya curang: perangkat lunak pengelabu uji (defeat device) yang mengaktifkan kontrol emisi hanya saat mobil diuji di laboratorium. Di jalan, beberapa model memancarkan nitrogen oksida sampai 40 kali batas legal. Kronologi: tekanan regulasi mendorong jalan pintas; 2014 uji jalan independen memicu investigasi EPA; respons awal VW menyebutnya “minor software error”; 2015 VW mengakui penipuan yang disengaja selama bertahun-tahun. Skala: 11 juta mobil terdampak, emisi 40 kali batas, lebih dari seribu dokumen diduga dihancurkan untuk menutupi jejak. Buku mencatat biaya penyelesaian, denda, dan perbaikan mencapai puluhan miliar dolar serta hukuman pidana bagi sejumlah manajer.

Analisis dan solusi kelompok. Ini kegagalan etika organisasi, bukan sekadar kegagalan perangkat lunak. Pertanyaan yang tepat bukan “insinyur mana yang salah”, tetapi “sistem apa yang membuat keputusan salah bisa bertahan begitu lama”. Solusi manajerial: ubah struktur imbalan agar tidak mendorong jalan pintas; perkuat mekanisme speak up dan perlindungan whistleblower; bangun budaya yang berani menantang atasan; jadikan integritas sebagai norma; perkuat governance agar masalah tertangkap sebelum menjadi krisis.

D. Jawaban contoh soal: Volkswagen Dieseldgate

Deskripsi kasus. Antara 2009 dan 2015 Volkswagen memasang perangkat lunak pada sekitar 11 juta mobil diesel yang bisa mengenali kondisi uji emisi dan hanya saat itu mengaktifkan kontrol emisi penuh. Di jalan, emisi nitrogen oksida mencapai 40 kali batas. Setelah uji independen pada 2014 memicu investigasi EPA, VW mula-mula menyebutnya kesalahan perangkat lunak kecil, lalu pada 2015 mengakui penipuan yang disengaja. Akibatnya tuntutan hukum di Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa, biaya puluhan miliar dolar, dan kerusakan reputasi yang bahkan dirasakan warga kota pabrik seperti Osnabrück.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara mempertahankan tenaga dan pangsa pasar mobil diesel (target bisnis) dan mematuhi aturan emisi secara jujur, yang akan menurunkan tenaga atau menaikkan biaya. VW memilih jalan ketiga yang curang: tampil patuh di laboratorium, melanggar di jalan. Menurut dosen, VW melanggar tiga prinsip: kejujuran (data emisi dimanipulasi), fairness (keuntungan untuk VW, risiko dilempar ke lingkungan, masyarakat, dan karyawan), dan Ethic of Care (konsumen membayar dengan keyakinan mobil memenuhi standar EPA, kepercayaan itu dikhianati). Dengan triple bottom line, VW hanya menimbang kolom ekonomi dan mengorbankan kolom lingkungan dan sosial. Uji Ethics of Duty gagal total: aturan “boleh mengakali uji regulator jika targetnya sulit” tidak bisa diberlakukan untuk semua orang. Dari sisi Utilitarianism, polusi yang menimpa jutaan orang jauh melampaui keuntungan penjualan.

Pelakunya siapa?

Level individu: insinyur yang merancang perangkat lunak dan manajer yang menyetujui serta menyembunyikannya, termasuk yang menghancurkan dokumen. Level organisasi: budaya VW yang menuntut target tinggi dan tidak menerima kabar buruk, struktur imbalan yang menghargai hasil tanpa bertanya cara, dan atasan yang tidak boleh dibantah. Dosen menekankan ini kebijakan tidak tertulis, karena tidak mungkin ada SOP resmi untuk mencurangi regulator. Level sistem: pengujian emisi yang terlalu bergantung pada laboratorium sehingga mudah dikelabui. Pertanyaan kelas “siapa yang salah, pelaksana atau pemberi target” dijawab: keduanya, tetapi pemberi target dan pembiar di atas memikul tanggung jawab lebih besar.

Adakah yang dirugikan?

Masyarakat yang menghirup nitrogen oksida di atas batas (kerugian kesehatan yang sulit dihitung). Konsumen yang membeli mobil dengan klaim “diesel bersih” dan kemudian nilai jualnya jatuh. Pemegang saham yang menanggung denda dan turunnya harga saham. Karyawan dan kota pabrik yang reputasi serta pekerjaannya terancam. Regulator dan sistem uji emisi yang dipermalukan. Dan pesaing yang patuh tetapi kalah bersaing selama bertahun-tahun.

Lesson learned-nya apa?

Pertama, tekanan situasi bisa mengalahkan kesadaran moral: banyak orang di VW tahu ini salah tetapi tetap jalan (celah antara moral judgement dan moral behaviour pada Rest's Four-Stage Model). Kedua, moral framing menentukan reaksi: menyebutnya “software issue” membuat organisasi tidak merasa sedang menipu publik. Ketiga, akar masalahnya ketidakterbukaan, bukan keputusan mempertahankan tenaga mobil. Jalan yang etis adalah menurunkan tenaga secara terbuka dengan penjelasan jujur, dan konsumen kemungkinan masih menerima. Keempat, keputusan berpikir pendek (short sighted) melanggar etika dan hukum sekaligus, dan publik serta negara menghukumnya dengan biaya yang jauh lebih besar daripada penghematan awal. Kelima, kasus serupa berulang di industri otomotif (Ford, Toyota, GM); perusahaan sering “kapok sesaat” lalu kembali menghitung untung rugi.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Ubah struktur imbalan agar target tidak bisa dicapai dengan jalan pintas dan nilai caranya, bukan hanya hasilnya. Bangun saluran speak up dan perlindungan whistleblower yang dipercaya. Latih manajer mengenali moral framing dan membingkai ulang isu teknis sebagai isu keselamatan dan kejujuran. Beri insinyur jalur pengaduan langsung ke komite audit atau komisaris ketika mereka keberatan (dosen mencatat konflik insinyur melawan pemasaran biasanya dimenangkan pemasaran). Tetapkan tone at the top bahwa kabar buruk boleh disampaikan. Di level sistem, regulator memakai uji emisi di jalan nyata dan sanksi pidana bagi manipulasi data. Untuk orang yang berada di bawah kebijakan tidak etis, dosen menyarankan mencatat secara tertulis perintah yang ditolak, dan bila bertentangan dengan nilai pribadi, keluar dari organisasi lebih baik daripada ikut menjalankan.

Catatan singkat: Boeing 737 MAX

Kasus ini dibahas sebagian di kelas sebagai pembandingan. Boeing bersaing ketat dengan Airbus yang sudah meluncurkan model baru, lalu memodifikasi pesawat lama dengan sensor dan sistem baru dan memasarkannya sebagai MAX tanpa pelatihan yang cukup bagi pilot. Dua kecelakaan, termasuk di Indonesia, menewaskan ratusan orang. Pola analisisnya sama dengan VW. Dilema: kecepatan ke pasar melawan keselamatan. Prinsip yang dilanggar: keselamatan konsumen, kejujuran kepada regulator dan maskapai, dan Ethic of Care. Pelaku: dimulai dari keputusan manajemen puncak lalu menjadi budaya organisasi yang menekan insinyur. Yang dirugikan: korban jiwa dan keluarganya, maskapai, pemegang saham, dan kepercayaan pada otoritas penerbangan. Pelajaran: kesalahan strategi di puncak menyebar ke bawah dan diikuti karena otoritas. Pencegahan: pengawasan regulator yang independen (bukan diserahkan kepada perusahaan), budaya yang memberi hak veto pada keselamatan, dan insentif yang tidak menghukum keterlambatan demi keselamatan.

Bab 5. Managing Business Ethics: Alat dan Teknik Business Ethics Management

A. Materi buku

Pendahuluan

Etika bisnis terlalu penting untuk dibiarkan berjalan sendiri. BP, Siemens, Walmart, dan Volkswagen sudah merasakan mahalannya pelanggaran etika bagi reputasi. UKM juga tidak kebal, karena ekspektasi stakeholder makin global. Regulasi ikut mendorong: Denmark, Prancis, Jepang, Malaysia, dan Inggris mewajibkan perusahaan besar melaporkan faktor sosial dan lingkungan, dan India mewajibkan 2% laba untuk CSR. Akibatnya muncul “industri” etika bisnis (ethics manager, konsultan, auditor) dan posisi baru di bidang compliance, risk, corporate responsibility, dan sustainability.

Konsep kunci bab ini: business ethics management, code of ethics, stakeholder management, social accounting, environmental management, environmental management system, dan ethical leadership.

Apa itu business ethics management?

Business ethics management adalah upaya langsung untuk mengelola isu atau masalah etika, secara formal maupun informal, lewat kebijakan, praktik, dan program yang spesifik. Yang dibahas hanya aktivitas yang memang terlihat dan ditujukan untuk menangani masalah etika.

Sembilan komponen (Figure 5.1)

Figure 5.1 menaruh business ethics management di tengah, dikelilingi sembilan komponen. Komponen bisa dipakai sendiri atau digabung.

Komponen	Inti	Contoh
Mission or values statements	Pernyataan umum tujuan dan nilai perusahaan, makin sering memuat tujuan sosial dan lingkungan	Google, Tata
Codes of ethics	Pernyataan sukarela berisi aturan dan panduan perilaku	IWAY milik IKEA
Reporting/advice channels	Hotline etika untuk melaporkan pelanggaran atau minta nasihat	Novo Nordisk
Risk analysis and management	Mengenali, menilai, dan mengurangi risiko reputasi dan finansial	Yahoo, Equator Principles
Ethics governance processes	Ethics officer, ethics manager, komite etika atau CSR	ECO di AS, IBE di Inggris
Ethics consultants	Riset, audit, verifikasi, dan dialog stakeholder oleh pihak luar	EY, KPMG, Deloitte, Bureau Veritas, Sustainability
Ethics education and training	Membekali karyawan mengenali dan membahas masalah etika	“Novartis Land”, MOOC, aplikasi Markkula Center
Stakeholder consultation, dialogue, and partnership	Dari survei sampai melibatkan stakeholder dalam keputusan	IPIECA bersama UNDP dan IFC soal SDGs
Auditing, accounting, and reporting	Mengukur dan mengomunikasikan dampak sosial, etis, dan lingkungan	BT, Co-operative Bank, Body Shop, Shell; GRI, SA 8000

Catatan per komponen:

- **Mission statement:** hampir semua perusahaan besar punya, tapi menurut Bart (1997) sering tidak spesifik, terpisah dari strategi, dan sulit mengubah perilaku.
- **Reporting channel:** rata-rata 1,4 laporan per 100 karyawan. Hotline anonim makin populer, terutama soal pelecehan seksual. Efektivitas dan motifnya diragukan sebagian orang. Jerman dan Prancis melarang fitur tertentu karena privasi.
- **Risk management:** Sison (2000) bilang bahasa risiko membuat etika bisnis “punya gigi”, karena pelanggaran dihitung dalam uang. Pendorong hukum di AS: Foreign Corrupt Practices Act dan Sarbanes-Oxley. Fokus bergeser dari risiko yang mudah diukur (polusi, product liability) ke “blind spot”, misalnya kebocoran 1 miliar akun Yahoo (2016) yang memangkas valuasi \$350 juta.
- **Ethics officer:** lebih umum di AS, sebagian karena eksekutif yang bersalah dihukum lebih ringan kalau perusahaannya punya ethics officer dan pelatihan (Reeves 2005). India mewajibkan komite CSR di dewan lewat Companies Act 2013.
- **Pelatihan:** Kirrane (1990) menyebut tiga tujuan: mengenali situasi yang butuh keputusan etis, memahami budaya dan nilai organisasi, dan menilai dampak keputusan etis pada organisasi.
- **Dialog stakeholder:** Web 2.0 mengubah komunikasi dari memberi informasi menjadi mengajak stakeholder ikut memproduksinya (Morsing dan Schultz 2006).
- **Audit dan pelaporan:** satu-satunya komponen yang dipelopori Eropa, bukan AS. Survei KPMG 2017: lebih dari 75% perusahaan global sudah melapor; migas (81%) dan pertambangan (80%) tertinggi, ritel terendah (32%). Indeks seperti CDP dan DJSI ikut membentuk isi laporan.

Evolusi business ethics management

Hampir tidak ada perusahaan yang punya semua alat ini, dan UKM biasanya tidak punya elemen formal sama sekali (Spence 1999). Tapi pemakaiannya naik. Sejak 2000 fokus bergeser dari mengelola perilaku karyawan (kode etik, fokus ke dalam) ke mengelola tanggung jawab sosial yang lebih luas (fokus ke luar). Tiga area yang dibahas: menetapkan standar perilaku etis, mengelola hubungan stakeholder, dan menilai kinerja etis.

Menetapkan standar perilaku etis: code of ethics

Code of ethics adalah pernyataan sukarela yang mengikat organisasi, industri, atau profesi pada keyakinan, nilai, dan tindakan tertentu, dan/atau menetapkan perilaku etis yang pantas bagi karyawan.

Empat jenis kode etik

1. **Kode organisasi atau korporat:** khusus satu organisasi, misalnya IWAY milik IKEA (kondisi kerja, pekerja anak, lingkungan).
2. **Kode profesi:** kedokteran, hukum, akuntansi, kini juga profesi lain seperti “Statement of Ethics” American Marketing Association.
3. **Kode industri:** FCA Code of Conduct di jasa keuangan Inggris; Responsible Business Alliance di industri elektronik.
4. **Kode program atau kelompok:** CAUX Roundtable Principles for Business; standar Fairtrade International sebagai syarat memakai Fairtrade Mark.

Prevalensi

Hampir semua perusahaan besar AS punya kode. Sekitar 93% perusahaan FTSE 350 punya program etika dengan kode etik sebagai fitur utama. Di UKM jauh lebih rendah, apalagi di negara berkembang.

Isi kode etik

Bentuknya dari dokumen hukum yang panjang sampai ringkasan visual dengan skenario praktis. Isinya mengikuti industri: garmen fokus ketenagakerjaan, ekstraktif fokus lingkungan. Ethics and Compliance Initiative (ECI) mengelompokkan isi umum ke delapan area: (1) kepatuhan, integritas, dan antikorupsi; (2) konflik

kepentingan; (3) informasi karyawan, klien, dan vendor; (4) praktik ketenagakerjaan; (5) lingkungan dan K3; (6) sumber daya etika dan kepatuhan seperti helpline; (7) internet dan media sosial; (8) hubungan dengan pihak ketiga.

Media sosial makin sering masuk kode. Manajer media sosial HMV (2013) live-tweet soal PHK, dan direktur komunikasi IAC (2015) dipecat karena cuitan rasis. Survei Pew 2016: 51% pekerja AS punya aturan media sosial di kantor. Kebijakan UPS berlaku bahkan untuk aktivitas pribadi (“kamu tidak pernah berhenti jadi karyawan UPS”). Kritiknya, batas publik dan privat jadi kabur. Kebijakan ABC Australia (2018) yang melarang jurnalis beropini politik di ruang pribadi dianggap menyerang kebebasan berekspresi.

Aspirational codes versus rules-based codes

Aspirational codes menetapkan prinsip yang diyakini. Rules-based codes memberi panduan praktis untuk situasi tertentu. Figure 5.2 menampilkan kode GE “The Spirit & The Letter” yang sangat aspirasional: jujur dan adil, patuhi hukum, jadilah suara integritas dan laporkan kekhawatiran, kepatuhan yang sederhana adalah kepatuhan yang efektif. Di bawahnya ada aturan spesifik (misalnya jangan mengejar bisnis pemerintah tanpa legal counsel) dan tiga pertanyaan cek: bagaimana ini terlihat bagi orang lain, apakah saya mau bertanggung jawab, apakah konsisten dengan kode GE.

Hoffman, Driscoll, dan Painter-Morland (2001): kode yang efektif butuh keduanya, karena aturan tanpa nilai kehilangan makna dan kredo tanpa aturan kehilangan isi. Kritik: aturan yang jelas bertabrakan dengan kebutuhan fleksibilitas (Cassell dkk. 1997); kode jarang berani menyebut nilai atau kelompok mana yang diprioritaskan, jadi isinya umum (Hosmer 1987); punya kode tertulis tidak menjamin perilaku etis (Kaptein dan Schwartz 2008). Karena itu banyak yang menyebut kode sebagai alat humas.

Efektivitas kode etik

Yang menentukan bukan isi, tapi cara kode dikembangkan, diterapkan, dan ditindaklanjuti. Kode yang dipaksakan memicu kebencian, kode yang dilupakan tidak berguna, dan kode yang dilanggar manajer senior tanpa konsekuensi melahirkan sinisme. Schwartz (2004) menyebut tiga faktor: **cara ditulis** (keterbacaan, contoh, nada, relevansi), **cara didukung** (manajemen puncak, pelatihan, penguatan rutin), dan **cara ditegakkan** (saluran anonim, komunikasi soal pelanggaran, insentif dan sanksi). Treviño dkk. (1999) menemukan follow-through jauh lebih berpengaruh daripada sekadar punya kode. Contoh penegakan sampai puncak: CEO Boeing (2005), Hewlett-Packard (2010), Lockheed Martin (2012), dan Intel (2018) mundur karena melanggar kode. Sethi (2002) menyarankan kode diubah jadi instrumen audit yang terukur dan dikaitkan dengan evaluasi kinerja manajer.

Kritik yang lebih mendasar (Stansbury dan Barry 2007; Painter-Morland 2010): kode adalah alat kontrol atas keyakinan karyawan. Dari sudut pandang Postmodern Ethics dan feminis, aturan yang dibakukan bisa menekan insting moral, emosi, dan empati demi keseragaman birokratis.

Kode etik global

Bisakah satu kode berlaku di semua negara? Hadiah dianggap wajar di Jepang, dan menolaknya bisa menghina. Di India ada ekspektasi mengutamakan keluarga, termasuk saat rekrutmen. Di Arab Saudi kesetaraan perempuan dipandang berbeda. Donaldson (1996) bertanya: kapan “berbeda” itu sekadar berbeda, dan kapan “berbeda” itu salah? Relativis menyarankan kode berbeda per konteks, absolutis menyarankan satu kode untuk semua. Jalan tengah Donaldson punya tiga prinsip: (1) hormati core human values sebagai ambang absolut, (2) hormati tradisi lokal, (3) konteks itu penting. Jadi kode global menetapkan minimum (martabat manusia, HAM dasar) tapi memberi ruang budaya untuk hal seperti hadiah. Contoh nilai universal: UN Global Compact (2000), sepuluh prinsip soal HAM, buruh, lingkungan, dan antikorupsi, dengan lebih dari 12.000 perusahaan di 160 negara pada 2018.

Kesimpulannya, kode tidak akan “menyelesaikan” manajemen etika. Ia hanya satu pengaruh di antara banyak pengaruh, dan paling jauh menetapkan ekspektasi minimum.

Ethics in Action 5.1 (industri teknologi): Skandal Facebook dan Cambridge Analytica (data 87 juta pengguna dipakai untuk iklan politik) terjadi meski Facebook punya kode ketat soal perlindungan data. Yahoo (webcam disadap GCHQ) dan bug Cloudbleed menambah daftar. Responsnya: usulan kode etik untuk seluruh Silicon

Valley, Global Network Initiative, dan argumen Irina Raicu bahwa kode saja terlalu samar sehingga butuh pelatihan etika berkelanjutan. Tantangannya: batas regulasi mandiri dan pemerintah, serta tekanan pemerintah tuan rumah soal sensor dan pengawasan.

Ethical Dilemma 5 (Getting explicit about the code of conduct): Sebagai manajer TI, kamu menemukan laptop kantor yang dipakai Paul, analis andalan, berisi riwayat situs porno. Paul bilang temannya yang memakai, yang juga melanggar kode. Kebijakannya jelas (bisa dipecat), tapi pelatihan kode sudah lama tidak dilakukan dan kamu butuh Paul untuk peluncuran besar. Ini contoh kode yang ada di kertas tapi lemah dalam komunikasi dan penegakan.

Mengelola hubungan stakeholder: stakeholder management

Selain sisi normatif (Bab 2 dan 3), ada sisi deskriptif (manajer memang mengenali stakeholder, misalnya dewan dua tingkat di Jerman) dan sisi instrumental (stakeholder mana yang penting untuk tujuan perusahaan). Stakeholder management adalah proses organisasi memahami kepentingan dan ekspektasi stakeholder, lalu memuaskannya dengan cara yang selaras dengan kepentingan inti perusahaan.

Stakeholder salience

Jones dan Hill (2013): perusahaan tidak bisa memuaskan semua stakeholder, jadi harus memilih. Donaldson dan Preston (1995) membedakan perspektif instrumental, normatif, dan deskriptif. Mitchell, Agle, dan Wood (1997) menyebut tiga atribut yang menentukan stakeholder salience:

Atribut	Arti
Power	Kemampuan stakeholder memengaruhi tindakan organisasi
Legitimacy	Apakah tindakan stakeholder dipandang pantas dan layak
Urgency	Sejauh mana klaimnya menuntut perhatian segera

Satu atribut: stakeholder **latent**, paling tidak penting. Dua atribut: **expectant**, cukup penting. Tiga atribut: **definitive**, paling penting dan butuh keterlibatan aktif.

Jenis hubungan stakeholder

Hubungan membentang dari konflik terbuka sampai joint venture. Kolaborasi dipelopori di environmental management, lalu meluas ke cause-related marketing, public-private partnership, dan kerja sama dengan LSM dan serikat soal kondisi kerja. Konfrontasi masih umum: Greenpeace (2014) memaksa Lego mengakhiri kerja sama dengan Shell lewat kampanye media sosial. Tapi tren bergerak ke dialog dan aliansi (Selsky dan Parker 2005). Kolaborasi tidak selalu etis (misalnya pesaing yang mengatur harga), tapi berguna karena memunculkan tuntutan stakeholder yang terus berkembang dan menambah unsur tata kelola demokratis ke keputusan perusahaan.

Komunikasi dengan stakeholder

Komunikasi tanggung jawab korporat (Podnar 2008) adalah proses mengantisipasi ekspektasi stakeholder untuk memberi informasi yang benar dan transparan soal isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Riset lebih banyak melihat stakeholder eksternal daripada karyawan (Crane dan Glozer 2016). Model lama satu arah (monological). Model online dua arah (dialogical): blog Delhaize, Twitter CSR Campbell Soup, YouTube Samsung, Facebook SAP. Kritik: dialog sejati jarang terjadi karena perusahaan berkonsultasi secara oportunistik dan jarang mendengar (Manetti 2011); media sosial dipakai seperti media siaran (Capriotti 2011); paling buruk jadi greenwashing atau window dressing (Banerjee 2008).

Tujuh masalah komunikasi dan kolaborasi stakeholder

1. **Intensitas sumber daya:** mahal dan makan waktu, UKM sering tidak sanggup.
2. **Benturan budaya:** nilai dan cara kerja berbeda.
3. **Temperamen:** berkolaborasi di satu isu, berkonflik di isu lain ("multiple identities").

4. **Koordinasi:** konsensus sulit, risiko kehilangan arah strategis.
5. **Co-optation:** stakeholder kehilangan independensi karena terlalu dekat dengan perusahaan.
6. **Akuntabilitas:** organisasi stakeholder sendiri belum tentu akuntabel; kolaborasi tertutup mengurangi akuntabilitas publik.
7. **Resistensi:** pihak internal atau eksternal menolak kolaborasi.

Menilai kinerja etis: social accounting

Labelnya beragam: Toyota “sustainability report”, Microsoft “CSR report”, Nestlé “creating shared value report”. Buku memakai istilah payung social accounting karena paling lama dipakai (sejak awal 1970-an) dan paling sederhana.

Apa itu social accounting?

Social accounting adalah proses sukarela untuk menilai dan mengomunikasikan aktivitas dan dampak organisasi pada isu sosial, etis, dan lingkungan yang relevan bagi stakeholder. Tiga pembedanya dari akuntansi keuangan: fokus pada isu non-keuangan (tanpa mengecualikan keuangan), audiens lebih luas dari pemegang saham, dan sifatnya sukarela.

Belum ada standar formal soal isu apa yang dilaporkan dan bagaimana mengukurnya (Wood 2010). Aktivitas bisa dihitung (jumlah limbah, donasi), tapi dampaknya sulit (seberapa tercemar sungai, seberapa bahagia penerima donasi), jadi banyak data kualitatif. Shell Sustainability Report 2017 memadukan emisi GRK dan statistik keselamatan dengan studi kasus dan kutipan stakeholder. Praktiknya berkembang bertahap dan bergantung pada cara organisasi memandang hubungannya dengan stakeholder (Zadek, Pruzan, dan Evans 1997).

Proses social accounting (Figure 5.3)

Dialog stakeholder ada di tengah dan bisa masuk di tahap mana pun. Siklusnya: (1) tentukan tujuan dan strategi, (2) lakukan penilaian materialitas, (3) pilih indikator kinerja, (4) kumpulkan dan analisis data, (5) siapkan laporan, (6) verifikasi dan assurance oleh pihak ketiga (Big Four atau konsultan audit sosial), (7) publikasikan, (8) evaluasi efektivitas, lalu ulang.

Materiality matrix (Figure 5.4): sumbu vertikal “pentingnya bagi stakeholder”, sumbu horizontal “dampak pada kesuksesan bisnis”. Kuadran kanan atas adalah isu paling material. Puma menaruh responsible sourcing, pekerja anak dan kerja paksa, pengelolaan air, korupsi, dan upah layak di sana. Analisis ini jadi umum karena GRI sangat fokus pada materialitas.

Kenapa organisasi melakukan social accounting?

1. **Tekanan internal dan eksternal:** pesaing, pemerintah, konsumen, indeks FTSE4Good dan DJSI, tekanan serikat dan media soal rantai pasok. Pelaporan sering jadi cara membangun legitimasi (Suchman 1995).
2. **Mengidentifikasi risiko:** tanpa audit pabrik di luar negeri, bagaimana tahu ada pelanggaran HAM?
3. **Memperbaiki stakeholder management:** saluran komunikasi baru dan informasi untuk keputusan manajerial.
4. **Akuntabilitas dan transparansi:** transparansi adalah syarat supaya perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban.

Keterbatasan: karena sukarela dan tanpa standar memadai, organisasi bisa melaporkan apa saja. Pelaporan masih urusan perusahaan besar. Disinsentif: biaya tinggi, informasi dan sistem tidak memadai, tidak ada standar, kerahasiaan, dan keengganan membuka data sensitif.

Apa yang membuat social accounting “baik”? (Figure 5.5)

Zadek, Pruzan, dan Evans (1997) menyebut delapan prinsip kualitas:

Prinsip	Maksud
Inclusivity	Mencerminkan pandangan semua stakeholder kunci lewat komunikasi dua arah
Comparability	Bisa dibandingkan antarperiode, antarorganisasi, dan dengan standar eksternal
Completeness	Semua area dinilai, bukan hanya yang memberi kesan positif
Evolution	Praktik berkembang mengikuti ekspektasi stakeholder, ada komitmen belajar
Management policies and systems	Dilembagakan dalam sistem dan prosedur yang memungkinkan kontrol dan evaluasi
Disclosure	Laporan terbuka ke semua stakeholder dalam bentuk yang sesuai kebutuhan mereka
External verification	Diverifikasi pihak luar yang dipercaya
Continuous improvement	Mendorong perbaikan kinerja dan memperluas proses ke area yang belum dinilai

Kritik: banyak prinsip ini belum terintegrasi. O'Dwyer dan Owen (2005) melihat kecenderungan “manajerialisme” yang mengorbankan akuntabilitas. Milne dan Gray (2013) menilai praktik saat ini memperkuat business-as-usual dan bisa menambah “un-sustainability” karena hanya menyajikan skenario win-win. Usulan solusi: membongkar silo antara pengukuran dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan keuangan, termasuk monetisasi eksternalitas.

Standar dan skema

- **SA 8000** (1997, audit dan sertifikasi): standar tempat kerja global (jam kerja, kerja paksa, diskriminasi) yang disertifikasi auditor independen. Pada 2018: lebih dari 3.860 fasilitas di 64 negara, sekitar 2 juta pekerja.
- **Global Reporting Initiative (GRI)** (1997, pelaporan): didirikan CERES dan UNEP, kerangka triple bottom line. Dipakai lebih dari 12.500 organisasi, termasuk 82% dari 250 perusahaan terbesar dunia. Fokus pada materialitas, ada suplemen sektor dan panduan UKM.
- **AA1000S Assurance Standard** (2002): dasar koheren pertama untuk assurance laporan publik, berdasarkan prinsip akuntabilitas dan keterlibatan stakeholder, konsisten dengan GRI.
- **Integrated Reporting (IR)** dan **SASB**: berorientasi investor. IR menggabungkan data keberlanjutan dan keuangan, SASB fokus pada informasi yang material bagi investor. Dampaknya belum jelas, dan karyawan bisa bingung dengan banyaknya kerangka.
- **UN SDGs** makin memengaruhi pelaporan (PwC SDG Selector, komitmen ICAEW, laporan BT dan Unilever). **UN Global Compact** sudah dibahas sebagai basis nilai universal untuk kode global.

Catatan: ISO 26000 tidak dibahas di bab ini; standar ISO yang dibahas adalah ISO 14001.

Ethics on Screen 5 (Deepwater Horizon): Film 2016 tentang ledakan anjungan BP pada 2010 yang menewaskan 11 kru dan menumpahkan 4,9 juta barel minyak ke Teluk Meksiko. Eksekutif BP digambarkan mengabaikan peringatan keselamatan demi jadwal. Investigasi 2014 menetapkan BP “grossly negligent” (67% kesalahan), dan BP mengeluarkan sekitar \$65 miliar. Laporan akhir menyimpulkan bencana ini bisa dicegah dan BP “tidak punya budaya keselamatan yang berfungsi”.

Environmental management

Environmental management adalah upaya bisnis meminimalkan dampak lingkungan negatif dari produk perusahaan sepanjang siklus hidupnya. Motivasi “go green” bisa dari luar (tekanan stakeholder, regulasi) atau dari dalam (diferensiasi pasar, motif etis pemimpin), dan berbeda antar sektor dan waktu. Bansal dan Roth (2000): motivasi lebih tinggi kalau aktivitas lingkungan memperbaiki profitabilitas jangka panjang dan legitimasi.

Environmental management system (EMS) adalah proses organisasi menerapkan tujuan, kebijakan, dan tanggung jawab lingkungan, serta memastikan audit dan pelaporan rutin, melampaui kepatuhan hukum. Dua standar utama: ISO 14001 dan EMAS.

Aspek	ISO 14001	EMAS
Penyusun	International Organization for Standardization	Komisi Eropa
Rilis	2004, revisi 2015	1993, revisi 2009
Metodologi	Plan-Do-Check-Act (Deming)	Plan-Do-Check-Act (Deming)
Elemen inti	Mencegah dampak buruk, kepatuhan, perspektif siklus hidup, manfaat finansial, komunikasi ke pihak berkepentingan	Pengukuran lebih ketat dan perbaikan berkelanjutan, pengawasan pemerintah, keterlibatan karyawan, indikator inti yang bisa dibandingkan, pernyataan lingkungan untuk publik, registrasi di otoritas publik
Audit	Dua audit internal dan satu audit eksternal per tahun	Sama, ditambah verifikator pihak ketiga terakreditasi
Pemakaian	346.189 organisasi (2016)	13.872 perusahaan (2014)

EMAS lebih menuntut, jadi bagi perusahaan Eropa ISO 14001 adalah jalan menuju EMAS. Adopsi ISO 14001: Eropa 40%, Asia Timur dekat di belakang (Tiongkok 36%), Amerika Utara kurang dari 2% karena takut pada transparansi sertifikasi (Delmas 2002). Di Afrika adopsi terhambat institusi lemah, korupsi, dan budaya lokal yang berlawanan dengan nilai standar ISO.

Kritik: standar tidak menuntut perbaikan nyata (Nawrocka dan Parker 2009). Abengoa patuh ISO 14001 dan EMAS, tapi didenda 1 juta euro di Belanda karena melanggar izin lingkungan sebelum kolaps pada 2016. Beberapa perusahaan memakai standar secara simbolis (Aravind dan Christmann 2011). ISO 14001 disebut “weak sword” karena hasil audit tidak dipublikasikan, jadi stakeholder tidak bisa membedakan pelaksana baik dan buruk. UKM memilih EMS informal. Alternatif: CERES “Roadmap for Sustainability” dan science-based targets. Contoh manfaat reputasi: Colgate Palmolive dinobatkan “Energy Star” 2018.

Ethics in Action 5.2 (penyamakan kulit di Bangladesh): Sektor ini penghasil devisa keempat terbesar tapi paling mencemari. Pemilik generasi kedua dan ketiga lebih sadar lingkungan dan belajar teknik seperti penyamakan bebas garam. Tapi mereka terhambat kurangnya kolaborasi antarpemilik, korupsi, regulasi lemah, kurangnya “professional moral courage”, dan krisis energi yang membuat perlindungan lingkungan terasa seperti kemewahan. Solusinya: insentif pajak, platform berbagi metode produksi, dan aksi kolektif lewat asosiasi tanner.

Mengorganisasi business ethics management

Di AS, program etika atau kepatuhan formal sudah jadi anjuran standar. Di Eropa dan Asia lebih jarang karena regulasi dan budaya berbeda, tapi trennya makin formal.

Empat orientasi program etika formal (Figure 5.6)

Treviño dkk. (1999) membedakan empat orientasi:

1. **Compliance orientation:** mencegah, mendeteksi, dan menghukum pelanggaran hukum. Karyawan digerakkan rasa takut tertangkap.
2. **Values orientation:** menetapkan nilai organisasi dan mendorong komitmen pada aspirasi etis (Paine 1994). Berakar pada self-governance, berguna saat tidak ada aturan.
3. **External orientation:** memuaskan stakeholder eksternal. Yang benar adalah yang diharapkan pihak luar.
4. **Protection orientation:** program dibuat untuk melindungi manajemen puncak dari kesalahan. Karyawan melihatnya sebagai perlindungan hukum semata.

AS secara tradisional didominasi compliance orientation, Eropa dan Asia lebih didorong external orientation dan values orientation. Keempatnya bisa digabung: kode berbasis nilai yang ditegakkan dengan sanksi memadukan values dan compliance. Riset: values orientation paling efektif, compliance dan external membantu lebih sedikit, protection orientation jelas merugikan. Treviño dan Brown (2004): anggapan bahwa kode dan program formal sudah cukup adalah mitos. Warren dkk. (2014) menduga penanaman nilai bisa “murni kosmetik”.

Manajemen etika informal: ethical culture change versus ethical cultural learning

Literatur umumnya menganjurkan **ethical culture change**: transformasi nilai organisasi yang dikelola untuk membentuk budaya yang lebih etis. Ethics Resource Center: budaya etis yang kuat mengurangi pelanggaran. Kritik: mengelola budaya itu sulit, lama, dan jarang berhasil kecuali di permukaan. Sinclair (1993): budaya hanya layak diubah kalau tidak ada pilihan lain, sumber daya banyak, dan waktu banyak. Dahler-Larsen (1994): upaya ini menghargai konformitas, bukan otonomi yang dibutuhkan moralitas. Hanya sekitar seperlima perusahaan AS punya budaya etis kuat, stagnan dari 2005 sampai 2017.

Alternatifnya **ethical cultural learning**: fokus pada subkultur, dan membuat karyawan mampu memutuskan sendiri lewat dialog, kritik, dan konflik antar subkultur. Starkey (1998): perkembangan moral butuh faksi dan perbedaan pendapat. Peran manajemen adalah mengenali nilai yang berkonflik dan mendorong imajinasi moral, bukan kontrol ideologis. Culture change lebih menarik bagi perusahaan karena memberi kontrol, sedangkan cultural learning berisiko memunculkan perbedaan moral yang merepotkan.

Ethical leadership

Ethical leadership adalah peran manajer senior dalam menetapkan nada etis organisasi dan mendorong perilaku etis karyawan. Contoh: perubahan di Walmart dan Coca-Cola yang dimulai CEO; Paul Polman (Unilever) dengan Sustainable Living Plan. Nilai pribadi CEO memengaruhi praktik tanggung jawab perusahaan (Chin dkk. 2013), tapi pemimpin etis juga bisa memicu “facades of conformity” (Hewlin dkk. 2015).

Kotter (1990): manajemen menata keteraturan (perencanaan, anggaran, kontrol), kepemimpinan menghadapi perubahan (arah, visi, motivasi). Gini (1997): semua kepemimpinan sarat nilai, “all leadership is moral leadership”.

Dua mode ethical leadership:

- **Dari culture change**: pemimpin merumuskan dan mempersonifikasi nilai, lalu menginspirasi. Treviño dkk. (1999) menyebut dua pilar: **moral person** (jujur, berintegritas) dan **moral manager** (mengarahkan perhatian organisasi pada etika). Bahayanya credibility gap antara pernyataan eksekutif dan kenyataan yang dialami karyawan (Badaracco dan Webb 1995).
- **Dari cultural learning**: pemimpin memberdayakan karyawan sebagai “free moral agents” lewat dialog dan pilihan, sejalan dengan Postmodern Ethics dan Discourse Ethics. Bahayanya tergelincir ke relativisme moral atau kehilangan kontrol.

Kesimpulan: tanpa dukungan manajemen puncak, alat-alat di bab ini tidak bisa jalan sendiri. Tapi jangan terlalu fokus pada segelintir orang di puncak, karena etika bisnis sebagian besar soal keputusan sehari-hari semua orang.

Poin yang sering ditanyakan di ujian

1. Sembilan komponen business ethics management (Figure 5.1) dengan contoh perusahaan, dan mana yang jarang dipakai UKM.
2. Definisi code of ethics, empat jenisnya, delapan area isi menurut ECI, dan beda aspirational codes dengan rules-based codes (contoh GE).
3. Kenapa implementasi lebih penting daripada isi kode? Tiga faktor Schwartz (2004), follow-through Treviño dkk. (1999), dan contoh CEO yang mundur.
4. Dilema kode global: relativis versus absolutis, tiga prinsip Donaldson (1996), dan peran UN Global Compact.
5. Model stakeholder salience Mitchell, Agle, dan Wood (1997): tiga atribut, tiga kategori stakeholder, dan beda perspektif instrumental, normatif, deskriptif.

6. Tujuh masalah komunikasi dan kolaborasi stakeholder, plus pergeseran dari konfrontasi (Greenpeace dan Lego) ke kolaborasi.
7. Definisi social accounting, tiga pembedanya dari akuntansi keuangan, empat alasan melakukannya, dan disinsentifnya.
8. Delapan prinsip kualitas social accounting (Zadek, Pruzan, dan Evans 1997) dan penerapannya untuk menilai GRI.
9. Proses social accounting (Figure 5.3) dan materiality matrix (Figure 5.4) dengan contoh Puma.
10. Perbandingan ISO 14001 dan EMAS (Table 5.1) dan kritik terhadap EMS (simbolis, “weak sword”, Abengoa).
11. Empat orientasi program etika formal (Treviño dkk. 1999): mana paling efektif, mana merugikan, dan beda AS dengan Eropa dan Asia.
12. Beda ethical culture change dan ethical cultural learning, dua mode ethical leadership (moral person dan moral manager versus pemberdayaan), dan penilaian kasus Siemens antara compliance orientation dan values orientation.

B. Pembahasan di kelas (29 Agustus 2026, sesi kedua)

Diskusi dan komentar dosen

Mengelola etika bisnis memerlukan struktur, dan struktur memerlukan sistem. Sistem terdiri dari struktur (dari visi misi sampai SOP) dan proses (bagaimana struktur dijalankan). Etika bisnis harus diterjemahkan menjadi kebijakan, SOP, dan unit compliance.

Suap merugikan secara ekonomi karena tidak menambah nilai barang atau jasa; ia biaya tanpa nilai tambah. Dosen menyebut “high cost economy”: sejak ia kuliah dulu, sekitar 33 persen biaya di Indonesia lebih mahal dari semestinya akibat praktik ini. Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, padahal dengan bisnis lebih bersih berpotensi 8 sampai 9 persen. Ia mengingatkan bahaya framing keliru: karena Indonesia dianggap kaya sumber daya alam, banyak yang mengira keadaan sekarang sudah baik, padahal ruang perbaikannya besar. Risiko tersembunyi suap: biayanya masuk pos biaya administrasi umum; jika pos itu terlalu besar, menjadi tidak wajar dan ketidakcocokan bisa membongkar transaksi.

Pesan penutup: perubahan dimulai dari individu; jika individu tidak berubah, organisasi tetap terjebak budaya lama. Kepemimpinan perubahan idealnya dari atas, karena dari bawah terhambat kurangnya pengalaman dan wewenang. Seorang mahasiswa menimpali bahwa “yang paling parah justru di level atas”, dan dosen menutup dengan pertanyaan retorik “Nah, yang mana, ya?”, yang menyiratkan rumitnya pembenahan etika bisnis di Indonesia, termasuk kemungkinan penolakan dari level pimpinan.

Pertanyaan mahasiswa dan jawabannya

Andika. Bagaimana sikap Siemens beroperasi di negara dengan korupsi tinggi, dan bagaimana mempertahankan prinsip etika saat transisi tanpa kehilangan daya saing? Dijawab mahasiswa praktisi jasa kepelabuhan (Pelindo, bagian manajemen aset). Langkah perusahaannya: standar Good Corporate Governance, praktik informal diubah menjadi tertulis dalam kontrak resmi; benefit legal dicantumkan dalam kontrak, misalnya studi banding ke pelabuhan Singapura sebagai benefit resmi bagi vendor pemenang tender; dan sosialisasi aturan hadiah dan honorarium tertulis lewat gathering karyawan. Dengan korupsi, keuntungan hanya ke oknum tertentu; dengan skema terbuka, semua pihak mendapat benefit yang sah. Tujuannya bukan menghilangkan korupsi 100 persen, tetapi menekannya lewat insentif sah dan transparan.

Satya. Denda dan pembenahan internal saja tidak cukup; siapa penggagas collective action di Indonesia, mengingat perusahaan yang mencoba sendiri berisiko di-blacklist? Dijawab mahasiswa yang bekerja di pembiayaan proyek: “pelicin” masih umum untuk memenangkan tender. Prinsip antikorupsi seperti Siemens bisa diterapkan tetapi belum berjalan. Siemens berhasil karena didukung penuh pemerintah dan World Bank; di Indonesia pemerintah dan industri masih mengikuti pola lama. Collective action idealnya digagas bersama pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Satya menambahkan perusahaannya mengurangi ketergantungan

pada proyek pemerintah untuk mengurangi risiko suap. Menurutnya 99 persen transaksi bisa bersih, dan 1 persen sisanya (misalnya biaya makan siang) wajar. Ia menyoroti ironi bahwa jika ada masalah hukum, pihak pemerintah relatif aman sementara kontraktor paling sering menjadi sasaran.

Aki. Adakah tanda awal yang nyata bahwa komitmen Siemens benar-benar berubah, bukan sekadar takut diawasi? Dijawab Taki dengan lima tanda yang sudah dicatat di atas (perombakan manajemen puncak, compliance dari 86 menjadi 500 orang, investigasi internal, whistleblowing, pengawasan independen luar). Komitmen sejati ditandai biaya dan akibat nyata yang mau ditanggung, bukan sekadar pernyataan.

Kesimpulan kelas

1. Etika bisnis harus dikelola secara sistematis lewat sembilan komponen business ethics management dan diterjemahkan menjadi struktur dan proses nyata.
2. Code of ethics efektif bila ditulis jelas, didukung manajemen puncak, dan diterapkan dengan saluran pelaporan serta sanksi dan insentif yang konsisten; dalam konteks global perlu memadukan moral minimum dengan tradisi lokal.
3. Stakeholder yang bukan mitra langsung (Greenpeace) bisa menjadi definitive lewat legitimacy dan urgency.
4. Social accounting dan EMS adalah alat penilaian kinerja non keuangan, tetapi sertifikasi bisa hanya simbol (Abengoa, greenwashing); yang menentukan adalah praktik yang terus menerus.
5. Korupsi sistemik Siemens lahir dari desentralisasi, suap yang dianggap wajar, kesetiaan informal, kekosongan compliance, dan hukum yang permisif. Pemulihannya butuh gabungan compliance orientation dan values orientation, tone at the top, biaya nyata yang mau ditanggung, dan collective action lintas sektor; daya saing jangka panjang tidak berkurang.
6. Untuk Indonesia, suap adalah biaya tanpa nilai tambah yang menahan pertumbuhan; perubahan dimulai dari individu dan idealnya dipimpin dari atas, meski ada kekhawatiran penolakan terbesar justru di level pimpinan.

Pengantar governance dari dosen

Meritokrasi dan governance. Meritokrasi adalah mengangkat orang berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan, politik, atau nepotisme, dan di Indonesia penerapannya sering “terbalik-balik”. Filipina dan Vietnam disebut sudah lebih unggul, bahkan di olahraga (Piala AFF). Sekitar 15 tahun lalu Indonesia memberi beasiswa Gerakan Non-Blok kepada mahasiswa dari Afrika, Timur Tengah, Vietnam, dan Kamboja; kini negara penerima beasiswa itu lebih maju. Perbedaan kemajuan umumnya disebabkan mutu governance, baik public governance maupun corporate governance, yang saling memengaruhi.

Kasus “makelar kasus” di perguruan tinggi. Menjelang akhir tahun anggaran, DPR melakukan “pencermatan” anggaran, lalu sisa anggaran ditawarkan sebagai proyek ke daerah atau lembaga termasuk universitas. Kira-kira 15 tahun lalu, saat dosen menjabat Ketua Satuan Audit Internal UGM pada masa awal UGM berstatus PTN Berbadan Hukum (Rektor Prof. Sofyan Effendi), pada Jumat sore dosen dipanggil Rektor. Ada tamu DPR yang menawarkan proyek pembangunan gedung senilai puluhan miliar rupiah untuk “tahun ini juga”, padahal sudah mendekati akhir September atau awal Oktober. Analisis tim audit: tawaran tidak mungkin diterima karena tender dan masa sanggah perlu waktu; jika dipaksakan, proyek belum selesai tetapi dianggap selesai demi pencairan anggaran, dengan akibat paling ringan sanksi administrasi dan berpotensi masalah hukum lebih besar. Senin, tim menyampaikan nota dinas yang merekomendasikan penolakan dan Rektor setuju. Analogi dosen: “Ini ada durian rontok, tapi kalau diterima, kita bisa ketiban durian yang busuk.”

Akibatnya, 4 sampai 5 bulan kemudian DPR memanggil Rektor PTN-BH (saat itu UI, UGM, Unair) dalam Rapat Dengar Pendapat, dan Rektor UGM dituduh “sombong” karena menolak. Beberapa bulan berikutnya, proyek serupa yang diterima pihak lain berujung penangkapan; kasus ini disebut berkaitan dengan kasus Nazaruddin. Karena menolak, pimpinan UGM selamat dari keterlibatan hukum.

Pelajaran dari dosen: berani menyampaikan kebenaran meski keputusan akhir di tangan pimpinan, “kita harus berani menyampaikan, tapi tidak menentang”; dokumentasi sebagai perlindungan profesional, catat tanggal dan isi setiap rekomendasi atau nota dinas seperti “buku harian profesional”, sehingga staf yang sudah

merekomendasikan yang benar secara tertulis tidak ikut bertanggung jawab; jangan menandatangani atau menyetujui hal yang menurut penilaian profesional sendiri tidak bertanggung jawab; dan prinsip kehati-hatian serta integritas sama pentingnya di semua skala.

Kasus BLBI dan Bank Indonesia. Dosen menyinggung kasus terkait BI dan independensi BI sebelum pembenahan kelembagaan, bernilai sekitar Rp650 triliun pada waktu kejadian. Istilah “rekapitalisasi”, penyuntikan dana ke bank bermasalah, sering dijadikan pembenaran, padahal dana itu uang rakyat. Pesan moralnya: governance yang baik penting dari skala kecil (universitas) sampai nasional (perbankan).

C. Studi kasus Kelompok 4: Siemens, Program Antikorupsi

Fakta studi kasus Siemens

Profil perusahaan

Siemens berdiri di Jerman pada 1847, perusahaan engineering terbesar di Eropa, dan konsisten masuk 50 besar Fortune Global 500 berdasarkan pendapatan. Produknya dari lampu hingga pembangkit listrik, dengan posisi kuat di peralatan rumah tangga, transportasi kereta api, teknologi kesehatan, teknologi informasi, dan jasa keuangan. Siemens adalah konglomerasi terdesentralisasi di lebih dari 190 negara dengan lebih dari 370.000 karyawan.

Skala denda

Pada Desember 2008 Siemens berdamai dengan otoritas AS dan didenda US\$800 juta, jauh melampaui penalti FCPA mana pun sebelumnya. Belakangan Rolls-Royce, Alstom, dan Odebrecht membayar lebih besar (sekitar US\$880 juta, US\$1 miliar, dan US\$2,6 miliar), tetapi pada masanya angka Siemens luar biasa. Ditambah denda di Jerman dan negara lain serta penyelesaian World Bank 2009, total pembayaran lebih dari US\$1,7 miliar, sekitar 35 kali penyelesaian antikorupsi terbesar sebelumnya. Dengan biaya pengacara, akuntan, dan jasa profesional lain, total biaya diperkirakan melebihi US\$2,5 miliar.

Contoh suap dan terungkapnya kasus

Investigasi menelusuri dugaan suap lebih dari US\$2,3 miliar sepanjang 1990-an hingga awal 2000-an, berupa pembayaran kepada pejabat publik agar Siemens memenangkan kontrak besar di luar negeri. Contohnya sekitar US\$5 juta kepada putra Perdana Menteri Bangladesh (kontrak telepon seluler), sekitar US\$22 juta kepada pejabat Tiongkok (proyek metro), dan sekitar US\$40 juta di Argentina (kontrak US\$1 miliar untuk kartu identitas). Ini hanya sebagian kasus yang ditemukan.

Kasus terungkap awal 2000-an lewat penyelidikan jaksa Jerman dan otoritas AS, termasuk US Department of Justice (DOJ) yang menjatuhkan hukuman pada 2008; otoritas negara lain dan World Bank (penyelesaian 2009) juga terlibat. Perusahaan dan pimpinannya awalnya membantah tahu, tetapi kasus terus bertambah dengan nilai makin besar. Persidangan beberapa mantan manajer menunjukkan suap sudah umum dan diterima secara tidak langsung; seorang jaksa menyebutnya bagian dari “business model” Siemens.

Penyebab mengakar

- Ketergantungan pada kontrak pemerintah besar, termasuk di negara berkembang dengan tata kelola lemah, korupsi tinggi, dan persaingan ketat. Manajer merasa pesaing juga menyuap, sehingga suap dianggap “cara permainan bisnis dilakukan” dan perlu untuk memperoleh proyek, mempertahankan bisnis, lapangan kerja, dan daya saing.
- Rasionalisasi moral: suap dianggap victimless crime, bahkan oleh sebagian orang bukan kejahatan.
- Celah hukum Jerman: suap luar negeri baru ilegal secara teknis pada akhir 1990-an. Sebelumnya bisa dikurangkan dari pajak dan dicatat sebagai “useful expenses” (nützliche Aufwendungen).
- Struktur sangat terdesentralisasi: eksekutif lokal diberi otonomi besar karena produk teknis kompleks butuh pemahaman pasar setempat dan keputusan cepat. Akibatnya pembayaran diputuskan di tingkat lokal tanpa pengawasan kantor pusat, dan sistem etika sulit diterapkan konsisten secara global.

- Budaya loyalitas dan jaringan informal: banyak karyawan berkarier seumur hidup di Siemens, sehingga loyalitas dan hubungan personal yang kuat bisa dipakai menutupi korupsi. Seorang eksekutif bersaksi ia dipilih menjadi koordinator pembayaran “useful expenses” karena atasannya percaya ia loyal dan tidak akan mengambil uang suap untuk dirinya sendiri.

Pergantian kepemimpinan dan reformasi awal

Saat tanda awal muncul pada 2005, CEO yang baru menjabat menyatakan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Kasus terus berkembang, dan pada 2007 CEO itu beserta chairman supervisory board mundur. Untuk pertama kalinya Siemens menunjuk CEO dari luar, Peter Löscher, untuk membawa Siemens kembali ke jalur yang benar.

Dalam beberapa bulan pertama Löscher mengganti sekitar 80% eksekutif tingkat pertama, 70% tingkat kedua, dan 40% tingkat ketiga. Seluruh 450 anggota fungsi audit wajib melamar kembali pekerjaannya agar personel audit kompeten dan independen. Siemens menunjuk General Counsel baru, menunjuk salah satu pendiri Transparency International sebagai penasihat kepatuhan, bekerja sama dengan otoritas AS, memberi amnesti bagi whistleblower, dan menghabiskan jutaan dolar untuk investigasi internal oleh firma hukum AS dengan lebih dari 100 staf (resume kelompok menulis amnesti dimanfaatkan lebih dari 100 staf). Pesan tone at the top: “Only clean business is Siemens business.”

Infrastruktur compliance, pelatihan, dan roadshow

Siemens membangun sistem kepatuhan dengan tiga fungsi: Prevention, Detection, Response. Compliance officer naik dari sekitar 86 orang pada 2006 menjadi lebih dari 500. Perusahaan mengembangkan kebijakan antikorupsi, perangkat kepatuhan, saluran komunikasi, compliance audit department, web-based risk assessment tools bagi karyawan, dan secure reporting channels 24/7 bagi karyawan maupun stakeholder eksternal. Pelatihan etika dan kepatuhan diterapkan sistematis.

Banyak perubahan sudah berjalan saat DOJ menjatuhkan hukuman pada 2008; pelatihan compliance ekstensif sudah diberikan kepada lebih dari separuh tenaga kerja sebelum denda resmi. Hingga September 2008, senior management mengunjungi 54 negara berisiko tertinggi dalam “compliance roadshow” untuk menjelaskan langsung pentingnya kepatuhan kepada country managers dan karyawan.

Pengakuan DOJ

Sistem compliance, investigasi independen, dan kerja sama dengan DOJ membuat denda US\$800 juta jauh lebih rendah daripada yang mungkin dijatuhkan tanpa perbaikan serius. DOJ menyebut reorganisasi dan remediasi Siemens luar biasa dan menetapkan standar tinggi bagi multinasional lain. Penyelesaian AS tidak mengharuskan Siemens mengakui menyuap; perusahaan hanya wajib mengakui pengendalian internal yang tidak memadai dan pencatatan akuntansi yang tidak semestinya. Namun Siemens mengakui terjadi “systemic violations of anti-corruption laws and accounting regulations” selama bertahun-tahun. Löscher menyatakan perusahaan menyesali masa lalu, telah belajar, dan kini lebih kuat.

Integrasi SDM dan penilaian risiko

Setelah putusan AS, compliance dimasukkan ke rekrutmen, promosi, bonus, dan proses manajemen lain. Pada 2012 Siemens memperkenalkan comprehensive compliance risk assessment: setiap tahun senior management mengidentifikasi risiko kepatuhan, menilai tingkatnya, dan menentukan mitigasi.

Collective Action

Löscher menegaskan: “Performance with ethics: this is not a contradiction, it is a must.” Namun pelanggan yang masih meminta suap dan pesaing yang masih mau membayar membuat perusahaan yang menolak bisa kalah bersaing. Siemens karena itu mengembangkan Collective Action bersama stakeholder eksternal agar persaingan lebih adil. Pendekatan ini berkembang setelah penyelesaian World Bank 2009, ketika Siemens setuju membayar US\$100 juta selama 15 tahun untuk mendukung kegiatan antikorupsi, mengubah praktik industri, dan bekerja sama memerangi korupsi.

Integrity Initiative

Siemens meluncurkan Integrity Initiative beranggaran US\$100 juta untuk mendanai proyek antikorupsi, dan membangun compliance pacts di tingkat proyek maupun industri agar semua peserta tender sepakat tidak menyuap: di Argentina bersama beberapa pesaing di sektor transmisi energi, di Brasil lewat proyek transparansi pemberian proyek infrastruktur FIFA World Cup 2014 dan Olympic Games 2016. Kesadaran compliance juga ditingkatkan lewat diskusi meja bundar, presentasi, materi belajar untuk mahasiswa, edukasi pelanggan, dan advokasi eksternal. Pada 2018 Siemens meluncurkan online game “Compliance Included” yang mendorong pemain menjadi “compliance champions” dalam topik antitrust, human rights, dan anti-corruption.

Hasil dan pemecatan Löscher

Siemens kemudian diakui luas berhasil membangun sistem ethics dan compliance yang sangat baik. Namun bebas korupsi masih work in progress, karena di sebagian kondisi suap masih dianggap perlu oleh beberapa pihak. Löscher: “Instilling an ethical corporate culture is a marathon for us, not a sprint.” Ironisnya, pada 2013 Löscher diberhentikan karena kekhawatiran atas kinerja dan kegagalan memenuhi target pertumbuhan agresif. Sebuah surat kabar menulis: “The clean-up man swept aside.” Bagi kelompok, ini dilema besar etika bisnis: perusahaan menuntut integritas tinggi, tetapi manajemen juga dituntut kinerja dan pertumbuhan.

Jawaban kelompok atas lima pertanyaan kasus

Penyebab utama dan yang paling sulit diatasi. Lima penyebab: struktur terdesentralisasi, budaya yang menormalkan suap, jaringan informal dan loyalitas, tidak adanya sistem kepatuhan formal, dan faktor eksternal (pasar berisiko tinggi, suap legal dan bisa dikurangkan pajak di Jerman hingga akhir 1990-an). Paling sulit adalah budaya dan pola pikir, karena ini soal values: sistem compliance relatif cepat dibangun ulang, tetapi mengubah keyakinan bahwa suap wajar dan memulihkan kepercayaan karyawan pada pimpinan butuh waktu jauh lebih lama.

Evaluasi inisiatif. Inisiatif compliance-based: pergantian eksekutif, General Counsel baru dan Transparency International, compliance officer 86 menjadi 500+, saluran pelaporan 24/7, pelatihan wajib, amnesti whistleblower. Inisiatif values-based: pesan “clean business”, roadshow 54 negara, integrasi etika ke SDM, Integrity Initiative, Collective Action bersama World Bank. Kombinasinya dinilai komprehensif dan sejalan dengan literatur. Celahnya: tidak ada bukti struktur desentralisasi direformasi mendasar, roadshow dan pelatihan bisa menjadi simbolis bila tidak diperkuat terus, dan tekanan kompetitif tetap ada.

Keseimbangan values dan compliance. Mengacu pada Lynn Sharp Paine, compliance-based bersifat top-down berbasis aturan dan sanksi, values-based (integrity-based) bersifat bottom-up berbasis kepercayaan dan nilai yang diinternalisasi. Siemens memakai pendekatan hibrida: compliance kuat lebih dulu karena urgensi penyelidikan DOJ, lalu unsur values makin ditekankan. Compliance saja melahirkan box-ticking, values saja tidak punya “gigi”; kombinasi paling efektif asalkan values benar-benar tertanam, bukan slogan pasca-krisis.

Korupsi dan kinerja. Jangka pendek suap tampak membantu (kontrak cepat, revenue naik, target tercapai); jangka panjang merusak (denda, investigasi, reputasi, restrukturisasi). Keduanya tidak bertentangan, kinerja berkelanjutan butuh integritas, sejalan dengan Löscher. Tegangan tetap ada bila kompetitor dan klien masih menyuap, sehingga perlu komitmen kepemimpinan jangka panjang, integrasi etika ke strategi dan insentif, dan upaya kolektif lintas industri. Teori yang dipakai: compliance orientation, values orientation, ethical culture, ethical leadership, employee participation.

Denda dan penyelesaian World Bank. Denda memberi konsekuensi nyata, efek jera, dan akuntabilitas, tetapi tidak cukup karena akar masalah sistemik dan denda bisa dianggap “cost of doing business”. Penyelesaian World Bank lebih efektif karena berorientasi ke depan, mengubah sistem pasar secara kolektif, mengurangi competitive disadvantage, dan memberi insentif reputasi, meski komitmen sukarela berisiko kurang mengikat. Keduanya saling melengkapi: denda memaksa perubahan dimulai, pendekatan kolektif menjaganya bertahan dan menyebar. Pemetaan empat orientasi Treviño: compliance (denda, audit, compliance officers, investigasi), values (pesan “only clean business”), external (World Bank, pemerintah, industri), protection (penguatan internal control).

Analisis yang dibuat kelompok

Dilema etis. Pertama, integritas versus kinerja: di pasar dengan tata kelola lemah dan pesaing yang dianggap mau menyuap, menolak suap berisiko kehilangan kontrak dan lapangan kerja, ikut menyuap berarti melanggar hukum. Dilema diperkuat rasionalisasi victimless crime dan status suap luar negeri yang bisa dikurangkan pajak di Jerman hingga akhir 1990-an. Kedua, di tingkat pimpinan: Löscher membersihkan perusahaan tetapi diberhentikan pada 2013 karena target pertumbuhan.

Prinsip yang dilanggar. Secara hukum: suap kepada pejabat publik (FCPA, hukum antikorupsi Jerman dan negara lain), pelanggaran sistematis peraturan akuntansi, pengendalian internal tidak memadai dan pencatatan tidak semestinya. Secara etika: persaingan adil dalam tender publik, kejujuran dan integritas, serta transparansi, karena suap disamakan sebagai “useful expenses” dan ditutupi jaringan loyalitas.

Pelaku. Bukan “oknum”: manajer dan eksekutif lokal yang memutuskan pembayaran tanpa pengawasan pusat, karyawan loyal yang mengoordinasikan “useful expenses”, dan pimpinan yang awalnya membantah. Karena korupsi menyatu dengan budaya, struktur, insentif, dan business model, pelakunya adalah sistem organisasi secara keseluruhan.

Pihak yang dirugikan. Siemens sendiri (denda lebih dari US\$1,7 miliar, total biaya lebih dari US\$2,5 miliar, reputasi rusak, restrukturisasi besar), karyawan dan eksekutif (pergantian, melamar ulang bagi staf audit, persidangan mantan manajer), dan pesaing yang tidak menyuap karena lapangan bermain tidak adil. Kelompok menolak rasionalisasi victimless crime: korupsi “menghancurkan kepercayaan dan nilai bisnis jangka panjang”.

Pelajaran. Korupsi di Siemens bukan penyimpangan individual tetapi bagian dari budaya, sistem, struktur, dan cara memenangkan bisnis, sehingga penyelesaiannya harus menyeluruh: leadership, culture, compliance system, people, controls, training, whistleblowing, risk management, collective action. Budaya paling sulit diubah (maraton, bukan sprint). Desentralisasi bermanfaat tetapi membuka celah tanpa pengawasan pusat. Ethical leadership terlihat dari tindakan, bukan pernyataan. Kerja sama dengan regulator dan remediasi serius meringankan hukuman. Korupsi untung jangka pendek, tetapi risikonya jauh lebih besar jangka panjang.

Pencegahan. Sistem compliance (prevention, detection, response); compliance officer memadai; kode etik dan kebijakan antikorupsi; web-based risk assessment tools dan penilaian risiko tahunan oleh senior management; secure reporting channels 24/7 dan perlindungan whistleblower; pelatihan wajib yang diperkuat berkala; audit oleh personel kompeten dan independen; integrasi compliance ke rekrutmen, promosi, dan bonus; compliance pacts dengan pesaing.

Rekomendasi. Reformasi struktur desentralisasi dibahas eksplisit; roadshow dan pelatihan diperkuat berkelanjutan; values benar-benar tertanam, bukan slogan; keempat orientasi Treviño dikombinasikan seimbang; Collective Action dan kerja sama lintas industri diteruskan; denda tetap perlu sebagai deterrent, tetapi diiringi transformasi organisasi, ethical leadership, dan budaya integritas, karena hukuman finansial adalah awal, bukan akhir.

Kesimpulan. Membangun kembali manajemen etika setelah krisis butuh sistem kepatuhan kuat sekaligus transformasi budaya yang tulus. Integritas dan kinerja bisa berjalan beriringan, tetapi menuntut komitmen kepemimpinan jangka panjang dan kerja sama lintas industri. Denda tinggi perlu untuk akuntabilitas dan efek jera, tetapi tidak cukup; penyelesaian World Bank berpotensi membawa perubahan jangka panjang karena memperbaiki sistem internal dan lingkungan bisnis. Pesan penutupnya selaras dengan PPT: etika bisnis bukan sekadar aturan atau sertifikasi, melainkan nilai yang diterapkan konsisten lewat kepemimpinan, budaya, sistem, dan keputusan sehari-hari seluruh karyawan.

D. Jawaban contoh soal: Siemens dan program antikorupsi

Deskripsi kasus. Siemens, perusahaan rekayasa terbesar Eropa dengan lebih dari 370 ribu karyawan di 190 negara, selama 1990-an sampai awal 2000-an membayar suap dengan total lebih dari 2,3 miliar dolar kepada pejabat publik untuk memenangkan kontrak. Contohnya 5 juta dolar kepada putra perdana menteri Bangladesh, 22 juta dolar kepada pejabat Tiongkok untuk proyek metro, dan 40 juta dolar di Argentina untuk kontrak kartu identitas senilai 1 miliar dolar. Suap dicatat sebagai “useful expenses” dan sampai akhir 1990-an bahkan bisa

dikurangkan dari pajak di Jerman. Setelah penyelidikan jaksa Jerman dan Amerika Serikat, Siemens membayar denda 800 juta dolar di Amerika Serikat (Desember 2008) dan total lebih dari 1,7 miliar dolar di berbagai negara, dengan biaya keseluruhan lebih dari 2,5 miliar dolar. CEO dan ketua dewan pengawas mundur pada 2007. CEO baru dari luar, Peter Löscher, mengganti 80 persen eksekutif lapis pertama, menaikkan jumlah petugas compliance dari 86 menjadi lebih dari 500, membuka saluran pelaporan 24 jam, memberi amnesti bagi whistleblower, berkeliling ke 54 negara berisiko, dan bersama Bank Dunia mendanai Integrity Initiative 100 juta dolar selama 15 tahun. Ironisnya, Löscher diberhentikan pada 2013 karena target pertumbuhan tidak tercapai.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema manajer lokal Siemens: menolak suap berarti kehilangan kontrak, pendapatan, dan pekerjaan di pasar yang pesaingnya juga menyuap; ikut menyuap berarti melanggar hukum dan integritas. Dilema kedua ada di tingkat pimpinan: tuntutan integritas tinggi berhadapan dengan tuntutan kinerja, yang terlihat dari pemecatan Löscher. Prinsip yang dilanggar: persaingan yang adil dalam tender publik; kejujuran dan transparansi (suap disamarkan sebagai biaya lain); kepatuhan hukum (FCPA dan hukum antikorupsi Jerman); dan hak masyarakat di negara penerima suap untuk mendapat layanan dengan harga wajar, karena suap akhirnya dibayar masyarakat. Pembeneran “suap adalah kejahatan tanpa korban” gugur: korbannya adalah pembayar pajak di negara berkembang dan pesaing yang jujur. Uji Ethics of Duty: jika semua perusahaan boleh menyuap untuk menang tender, tender kehilangan makna. Dengan kerangka Bab 5, Siemens sebelum 2006 tidak punya business ethics management yang berfungsi, hanya struktur yang sangat terdesentralisasi tanpa kontrol.

Pelakunya siapa?

Bukan oknum, melainkan sistem. Level individu: manajer dan eksekutif lokal yang memutuskan pembayaran, karyawan loyal yang dipercaya mengatur “useful expenses”, dan pimpinan puncak yang awalnya membantah tahu. Level organisasi: budaya yang menganggap suap sebagai “cara permainan dimainkan”, jaringan loyalitas seumur hidup yang saling menutupi, struktur sangat terdesentralisasi tanpa pengawasan pusat, dan tidak adanya sistem compliance. Level sistem: hukum Jerman yang sampai akhir 1990-an membolehkan pengurangan pajak atas suap luar negeri, pejabat penerima suap di negara tujuan, dan pasar yang menganggap suap sebagai syarat masuk.

Adakah yang dirugikan?

Masyarakat dan pembayar pajak di negara penerima suap yang membayar proyek lebih mahal atau mendapat mutu lebih rendah. Pesaing yang tidak menyuap dan kalah tender. Siemens sendiri, lewat denda lebih dari 1,7 miliar dolar, biaya total 2,5 miliar dolar, reputasi, dan restrukturisasi besar. Pemegang saham Siemens. Karyawan yang kehilangan pekerjaan dalam pembersihan atau yang diadili. Dan kepercayaan pada tata kelola pengadaan publik dunia. Dosen menambahkan kerugian makro: suap adalah biaya tanpa nilai tambah yang membuat ekonomi berbiaya tinggi. Di Indonesia ia memperkirakan sekitar sepertiga biaya menjadi lebih mahal dari semestinya dan pertumbuhan tertahan di sekitar 5 persen padahal bisa 8 sampai 9 persen.

Lesson learned-nya apa?

Pertama, korupsi yang sudah menjadi sistem hanya bisa diatasi menyeluruh: kepemimpinan, budaya, sistem compliance, orang, kontrol, pelatihan, whistleblowing, manajemen risiko, dan collective action, bukan satu alat saja. Kedua, gabungan compliance orientation (pencegahan, deteksi, respons, sanksi) dan values orientation (pesan “only clean business is Siemens business”, etika masuk ke rekrutmen, promosi, dan bonus) paling efektif; compliance saja melahirkan budaya centang kotak, values saja tidak punya gigi. Ketiga, budaya adalah bagian paling sulit dan paling lambat berubah, “maraton, bukan sprint”. Keempat, tone at the top harus terlihat dari biaya yang mau ditanggung: pergantian eksekutif, kerja sama dengan penegak hukum, dan investigasi internal yang mahal; itu tanda komitmen sungguhan, bukan pernyataan. Kelima, kerja sama dengan regulator meringankan hukuman dan diakui sebagai standar bagi multinasional lain. Keenam, lapangan bermain harus diratakan lewat collective action (compliance pact bersama pesaing, Bank Dunia, pemerintah), karena satu perusahaan yang bersih sendirian berisiko kalah. Ketujuh, pemecatan Löscher mengingatkan bahwa ketegangan integritas dan kinerja itu nyata, meski secara prinsip “performance with ethics is a must”.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Di dalam perusahaan: sistem compliance dengan tiga fungsi pencegahan, deteksi, dan respons; code of ethics dan kebijakan antikorupsi yang ditulis jelas, didukung manajemen puncak, dan ditegakkan dengan sanksi serta insentif yang konsisten (tiga faktor efektivitas menurut Schwartz); petugas compliance yang cukup dan independen; penilaian risiko compliance tahunan oleh manajemen senior; saluran pelaporan aman 24 jam dan perlindungan whistleblower; pelatihan wajib yang diperbarui berkala; audit compliance oleh orang yang kompeten; compliance masuk ke rekrutmen, promosi, dan bonus agar insentif tidak lagi mendorong suap; dan perbaikan struktur desentralisasi agar keputusan pembayaran besar diawasi pusat. Di luar perusahaan: compliance pact dengan pesaing di tingkat proyek dan industri, kerja sama dengan Bank Dunia dan pemerintah, serta edukasi pelanggan.

Untuk konteks Indonesia, mahasiswa praktisi memberi contoh nyata: mengubah praktik informal menjadi klausul kontrak resmi, mencantumkan benefit legal bagi vendor, aturan tertulis tentang hadiah dan honorarium, mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah, dan mendorong collective action yang digagas bersama pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Pengalaman dosen saat memimpin proyek gedung di UGM menambah satu resep: transparansi total sejak awal, pernyataan tegas tidak meminta apa pun, dan kesediaan untuk tidak populer.

Bab 6. Shareholders and Business Ethics

A. Materi buku

Pendahuluan: Menilai Ulang Pemegang Saham sebagai Stakeholder

Pemegang saham dibahas pertama di Bagian B karena posisinya paling sering dianggap istimewa, sekaligus paling sering disalahkan saat perusahaan bertindak tidak etis. Milton Friedman (1970) berpendapat perusahaan ada hanya untuk pemegang saham. Mengejar dividen dan harga saham memang inti kapitalisme dominan, tetapi sering disebut pendorong perusahaan bermain longgar dengan etika. Stout (2016) menilai fokus tunggal pada nilai pemegang saham itu tidak perlu, tidak bisa dijalankan, dan merusak.

Krisis finansial sejak 2007 memperkuat sorotan ini. Antara Oktober 2007 dan Oktober 2008, investor di New York Stock Exchange rata-rata kehilangan 40% nilai investasinya (Nanto 2008), dan banyak penyebab krisis punya sisi etis. Di sisi lain, tumbuhnya socially responsible investment menunjukkan pemegang saham juga bisa peduli pada masyarakat. Posisi buku: tetap memakai perspektif stakeholder yang luas, tetapi mengakui pemegang saham punya klaim unik yang memberi hak sekaligus tanggung jawab dalam corporate governance.

Pemegang Saham sebagai Stakeholder: Memahami Corporate Governance

Dulu pemilik sekaligus mengelola perusahaan (keluarga Cadbury, Thyssen). Kini pemilik-pengelola jarang ada di perusahaan besar, kecuali misalnya Koch bersaudara atau Richard Branson. Pola umumnya separation of ownership and control (Berle dan Means 1932). Memiliki perusahaan berbeda dari memiliki rumah karena tiga ciri (Parkinson 1993; Monks dan Minow 2011):

- Locus of control: kendali ada di direksi. Pemegang saham paling banter punya kendali tidak langsung.
- Fragmented ownership: pemegang saham sangat banyak, tidak ada yang merasa memiliki seperti tukang ledeng memiliki usahanya.
- Divided functions and interests: pemegang saham mengejar laba, manajer mengejar pertumbuhan.

Lima hak pemegang saham (Figure 6.1, Monks dan Minow 2011): menjual saham; memberikan suara di rapat umum; memperoleh informasi tertentu; menggugat manajer atas dugaan pelanggaran; dan hak residual saat likuidasi. Hak atas dividen dalam jumlah tertentu tidak termasuk, karena dividen bergantung pada kinerja manajemen dan keputusan rapat umum. Fox dan Lorsch (2012): pemegang saham menyumbang uang, informasi, dan disiplin.

Tiga kewajiban manajer (Parkinson 1993): duty to act for the benefit of the company (bisa ditafsirkan jangka pendek atau panjang, jadi keleluasaannya besar); duty of care and skill (menjalankan perusahaan secara profesional); dan duty of diligence (keterlibatan aktif dalam urusan perusahaan). Jadi hak pemegang saham sempit tetapi jelas, kewajiban manajer luas tetapi kabur. Konfliknya berpusat pada corporate governance.

Definisi: corporate governance adalah aturan, proses, dan struktur yang melaluinya perusahaan diarahkan dan dikendalikan demi kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Arti sempitnya hanya pemegang saham dan eksekutif senior; arti luasnya mencakup stakeholder lain yang punya peran sah.

Corporate Governance sebagai Principal-Agent Relationship

Tiga skandal pembuka. Olympus (2011): CEO baru Michael Woodford menemukan kerugian dan pembayaran ilegal 1,5 miliar dolar yang disembunyikan lewat skema “tobashi”, lalu dipecat saat membongkarnya; nilai pasar jatuh 75%. General Motors (2014): digugat pemegang saham atas penarikan 2,5 juta mobil karena sakelar pengapian cacat yang diduga sudah diketahui lebih dari sepuluh tahun; sampai 150 orang tewas. Carillion (2018): perusahaan konstruksi Inggris dengan 43.000 karyawan dilikuidasi dengan utang 1,5 miliar pound.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan ini adalah agency relation (Figure 6.2): pemegang saham sebagai prinsipal mencari laba dan kenaikan harga saham, manajer sebagai agen mencari remunerasi, kekuasaan, dan gengsi. Shankman (1999) menyebut dua ciri khusus. Pertama, konflik kepentingan bawaan: pemegang saham mau laba, manajer mau gaji tinggi dan prestise. Contohnya M&A di AS, Inggris, dan Kanada umumnya mengikis nilai pemegang saham (Alexandridis dkk. 2010). Kedua, informational asymmetry: prinsipal hanya tahu sedikit tentang tindakan dan tujuan agen. Pemegang saham Olympus dan GM senang dengan laba, tetapi tidak tahu risiko yang diciptakan manajemen. Gabungan keduanya membuat corporate governance rawan masalah etis.

Kerangka Corporate Governance yang Berbeda di Dunia

Aguilera dan Jackson (2010) membedakan dua sistem. Model Anglo-American berbasis pasar (Inggris, AS, Australia, Kanada, Irlandia). Model Eropa Kontinental (“Rhenish capitalism”, Albert 1991) berbasis jaringan dan relasi dengan regulasi negara yang luas (Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Skandinavia). Pendekatan relasional serupa ada di Asia (Claessens dan Fan 2002).

Figure 6.3: Ciri utama tiga model

Aspek	Anglo-American	Eropa Kontinental	Asia
Sumber modal	Pasar saham	Bank dan pinjaman	Keluarga, bank, negara
Fokus	Nilai pemegang saham	Nilai pemegang saham, retensi karyawan, tujuan nirlaba	Sama dengan Eropa
Remunerasi eksekutif	Berbasis kinerja pasar saham	Kurang terkait kinerja	Kurang terkait kinerja
Kekhawatiran etis	Insider trading, manipulasi laporan keuangan	Pemegang saham besar mengalahkan investor kecil	Pelaporan, transparansi, akuntabilitas belum berkembang
Keagenan	Karyawan tidak punya suara	Dewan pengawas ditunjuk karyawan	Relasional, melibatkan rantai pasok

Negara BRIC cenderung relasional tetapi bergeser ke pasar. India punya kepemilikan blok besar seperti Eropa, tetapi investornya perusahaan dan eksekutif. Brasil didorong privatisasi dan modal asing. Rusia punya “oligarki” pemilik-manajer era Yeltsin. China dan Korea Selatan terkonsentrasi di negara dan keluarga (“chaebol” di Korea).

Tiga kualifikasi: konvergensi menuju model hibrida, meski sejak krisis 2008 model Anglo-American tidak lagi dianggap terbaik; heterogenitas, karena Inggris dan AS pun berbeda (Aguilera dkk. 2006); dan corporate governance deviance (Aguilera, Judge, Terjesen 2018), yaitu perusahaan bisa under-conform atau over-conform terhadap norma negaranya karena motif sosial atau komersial.

Isu Etis dalam Corporate Governance

Akuntabilitas dan kendali eksekutif

Definisi: executive accountability adalah sistem dan proses yang melaluinya eksekutif senior dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan oleh pemegang saham dan stakeholder lain, biasanya lewat board of directors. Dewan punya direktur eksekutif (menjalankan perusahaan) dan direktur non-eksekutif (memastikan perusahaan dijalankan demi prinsipal). One-tier board (Anglo-American dan Asia) menempatkan keduanya dalam satu dewan. Two-tier board (Eropa Kontinental) punya supervisory board berisi direktur non-eksekutif, wakil bank, dan karyawan yang mengawasi dewan eksekutif.

Isu etis sentralnya independensi direktur non-eksekutif. Syaratnya (Nader 1984; Boyd 1996): berasal dari luar perusahaan; tidak punya kepentingan finansial pribadi selain sebagai pemegang saham; masa jabatan terbatas; kompeten (boleh sedikit orang dalam seperti mantan eksekutif); punya sumber daya untuk memperoleh informasi; dan diangkat secara independen lewat RUPS atau supervisory board. Kritiknya, direktur non-eksekutif sering sebaya dengan eksekutif atau menjabat eksekutif di tempat lain (Gordon 2002).

Remunerasi eksekutif

Krisis 2008 menyorot eksekutif perusahaan bangkrut yang tetap menerima jutaan gaji dan miliaran bonus (Obama: “memalukan”). Akar masalahnya justru upaya memecahkan masalah keagenan: eksekutif dibayar dengan saham atau stock options dalam jumlah besar. Pada 2016 gaji rata-rata CEO AS 15,6 juta dolar, hampir 270 kali gaji rata-rata. Di Inggris 4 Januari disebut “Fat Cat Wednesday”. Padahal kaitan remunerasi dengan kinerja pasar saham selalu lemah (Walsh 2008).

Tiga masalah etis: merancang gaji berbasis kinerja yang tepat (Koslowski 2000), sebab stock options membuat gaji meroket; globalization pasar talenta eksekutif mendorong kenaikan lintas negara; dan pengaruh dewan terbatas, sehingga CEO berkinerja buruk tetap diberi imbalan. Reformasi: Komisi UE memperkuat hak pemegang saham, referendum Swiss 2013 (gagal), dan Dodd-Frank 2010 yang mewajibkan publikasi rasio gaji CEO terhadap gaji median karyawan. Pendorongnya ketimpangan gaji, bukan rasa kasihan pada pemegang saham.

Board diversity

Definisi: board diversity adalah rentang luas keterampilan, latar belakang, usia, gender, etnis, dan orientasi seksual yang terwakili dalam dewan. Representasi perempuan berpengaruh positif pada kinerja finansial dan governance (Post dan Byron 2015) serta peringkat CSR (Bear dkk. 2010). Praktiknya rendah: hanya 22% perusahaan Inggris yang disurvei punya perempuan di dewan (Turner 2017), dan di AS 2017 hanya 22% direktur baru dari kelompok minoritas. Norwegia dan Spanyol memakai kuota. Dhir (2015) menemukan kuota Norwegia memicu reformasi governance substantif, dan perempuan kini mengisi lebih dari sepertiga kursi dewan.

Aspek etis merger dan akuisisi

M&A bisa baik bagi masyarakat jika aset berpindah ke pemilik yang lebih produktif. Masalahnya, manajer sering mengejar kekuasaan dan gengsi. Studi KPMG atas 700 merger: hanya 17% menciptakan nilai, lebih dari separuh menghancurkannya (Surowiecki 2008). Muncul tren demerger: Hewlett-Packard memecah bisnis (2014) setelah 60 miliar dolar akuisisi; L'Oréal menjual The Body Shop ke Natura (2017).

Hostile takeover: investor membeli saham mayoritas, sering diam-diam, melawan kehendak dewan. Argumen pro: ini hanya mungkin karena pemegang saham memang mau menjual. Argumen kontra: pemegang saham tersisa bisa dirugikan jika pengambil alih adalah asset stripper yang memecah dan menjual bagian perusahaan.

Akuisisi “ramah” pun bermasalah jika mengorbankan stakeholder lain. Jack Welch dari GE dijuluki “Neutron Jack”: setelah akuisisi dia langsung memangkas karyawan. Gedung tetap, hanya orangnya yang hilang. Akuisisi sering hanya menyasar bagian menguntungkan, merek, atau paten, lalu melikuidasi sisanya.

Peran pasar finansial dan insider trading

Literatur etika relatif diam soal pasar finansial (Rudolph 1999) karena berasumsi semua informasi publik sudah tercermin di harga. Nyatanya efisiensi informasi sering cacat.

Faith stocks (Gordon 2002): saham yang harganya dibangun atas keyakinan buta, seperti start-up tanpa laba yang dinilai miliaran dolar saat gelembung dot-com. Amazon butuh lebih dari tujuh tahun untuk untung, tetapi harganya naik dari 34 ke 1.485 dolar (2007 sampai 2018). Krisis 2008 berakar sama: produk terstruktur berbasis KPR subprime dibangun atas keyakinan harga properti terus naik. Masalah etisnya, pasar tidak mengungkap ketidakpastian, dan investor institusi yang menanam dana pensiun ke produk spekulatif mendekati penyalahgunaan kepercayaan.

High-frequency trading: aset dipegang beberapa mikrodetik. Dua masalah (Davis dkk. 2013): keunggulan tidak adil bagi yang punya koneksi lebih cepat, dan risiko crash karena algoritma serupa, contohnya “flash crash” Dow Jones lebih dari 1.000 poin pada Mei 2010.

Short selling: meminjam sekuritas, menjualnya, lalu membeli kembali lebih murah. Pantaskah untung dari kejatuhan perusahaan? Hedge fund diperkirakan untung 200 juta pound dari short selling Carillion. Pembelanya berkata short seller menjaga likuiditas dan harga jujur. Praktik ini diatur ketat oleh IOSCO.

Definisi: insider trading adalah transaksi pasar finansial berdasarkan informasi yang tidak tersedia secara publik bagi peserta pasar lain (Moore 1990: informasi material non-publik). Jangka panjang ini merusak kepercayaan pada pasar (Carroll dan Buchholtz 2012). Kasus: Raj Rajaratnam dan Rajat Gupta dipenjara 11 dan 2 tahun; SAC Capital didenda 1,8 miliar dolar (2013).

Table 6.1: Empat argumen etis melawan insider trading (Moore 1990)

Argumen	Isi
Fairness	Akses informasi tidak setara memberi keunggulan tidak adil. Paling lemah tetapi paling sering dipakai.
Misappropriation	Informasi milik perusahaan, orang dalam tidak berhak memakainya. Sering jadi dasar kasus hukum.
Harm	Orang dalam untung dengan mengorbankan investor biasa dan mengikis kepercayaan.
Fiduciary	Manajer seharusnya bertindak demi pemegang saham, bukan diri sendiri. Paling kuat.

Masalah batasnya: eksekutif yang dibayar stock options bisa memakai pengetahuan orang dalam untuk memilih waktu menjual, sehingga insentif yang “dapat diterima” sulit dibedakan dari insider trading.

Profesional finansial dan perantara pasar

Asimetri informasi dijemputani kantor akuntan (Big Four: Deloitte, EY, KPMG, PwC) dan credit rating agencies (Fitch, Moody's, S&P), keduanya oligopoli yang bertugas memberi “true and fair view”. Dengan orientasi nilai pemegang saham, audit bergeser ke menilai potensi masa depan, disebut creative accounting (Mellahi dan Wood 2002), dengan garis tipis antara menyajikan faith stock dan mengemas ulang “lemon”. Credit rating agencies dianggap biang krisis 2008 (Scalet dan Kelly 2012): mayoritas sekuritas KPR beracun diberi peringkat triple A, dan Lehman Brothers masih berperingkat A sehari sebelum runtuh. Lima aspek problematik perantara (Ballwieser dan Clemm 1999): kekuatan pasar, konflik kepentingan, hubungan klien jangka panjang, sulitnya menjaga standar saat firma membesar, dan persaingan antarfirma.

Etika private equity dan hedge fund

Private equity membeli saham mayoritas perusahaan publik, menjadikannya privat, merestrukturisasi, lalu melepasnya kembali. Burger King dibeli 3G Capital (2010), karyawan dipangkas dari 40.000 ke kurang dari 3.000, dan saat dilepas (2012) nilainya naik hampir 100%. Masalahnya (Nielsen 2008): kewajiban informasi publik hilang, karyawan dan investor awal diabaikan. Hedge fund adalah bentuk khusus private equity dengan masalah utama opasitas (Donaldson 2008): tidak lapor ke regulator, bahkan tidak membuka strategi ke investornya, dengan risiko tinggi, pajak rendah, fee besar, dan risiko sistemik tersembunyi. “Robo-investor” berbasis AI (Davenport 2017) menambah isu “kotak hitam digital”.

Berinvestasi di dunia virtual

Definisi: cryptocurrency adalah mata uang digital yang memakai enkripsi untuk memverifikasi transaksi aman antara dua pihak lewat blockchain, contohnya bitcoin dan Ethereum.

Ethics in Action 6.1: pada Januari 2018 pasar kripto bernilai 830 miliar dolar dengan lebih dari 1.500 mata uang. Argumen pro: lebih murah, lebih aman karena terdesentralisasi (Yermack 2017 melihat peluang voting pemegang saham lebih andal dan insider trading berkurang), dan lebih inklusif bagi yang tidak punya bank. Argumen kontra: tidak teregulasi, anonim sehingga terkait pencucian uang dan penghindaran pajak (Bank of America dan JPMorgan melarang beli bitcoin dengan kartu kredit; China dan Korea Selatan memperketat), dan berisiko hilang tanpa repositori pusat. Dampaknya pada pemegang saham belum jelas.

Pemegang Saham dan Globalization

Pemegang saham menjadi pemain global dengan membeli saham perusahaan asing, saham perusahaan domestik yang beroperasi global, berinvestasi di MNC, atau lewat dana global termasuk sovereign wealth funds. Semua ini melibatkan pasar finansial global, yaitu keseluruhan tempat fisik dan virtual tempat instrumen finansial diperdagangkan di seluruh dunia, didorong teknologi dan deregulasi. Isu etisnya:

- Tata kelola dan kendali: tidak ada pemerintah yang berhak mengatur pasar global (Becker dan Westbrook 1998). Krisis 2008 menyebar global; Islandia paling parah karena banknya berinvestasi besar pada sekuritas KPR.
- Keamanan nasional: sovereign wealth funds adalah dana pemerintah dari surplus, tiga perempatnya dari migas. Selain Norwegia (954 miliar dolar), pemilik dana besar bukan demokrasi liberal (UEA, Arab Saudi, Kuwait, Singapura). Ada kekhawatiran motif non-ekonomi, misalnya investor Dubai yang hendak membeli pemilik pelabuhan New York dan New Jersey.
- Spekulasi internasional: credit default swaps dipakai hedge fund untuk bertaruh pada gagal bayar Yunani (2010), memperburuk krisis dan menambah beban warga.
- Persaingan tidak adil dengan negara berkembang: modal bebas bergerak, pasar barang tidak (Hauskrecht 1999). Spekulasi komoditas pangan dituding menaikkan harga 2007 sampai 2008; Eropa menerapkan Mifid untuk membatasi posisi trader komoditas.
- Ruang transaksi ilegal: pencucian uang, terorisme, dan penghindaran pajak lewat surga pajak (Luxembourg, Channel Islands, Cayman). Paradise Papers (2017) membongkar praktik MNC dan miliarder.

Reformasi corporate governance di seluruh dunia

Sarbanes-Oxley (AS 2002) dan Dodd-Frank (AS 2010) adalah legislasi wajib untuk kendali internal dan pelaporan eksternal dengan dampak global. Di Eropa dan negara lain reformasi berjalan lewat kode corporate governance, yaitu rekomendasi praktik terbaik tentang perilaku dan struktur dewan untuk menutup kekurangan sistem governance suatu negara (Aguilera dan Cuervo-Cazurra 2004). ECGI mencatat lebih dari 565 kode sejak 1998; 92 negara punya kode per 2016. King Code Afrika Selatan (1994) jadi template benua Afrika. Isu utamanya (Figure 6.4): struktur dewan, independensi direktur non-eksekutif, proxy voting, pengungkapan remunerasi, hak karyawan, dan peran audit. Kode menarik investasi asing dan memberi legitimasi, tetapi bisa kaku dan birokratis. Kebanyakan sukarela, sebagian memakai “comply or explain” (UK Combined Code 2003). Di negara berkembang, manfaatnya harus ditimbang terhadap “crowding out” bisnis lokal (Reed 2002), dan krisis 2008 membuat model Anglo-American “ternoda” (Whitley 2009).

Islamic finance

Keuangan patuh syariah berdiri di atas prinsip berbasis iman (Uppal dan Mangla 2014): larangan riba (bunga), larangan gharar (spekulasi), berbagi laba dan risiko, larangan aktivitas haram, dan semua produk didukung aset nyata. Contohnya KPR Islam: bank membeli properti lalu menjualnya dengan cicilan atau sewa-beli. Industri tumbuh dua digit di lebih dari 60 negara, London jadi pusat terbesar di luar dunia Islam, dan Malaysia meluncurkan green sukuk pertama (2018). Bank Islam lebih stabil saat krisis 2008 (Hasan dan Dridi 2010). Kritiknya: banyak praktik membebaskan bunga dengan nama lain, tidak ada regulator global, dan IMF (2017) menemukan kesenjangan governance.

Pemegang Saham sebagai Warga Perusahaan

Shareholder democracy

Gagasan Parkinson (1993): pemegang saham berhak bersuara dalam keputusan perusahaan, analog dengan warga negara, dilindungi lewat hak properti. Dalam kepemilikan tersebar pengaruh individu kecil, tetapi investor institusi berbeda: investor aktivis menyingkirkan dua CEO Yahoo dan Steve Ballmer (Microsoft) pada 2010-an. Karena voting terjadi di AGM, kekuatannya retrospektif. Sparkes (2001) menunjukkan dua jalur agar pemegang saham jadi kekuatan akuntabilitas sosial:

Table 6.2: Dua pendekatan kepemilikan saham “etis”

Shareholder activism	Socially responsible investment
Fokus isu tunggal	Fokus banyak isu
Peran aktif dalam governance	Peran pasif
Mencari keterlibatan dengan manajemen	Menghindari keterlibatan
Mencari publisitas	Menghindari publisitas

Shareholder activism

Definisi: shareholder activism adalah upaya menggunakan hak pemegang saham untuk secara aktif mengubah praktik dan kebijakan perusahaan. Hak bicara di AGM dipakai untuk isu sosial, lingkungan, dan governance, secara tertutup lewat keterlibatan langsung atau terbuka dengan “mengganggu” AGM. LSM biasanya membeli saham agar punya daya ungkit. Paling berkembang di AS: pada 2016 resolusi tanggung jawab sosial mencapai 2,56 triliun dolar, naik 33% dari 2014. Contoh lain: Boycott Divestment Sanctions South Africa membeli saham Woolworths (2014) untuk menekan penghentian sumber produk dari Israel. Kelemahannya: aktivis “berbisnis dengan musuh” (masalah integritas), dan resolusi mahal (O’Rourke 2003).

Socially responsible investment (SRI)

Definisi: socially responsible investment adalah keputusan investasi yang menggabungkan pencarian imbal hasil finansial dengan tujuan sosial, etis, dan lingkungan. Investor ber kriteria ESG tumbuh pesat; AS memimpin dengan 8,72 triliun dolar, sekitar satu dari lima dolar yang dikelola profesional. Investor SRI tidak menekan langsung, tetapi memakai screening: negative screening mengecualikan perusahaan dengan ciri tak diinginkan, positive screening memasukkan perusahaan dengan ciri yang diinginkan.

Figure 6.5: Contoh kriteria SRI

Kriteria positif	Kriteria negatif
Konservasi dan kinerja lingkungan	Pelanggaran hak hewan, pekerja anak
Kesetaraan kesempatan dan keberagaman	Produk atau proses berbahaya bagi lingkungan
Teknologi hijau	Judi, pornografi, tembakau, senjata
Regenerasi kota dan pengembangan komunitas	Rekayasa genetika, tenaga nuklir
Transportasi publik, rantai pasok berkelanjutan	Pelanggaran HAM, praktik ketenagakerjaan buruk

Mackenzie (1998) membedakan market-led funds, yang memakai riset pihak ketiga seperti Vigeo Eiris dan hanya memberi daftar perusahaan “etis menurut pasar”, dengan deliberative funds yang memakai kriteria etis sendiri dengan riset lebih berat. Kriteria tidak selalu jelas (Cowton 1999; Sparkes 2001): perusahaan elektronik bisa memasok militer, bank mendanai semua industri. SRI mengalami mainstreaming lewat Sustainability Framework IFC dan Equator Principles.

Kekhawatiran Vogel (2005, Figure 6.6): kualitas informasi (data tidak terstandar); kriteria meragukan (ideologis sempit); terlalu inklusif (perusahaan dengan manajemen risiko buruk masih dipegang); dan terlalu menekankan imbal hasil (saring kinerja dulu, baru CSR). Screening mengurangi risiko (Lee dkk. 2010), tetapi sedikit bukti kinerja ESG membaik karena SRI (Wagemans dkk. 2013).

Kepemilikan Saham untuk Sustainability

Dua jalur pemegang saham menyumbang pada triple bottom line: jalur pasar (indeks keberlanjutan) dan jalur struktur (kepemilikan alternatif).

Indeks keberlanjutan

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) lahir 1999 dan FTSE4Good 2001, dengan pesaing MSCI, STOXX, dan Cleantech Indices. DJSI memakai pendekatan best-in-class: pemimpin keberlanjutan di tiap industri, dinilai dari faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan kuesioner, dokumen, serta analisis media. DJSI World berisi

10% teratas dari 2.500 perusahaan terbesar (2017), sedikit mengungguli Dow Jones biasa, masih didominasi AS, Jerman, Inggris. Tiga kritik: data berasal dari perusahaan sendiri; kriteria meragukan (perusahaan minyak besar bisa masuk); dan fokus pada proses manajemen, bukan keberlanjutan nyata produk. Penilaian buku: tuduhan “greenwashing” agak berlebihan, tetapi indeks tidak cukup mendorong praktik yang sepenuhnya berkelanjutan.

Model kepemilikan alternatif

Bagi sebagian pendukung sustainability, perusahaan milik pemegang saham tidak pernah bisa mengalokasikan imbalan secara adil. Empat alternatifnya:

- **State-owned:** muncul lagi pasca bailout 2008 di perbankan dan otomotif. Prancis dan Jerman masih memegang saham pengendali Renault dan Volkswagen; SOE dominan di China.
- **Family-owned:** tujuan jangka panjang. Tidak otomatis lebih etis, tetapi banyak yang filantropis, misalnya Tata Group (sejak 1868).
- **Co-operatives:** dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh pekerja atau pelanggan; omzet 300 koperasi teratas 2,53 triliun dolar (2016). Tidak kebal masalah: UK Co-operative Group dan Co-operative Bank praktis diprivatisasi oleh investor swasta termasuk hedge fund (2013).
- **Social purpose corporations:** tujuan sosial dalam akta pendirian. Bentuk hukumnya Community Interest Company (Inggris), Impresa Sociale (Italia), dan yang paling terkenal Benefit Corporation (AS), yang melindungi perusahaan dari paksaan pemegang saham untuk bertindak semata demi finansial.

Ethics in Action 6.2 (Galen G. Weston, George Weston Limited): perusahaan keluarga adalah struktur paling umum di dunia (sepertiga S&P 500) dan di Kanada mengungguli indeks TSX 25% (1998 sampai 2013). Patient capital adalah modal yang diinvestasikan tanpa ancaman likuidasi untuk jangka panjang (Sirmon dan Hitt 2003), dengan empat ciri: menjaga modal jangka panjang, mengandalkan nilai dan strategi SDM (“planned nepotism”), berani melawan pemikiran konvensional, dan peka pada tren sosial dan lingkungan jangka panjang. Risikonya kepuasan diri, perselisihan internal, dan suksesi.

Kotak Lain dalam Bab

Ethics on Screen 6 membahas *The Big Short* (2015), film tentang segelintir orang luar yang bertaruh melawan gelembung perumahan AS lewat credit default swap, sementara bank, credit rating agencies, dan pembuat kebijakan tidak melihatnya. Kritiknya, film ini ragu antara mengutuk penipuan atau merayakan “orang keren amoral”, dan korban krisis nyaris tak terlihat.

Ethical Dilemma 6 (Who cares whose shares?) menempatkan Anda sebagai direktur pemasaran PharmChemCo yang dibayar stock options dan tahu dari rapat rahasia bahwa riset pekan depan akan mengungkapkan efek samping mematikan herbisida terlaris perusahaan. Anda berniat menjual saham Senin pagi dan tergoda memberi petunjuk ke Julia, manajer akun bank investasi, sehingga kasus ini menguji batas insider trading antara bertindak sendiri, meneruskan informasi, dan Julia menasihati kliennya.

Case 6 (Corporate governance of professional football clubs: for profit or for glory?): Manchester City juara 2018 setelah Sheikh Mansour menanam lebih dari 1 miliar Euro sejak 2008, tetapi didenda 60 juta Euro oleh UEFA karena melanggar Financial Fair Play. Komersialisasi (TV, merchandise, gaji pemain) mengubah klub dari institusi komunitas menjadi industri miliaran dolar dengan masalah governance serius. Pada 1990-an 27 klub Inggris melantai di bursa, tetapi gaji menyerap 83% pertumbuhan pendapatan sehingga pada 2016 hanya tiga yang tersisa. Klub kembali ke kepemilikan privat dengan utang besar (Manchester United oleh keluarga Glazer, Chelsea oleh Abramovich dengan utang 1,14 miliar pound), dan kebangkrutan marak (92 insolvensi di Inggris sejak 1992, 103 klub Italia, Rangers dilikuidasi 2012). Solusi yang dibahas: regulasi Bundesliga (batas gaji, pemilik luar maksimal 49% hak suara) yang membuatnya liga paling untung; UEFA Financial Fair Play (tanpa tunggakan dan harus impas); supporters’ trust lewat Supporters Direct; program CSR “Football in the Community”; dan Fit-and-Proper-Persons test yang dikritik karena Sheikh Mansour lolos meski Abu Dhabi dikecam Human Rights Watch. Alternatif paling mencolok adalah FC Barcelona dan Real Madrid, asosiasi nirlaba milik anggota yang memilih presiden dan dewan, dan tetap termasuk klub berpendapatan tertinggi di Eropa. Pertanyaan intinya: siapa yang seharusnya memiliki klub dan apa prioritasnya.

Table 6.3: Kepemilikan klub top Eropa 2017

Klub	Pendapatan (juta \$)	Kepemilikan
Manchester United	765	Terdaftar di NYSE, mayoritas keluarga Glazer via Red Football
FC Barcelona	688	Asosiasi milik suporter, hanya keanggotaan
Real Madrid	688	Asosiasi seperti Barcelona
Bayern Munich	657	75% milik klub, 25% Adidas, Audi, Allianz
Manchester City	583	Sepenuhnya milik Sheikh Mansour (UEA)

Poin yang Sering Ditanyakan di Ujian

1. Mengapa kepemilikan perusahaan berbeda dari properti biasa: locus of control, fragmented ownership, divided functions and interests. Hak pemegang saham sempit tetapi jelas, kewajiban manajer luas tetapi kabur.
2. Definisi corporate governance dan masalah etis utamanya: kendali eksekutif, remunerasi, board diversity, M&A, insider trading, perantara finansial.
3. Principal-agent relationship (Jensen dan Meckling): konflik kepentingan bawaan dan informational asymmetry (Shankman 1999), ilustrasi Olympus, GM, Carillion.
4. Perbandingan tiga model (Figure 6.3), one-tier vs two-tier board, plus konvergensi, heterogenitas, dan governance deviance.
5. Syarat independensi direktur non-eksekutif (Nader dan Boyd) dan mengapa sulit dicapai.
6. “Gaji eksekutif hanya harga pasar.” Bantahannya: stock options membuat gaji meroket dengan kaitan lemah ke kinerja (Walsh 2008), globalization pasar talenta, dewan lemah, ketimpangan 270 kali.
7. Empat argumen melawan insider trading (Moore 1990): fairness (paling lemah), misappropriation, harm, fiduciary (paling kuat), plus masalah batas stock options.
8. Penyebab etis krisis 2008: faith stocks, kegagalan credit rating agencies, opasitas hedge fund, pasar global tanpa tata kelola. Solusi: Dodd-Frank, kode governance, Mifid, kepemilikan alternatif.
9. Hostile takeover: pro (pemegang saham mau menjual) dan kontra (asset stripper); “Neutron Jack”; hanya 17% merger menciptakan nilai.
10. Shareholder activism vs SRI (Table 6.2) dan kelemahan masing-masing: integritas dan biaya aktivisme; empat kekhawatiran Vogel.
11. Negative dan positive screening, market-led vs deliberative funds, dan kesulitan menerapkan kriteria (perusahaan elektronik, bank).
12. Kritik DJSI dan empat model kepemilikan alternatif dalam kaitan dengan triple bottom line.

B. Pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi pagi)

Pembukaan dosen sebelum presentasi

Dosen membuka kelas dengan tiga kriteria transaksi bisnis yang etis. Pertama, harga disepakati bersama (mutual agreement on price), bukan dipaksakan. Kedua, tidak ada informasi yang menyesatkan (no misleading information). Ketiga, niat baik (good intention), bukan untuk merugikan pihak lain. Tiga kriteria ini menjadi alat uji untuk kasus berikutnya.

Kasus pertama adalah akuisisi perusahaan tambang batu bara. Pengusaha Haji Isam, yang sudah punya bisnis besar di Kalimantan, ingin membeli 30% saham perusahaan lain. Perusahaan tambang wajib mendapat persetujuan RKAB dari Kementerian Investasi. Dosen melihat indikasi proses persetujuan bisa “di-twist” dengan logika “karena saya membeli saham perusahaan ini, saya bantu agar RKAB-nya disetujui”. Ini conflict of interest.

Cara mengujinya: bandingkan RKAB sebelum dan sesudah persetujuan. Jika data yang bagus tidak dibuka, itu tanda penyembunyian informasi. Kepemilikan perusahaan ini berpindah dari pemilik Indonesia ke grup Singapura, lalu kembali ke Indonesia. Seorang peserta menawarkan sudut pandang retaliasi, karena pemilik awal dulu juga diperlakukan sama; etika dinilai sebagai rangkaian sejarah, bukan satu peristiwa. Dosen mengusulkan membandingkan kondisi pemegang saham, lingkungan, dan sosial pada tiga fase: sebelum diambil konsorsium Singapura, setelah diambil alih, dan proyeksi ke depan.

Kasus kedua adalah corporate raider, pihak yang membeli perusahaan untuk dipecah dan dijual per bagian. Membeli perusahaan “sakit” bisa etis jika tujuannya restrukturisasi agar sehat kembali (value creation). Tidak etis jika nilai riil perusahaan X ditekan menjadi “X minus” lewat rekayasa saat membeli, lalu dijual kembali di harga “X plus” di atas nilai wajar (value extraction). Yang dirugikan adalah pemegang saham lama yang menjual murah dan pembeli berikutnya yang membeli mahal. Ini melanggar prinsip no misleading information.

Diskusi melebar ke etika publik lewat kasus Rapat Dengar Pendapat seorang pejabat dengan DPD, yang dinilai excessive power karena rapat dihentikan setelah ada telepon dari “istana”. Seorang mahasiswa menyebut ini bukan lagi soal etika, melainkan keterbatasan mental. Peserta lain memakai analogi warung kerupuk: membeli kerupuk pun ada etikanya. Kesimpulannya, banyak kebijakan pemerintahan saat ini dipandang kurang pas oleh kalangan profesional dan akademisi.

Kebijakan berikutnya adalah rencana membuka 200 juta rekening bank baru. Peserta dari OJK dan industri keuangan menilai target ini tidak cocok dengan kebutuhan riil. Penduduk yang belum punya rekening tinggal sekitar 46 juta jiwa. Inklusi keuangan sudah di atas 90%, tetapi literasi keuangan jauh lebih rendah. Kesenjangan ini memunculkan penipuan dan jual beli rekening untuk judi online serta pencucian uang. Banyak rekening berpotensi dormant (diisi sekali, misalnya Rp50.000, lalu ditarik). Di Jawa Barat, satu desa pernah mendapat “bagian” utang pinjaman online karena rekening penyaluran bantuan disalahgunakan. Dari sudut Utilitarianism, inklusi keuangan memang prioritas, tetapi pelaksanaannya harus bertahap dan dipilotkan dulu. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) disebut sebagai contoh lain kebijakan masif tanpa uji coba.

Dosen mengutip pidato pengukuhan guru besar Prof. Boediono di UGM: demokrasi adalah cara terbaik mengelola negara, tetapi ada prasyarat edukasi (tingkat pendidikan pemilih) dan ekonomi (batas minimum penghasilan per kapita). Tanpa prasyarat ekonomi, pemilih cenderung memilih karena iming-iming uang. Ironinya, Trump menjanjikan bantuan USD 5.000 jika Partai Republik menang pemilu berikutnya. Politik transaksional kini terjadi di negara maju.

Dosen juga menyinggung kekayaan Indonesia yang “bocor” ke segelintir orang. Contoh kebijakan populis: RPJM yang sudah menjadi undang-undang merencanakan transportasi publik listrik di 13 kota, tetapi investasi bergeser ke industri sepeda motor dengan target 100.000 unit per tahun dan subsidi Rp3 juta per unit. Jangka pendek ini “membeli suara”, jangka panjang menambah kemacetan dan kecelakaan. Kebijakan yang menguntungkan secara politik belum tentu etis atau sustainable.

Fakta studi kasus (Olympus, General Motors, Carillion, klub sepak bola)

Olympus (skandal Tobashi)

Olympus, Jepang, bergerak di kamera dan peralatan medis (endoskopi). Kecurangan berlangsung sejak 2005 dan terungkap 2011. Olympus punya utang besar yang disembunyikan. Manajemen mengakuisisi perusahaan kecil dengan harga jauh di atas nilai wajar, lalu sisa dana dari transaksi over price dipakai membayar utang tersembunyi, sehingga utang seolah tidak ada di laporan keuangan. “Tobashi” berarti diterbangkan atau dijauhkan. Pada 2011 Michael Woodford, CEO eksternal dari luar Jepang, mencurigai kejanggalan akuntansi dan melaporkannya. Manajemen memecatnya, tetapi investigasi membuktikan rekayasa laporan keuangan. Harga saham turun sekitar 70 sampai 75%. Vice President Tsuyoshi Kikukawa juga dipecat. Perusahaan membentuk komisaris independen yang sebelumnya tidak ada, melepas bisnis kamera, dan kini fokus ke bisnis medis.

General Motors (ignition switch)

GM, Amerika Serikat, punya cacat ignition switch pada produk 2001 sampai 2005. Saat mobil melaju kencang, saklar bisa gagal dan menonaktifkan airbag, sehingga airbag tidak mengembang saat tabrakan. Manajemen tahu cacat ini tetapi menutupinya sekitar 2005 sampai 2014. Skandal mulai terungkap sekitar 2011, proses hukum dan denda pada 2015. Sekitar 124 kecelakaan berujung korban meninggal. GM mengakui cacat, melakukan recall, dan membayar denda yang sebagian untuk kompensasi korban. Yang dirugikan bukan hanya shareholder, tetapi konsumen dan korban jiwa.

Carillion

Carillion, Inggris, bergerak di infrastruktur, properti, dan proyek pemerintah. Perusahaan banyak mengambil proyek pemerintah dengan margin sangat kecil, lalu proyeknya bermasalah di lapangan. Manajemen melakukan “creative accounting” dengan proyeksi pendapatan masa depan yang sangat agresif. Masalah terendus sekitar Januari 2017. Pada 2018 bank menolak pinjaman tambahan karena utang terlalu besar, dan di tahun yang sama Carillion kolaps dan dilikuidasi seluruhnya oleh kurator negara. Sekitar 43.000 karyawan terancam dana pensiunnya. Auditor KPMG sebelumnya menyatakan laporan keuangan tidak bermasalah, dan sebuah hedge fund untung dari short selling saham Carillion.

Benang merah tiga kasus: asimetri informasi antara agent dan principal. Manajemen menyembunyikan kondisi buruk demi kepentingan jangka pendek sampai terungkap, bahkan dengan korban jiwa pada GM.

Kepemilikan klub sepak bola

Pertanyaannya: apakah klub sepak bola bisnis biasa atau lebih dari bisnis, mencari profit atau glory? Sebagai business entity, klub butuh modal dan revenue (tiket, merchandise, hak siar, sponsorship). Sebagai social institution, klub punya fans yang loyal, sejarah, identitas, dan komunitas lokal. Perspektif ownership mengukur profitabilitas dan valuasi; perspektif stakeholder mengukur dampak sosial dan loyalitas fans. Dilema etikanya: siapa yang berhak menentukan arah klub dan untuk siapa.

Lima klub berpendapatan tertinggi di Eropa:

1. Manchester United: pendapatan 2017 disebut “USD 765 miliar” mengikuti transkrip (kemungkinan juta dolar). Korporasi publik, mayoritas saham milik satu keluarga lewat Red Football, saham tetap diperdagangkan di bursa.
2. FC Barcelona: dimiliki asosiasi, anggota memilih presiden klub, tidak ada saham. Member-owned.
3. Real Madrid: sama seperti Barcelona, member-owned.
4. Bayern Munich: hybrid antara anggota dan investor strategis. Aturan 50+1 di Jerman membatasi investor eksternal maksimal 49% agar tetap kalah suara dari anggota.
5. Manchester City: dimiliki sepenuhnya satu individu, Syekh Mansour, sejak 2008. Pertanyaan etisnya, apakah aspirasi fans tetap terakomodasi.

Empat isu di semua model: agency problem, ketimpangan kompetisi, Financial Fair Play yang sulit ditegakkan, dan legitimasi moral serta kontrol.

Model	Kekuatan	Kelemahan
Private billionaire (Manchester City)	Modal besar, transformasi cepat	Sporting success terkesan “dibeli” dengan pemain mahal, bukan hasil pembinaan
Private plus leverage (Manchester United)	Akses modal besar, ekspansi komersial luas	Beban utang dibebankan ke klub, bukan ke pemilik
Stakeholder-owner (Real Madrid, Barcelona)	Identitas klub terjaga	Tidak imun terhadap mismanajemen finansial
Hybrid 50+1 (klub Jerman)	Disiplin finansial dan koneksi fans terjaga	Membatasi investasi asing skala besar
Financial Fair Play (UEFA)	Mendorong disiplin finansial ketat	Sulit ditegakkan pada klub bermodal sangat besar

Kesimpulan kelompok: tidak ada model yang objektif paling baik. Yang menentukan adalah kualitas governance, dengan empat kriteria: capital, control, accountability, dan stakeholder involvement. Ownership bukan hanya siapa yang menyediakan modal, tetapi siapa yang memegang kontrol, tujuan apa yang diprioritaskan, dan kepada siapa keputusan dipertanggungjawabkan.

Diskusi dan komentar dosen

Dosen menjelaskan bahwa bab ini punya dua sisi masalah. Sisi pertama, agent menyalahi kepercayaan principal, seperti Olympus, GM, dan Carillion. Sisi kedua, principal mempengaruhi agent secara tidak etis, misalnya pemilik tunggal klub yang memakai klub untuk motif tertentu. Pengawasan dua arah harus seimbang, tetapi jarang tercapai.

Logika GM: menanggung klaim korban lebih murah daripada recall. Dosen menjawab bahwa akarnya bukan etika versus ekonomi, melainkan kegagalan corporate governance pada accountability dan transparency. Dosen lalu mengkritik Utilitarianism: manfaat sulit diukur objektif, dalam praktik “manfaat” direduksi menjadi finansial semata, dan nyawa manusia non-tradable, tidak seharusnya dibandingkan dengan biaya recall. Alasan seperti “jika saya transparan, harga saham jatuh” hanya pembenaran; kesalahan sebenarnya adalah tidak “do the right thing in the first time”. Ada juga konflik engineer versus marketing: marketing ingin produk cepat diluncurkan, engineer memperingatkan masih ada kesalahan, dan engineer biasanya kalah. Ford, Toyota, dan Volkswagen (dieselgate) mengalami hal serupa. Polanya “kapok lombok” (jera sesaat): setelah rugi besar perusahaan berhati-hati, lalu kembali menghitung untung rugi saat kesalahan berikutnya dianggap kecil. Social accounting, upaya mengukur dampak sosial dalam laporan keuangan, belum wajib dalam standar akuntansi, sehingga biaya non-finansial cenderung diabaikan.

Soal AI, data center membutuhkan listrik dan air pendingin dalam jumlah sangat besar. Malaysia dan Singapura sudah menghentikan permintaan data center baru, Indonesia belum punya regulasi pembatasan. Kesimpulan dosen: “in the absence of regulation, ethics must be there.”

Shareholder loan adalah pinjaman induk ke anak perusahaan; pemegang saham berperan ganda sebagai owner dan kreditur. Seorang narasumber di kelas memberi tiga mekanisme agar fair: batas persentase modal induk yang boleh dipinjamkan; suku bunga ditetapkan lewat SK resmi dengan formula, misalnya BI Rate ditambah margin tetap 1% (BI Rate 5,75% menjadi 6,75%), berlaku sama untuk semua anak; dan transparansi lewat kajian yang dibuat lebih dulu.

Seorang peserta mengamati bahwa emiten yang terseret kasus korupsi (Adaro Group, Summarecon, dan Bank Mandiri) harga sahamnya tidak berubah signifikan; pasar tidak menghukum. Dosen menjelaskan dikotomi pemegang saham: investor ritel (di bawah 1%) peduli tetapi tidak punya kekuatan suara, sedangkan pemegang saham mayoritas punya suara tetapi sering tidak bereaksi karena kepentingan bisnis jangka panjang lebih dominan.

Dosen membahas kapal yang tenggelam di Laut Jawa dan menewaskan 149 orang. Menurut investigasi Kompas dan pakar ITS, kapal berasal dari Jepang, berusia 25 tahun, didesain hanya untuk pelayaran pantai antar pulau kecil, lalu dimodifikasi dengan pintu baru agar bisa memuat mobil. Kapal kembarnya di Jepang sudah dipensiunkan, dijual ke Bangladesh, dan dijadikan besi tua. Kapal ini berlayar dari Jepang dengan bendera Mongolia (kemungkinan menghindari regulasi ketat), dimodifikasi di Batam, dan diberi nama Virgo 8. Peserta dari industri pelayaran menambahkan bahwa kapal butuh sertifikasi kelas (BKI, NK, standar IMO) dan refitting tiap dua tahun, tetapi pemilik bisa “bermain”: dokumen menyatakan sesuai padahal refitting tidak dijalankan. Dosen mengusulkan realokasi anggaran; dengan sekitar Rp5 triliun pemerintah bisa membeli kapal baru yang layak. Alasan pemilik yang menyalahkan “turbulensi” dikritik, karena kapal yang didesain baik harus mampu menghadapinya. Dosen juga membedakan umur teknis dan umur ekonomis; kapal kembar di Jepang dipensiunkan karena alasan ekonomis.

Tentang shareholder yang merangkap manajemen, kelompok memberi ilustrasi direksi memegang 51% dan publik 49%; direksi bisa mengatur keputusan lalu “memainkan” porsi publik untuk insentif besar. Dosen menjelaskan MESOP (Management Stock Option Plan), insentif saham agar direksi “attach to the stock price”.

Dalam management control ini disebut congruency, keselarasan kepentingan principal dan agent: “if you do the best for the sake of me, then you will get benefit too.” Setiap skema insentif bisa diakali, sehingga governance tetap perlu, misalnya larangan short selling oleh insider.

Struktur governance: direksi dan komisaris yang mengawasi direksi. Di bawah komisaris ada komite audit, komite risiko, dan KNR (Komite Nominasi dan Remunerasi) yang menjaga agar manajemen tidak menentukan gajinya sendiri. Pemegang saham punya sisi ekonomi (laba, dividen, harga saham) dan sisi etika: bertanggung jawab memastikan governance yang baik, karena perusahaan hidup dalam jejaring stakeholder.

Peserta dari BPD bertanya bagaimana sikap etis ketika pemerintah daerah selaku pemegang saham meminta program yang diketahui berisiko tinggi. Ini dilema nyata: idealnya shareholder yang paling bertanggung jawab menjaga governance, tetapi di BPD justru pengelola yang paling tahu risikonya. Narasumber mengakui “saya enggak bisa jawab juga”; tidak ada jawaban tunggal.

Soal BUMN dan Public Service Obligation (PSO), dosen menjelaskan BUMN punya tugas ganda: mencari laba dan menjadi agent of development. Masalah muncul saat manajemen dinilai dari kinerja finansial semata padahal proyeknya PSO. Tidak ada yang salah menjalankan PSO selama empat prinsip diikuti: transparansi dan disclosure bahwa proyek memang rugi demi manfaat sosial; pemisahan pelaporan proyek komersial dan PSO; governance kuat agar status PSO tidak disalahgunakan manajemen sebagai celah “main sendiri”; dan etika manajemen tetap kunci.

Seorang praktisi pengelola air bercerita saat kementerian meminta menggali sebuah gunung untuk diambil airnya, padahal dalam 20 sampai 30 tahun gunung itu berisiko longsor. Langkahnya: melibatkan legal, audit, dan pihak terkait untuk initial project analysis; menyusun pro dan kontra; memberi rekomendasi tertulis dengan mekanisme alternatif; memanggil Kejaksaan untuk pandangan hukum; dan memastikan semua pertemuan berupa rapat resmi dengan notulensi, bukan empat mata. Hasilnya kementerian mundur. Prinsipnya: “kalau tetap diperintahkan ya kita kerjakan, tapi kita punya bukti sudah memperingatkan sejak awal.”

Sejauh mana pemegang saham ikut bertanggung jawab atas tindakan tidak etis perusahaan? Dosen menjawab semuanya bertanggung jawab, karena mempengaruhi kebijakan lewat hak suara. Kementerian Keuangan dan Danantara sebagai pemegang saham BUMN bisa ikut menanggung tanggung jawab hukum jika perusahaan bangkrut. Perlu diselidiki apakah kegagalan murni kesalahan manajemen atau tekanan pemegang saham; jika jelas, “separuh masalah” governance terpecahkan, tetapi praktiknya jarang sejelas itu. Terakhir, informasi yang sampai ke pemegang saham sering sudah disaring bawahan, sehingga top management sebaiknya sesekali turun ke lapangan.

Pesan penting

- Tiga kriteria transaksi etis dan prinsip governance (accountability, transparency, independent oversight) adalah alat uji untuk kasus korporasi maupun kebijakan publik.
- “In the absence of regulation, ethics must be there” dan “do the right thing in the first time”. Utilitarianism jangan dipakai membenarkan keputusan yang mengorbankan nyawa atau stakeholder luas.
- Kasus Kapal Virgo 8 akan dipakai lagi di kelas BES berikutnya.
- Untuk peserta di BUMN/BUMD: pinjaman antar perusahaan dan penugasan PSO harus dituangkan dalam kebijakan tertulis dan dipisahkan pelaporannya, karena ketidaktransparanan bisa berujung pemeriksaan BPK.
- Saat menerima instruksi pemegang saham yang berisiko: analisis multi-disiplin, rekomendasi tertulis resmi, dan notulensi untuk semua rapat.

C. Studi kasus Kelompok 5: Olympus, General Motors, Carillion, dan Klub Sepak Bola

Fakta studi kasus

Study Case: Corporate Governance

Slide hanya memuat tiga tautan, tanpa kronologi, angka, atau nama pelaku:

- BBC: <https://www.bbc.com/news/business-34276419>
- CNBC, 15 Januari 2018: <https://www.cnbc.com/2018/01/15/britains-carillion-collapses-as-banks-refuse-to-lend-it-any-more-money.html> (Carillion kolaps karena bank menolak memberi pinjaman lagi).
- The Guardian, 8 November 2011: <https://www.theguardian.com/business/2011/nov/08/olympus-admits-hiding-losses-20-years> (Olympus mengaku menyembunyikan kerugian selama 20 tahun).

Carillion muncul lagi di bagian short selling (hedge fund meraup 200 juta poundsterling).

Corporate governance of professional football clubs: for profit or for glory?

Klub sepak bola punya dua karakter. Sebagai business entity: butuh modal, dapat revenue dari TV, sponsorship, tiket, dan merchandise, membayar pemain dan karyawan, dan menjaga financial sustainability. Sebagai social institution: punya fans loyal, sejarah, identitas, tradisi, ikatan komunitas lokal, dan sporting success yang bernilai emosional.

Lima klub berpendapatan tertinggi di Eropa (pendapatan 2017, juta dolar AS):

#	Klub	Pendapatan 2017	Struktur kepemilikan	Tipe
1	Manchester United (Inggris)	765	Korporasi publik (NYSE); mayoritas keluarga Glazer via Red Football	Private (saham publik)
2	FC Barcelona (Spanyol)	688	Asosiasi anggota (socio); tidak ada saham, hanya keanggotaan	Member-owned
3	Real Madrid (Spanyol)	688	Asosiasi anggota (socio); anggota memilih presiden klub	Member-owned
4	Bayern Munich (Jerman)	657	75 persen dimiliki klub (anggota); 25 persen Adidas, Audi, Allianz	Hybrid
5	Manchester City (Inggris)	583	Sepenuhnya dimiliki Sheikh Mansour (UEA) sejak 2008	Private (state-backed)

Bundesliga menerapkan aturan “50+1”: kepemilikan eksternal maksimal 49 persen hak suara, sehingga kendali tetap di tangan anggota. Manchester City disebut di ujung ekstrem, yaitu kepemilikan swasta penuh dengan investasi sangat besar. Slide dampak kasus Manchester City tidak punya teks terekstraksi.

Pihak terlibat: owner/board, pemegang saham, fans, pemain, komunitas lokal, dan regulator (UEFA Financial Fair Play, aturan 50+1). Tidak ada akibat hukum atau finansial spesifik yang disebut, hanya trade-off tiap model, misalnya beban utang yang dibebankan ke klub pada model private plus leverage.

Analisis yang dibuat kelompok

Dilema etis

Benang merahnya adalah ketegangan antara hak pemegang saham dan kewajiban manajer (agency problem). Turunannya: independensi direktur non-eksekutif, remunerasi jangka pendek, dewan homogen, motif M&A demi prestige manajer, dan praktik pasar keuangan yang merugikan investor biasa.

Pada sepak bola, dilemanya “siapa yang memiliki klub” versus “untuk siapa klub dijalankan”. Logika ownership: klub adalah aset finansial investor, tujuannya return on investment, ukurannya profitabilitas dan valuasi, dan pemegang saham yang memutuskan (hak formal). Logika stakeholder purpose: klub adalah institusi sosial milik komunitas, tujuannya sporting success dan identitas, ukurannya dampak sosial dan loyalitas, dan fans, pemain, serta komunitas yang memutuskan (klaim moral).

Teori yang dipakai

Principal-agent theory dan asimetri informasi; kewajiban manajer (Parkinson); hak shareholder (Monks dan Minow); syarat independensi direktur (Nader; Boyd); tiga model governance; shareholder democracy, activism, SRI, triple bottom line, sustainability indices, dan alternative ownership. Semua dari Crane dan Matten Bab 6.

Pihak yang dirugikan

Pemegang saham minoritas dan investor individu (asimetri informasi, insider trading), dana publik dan pensiun (faith stocks), pekerja (downsizing seperti di GE), dan pemegang saham lain dalam hostile takeover. Pada sepak bola: fans dan komunitas yang klaim moralnya kuat tetapi lemah secara struktural, serta klub kecil yang menghadapi ketimpangan kompetisi.

Evaluasi kasus sepak bola

Pendekatan	Kekuatan	Kelemahan
Private billionaire (Man City)	Modal besar, transformasi cepat	Sporting success “dibeli”, isu keadilan kompetisi
Private plus leverage (Man United)	Akses modal ekspansi komersial	Beban utang dibebankan ke klub, bukan owner
Member-owned (Real Madrid, Barca)	Stakeholder adalah owner, identitas terjaga	Tidak imun dari mismanajemen finansial
“50+1” hybrid rule (Bundesliga)	Disiplin finansial dan koneksi fans terjaga	Membatasi investasi asing skala besar
UEFA Financial Fair Play	Regulasi eksternal mendorong break-even	Sulit ditegakkan pada klub bermodal sangat besar

Empat tantangan muncul apa pun struktur kepemilikannya: (1) agency problem universal, selalu ada celah antara owner/board dan stakeholder luas; (2) ketimpangan kompetisi karena beda kapasitas finansial; (3) Financial Fair Play sulit ditegakkan konsisten pada klub bermodal sangat besar; (4) legitimasi moral fans versus kontrol formal, yang hanya terjembatani di model member-owned.

Pelajaran

Kasus ini tidak harus berakhir dengan memilih satu model; yang dinilai adalah kualitas governance-nya. Pertanyaannya bukan “model mana yang terbaik”, tetapi “unsur apa yang harus selalu hadir”: capital (membiayai pertumbuhan) + control (kejelasan keputusan) + accountability (pengawasan dan transparansi) + stakeholder interest (fans, pemain, komunitas) = sustainable governance. Untuk materi umum: direktur non-eksekutif independen, remunerasi yang tidak mendorong manipulasi, dewan beragam, perantara keuangan bebas konflik kepentingan, dan pemakaian hak pemegang saham (voice, activism, SRI).

Kesimpulan

Pertama, hubungan shareholders dan ethics berjalan dua arah: ethics melindungi pemegang saham, dan pemegang saham mendorong ethics lewat voting, activism, SRI, ESG, sustainability indices, alternative ownership, dan patient capital. Kedua, ownership klub bukan hanya soal siapa menyediakan modal, tetapi siapa memegang kontrol, tujuan apa diprioritaskan, dan kepada siapa keputusan dipertanggungjawabkan. Tidak ada pertanyaan diskusi tertulis, hanya pertanyaan retorik seperti “Untuk siapa klub sepak bola seharusnya dijalankan?”.

D. Jawaban contoh soal: kasus Bab 6

Kelompok 5 membawa empat kasus: tiga skandal perusahaan (Olympus, General Motors, Carillion) yang menggambarkan agen mengkhianati prinsipal, dan kasus kepemilikan klub sepak bola yang menggambarkan prinsipal memakai perusahaan untuk tujuannya sendiri. Dosen menambahkan kasus kapal Virgo 8 yang akan dipakai lagi di kelas berikutnya, jadi ikut dianalisis di sini.

Kasus 1: Olympus (skandal tobashi)

Deskripsi kasus. Olympus, produsen kamera dan alat endoskopi dari Jepang, menyembunyikan kerugian investasi selama sekitar dua puluh tahun. Caranya: membeli perusahaan kecil dengan harga jauh di atas nilai wajar dan membayar “fee” penasihat yang sangat besar, lalu selisihnya dipakai menutup kerugian lama sehingga neraca tampak sehat. Pada 2011 CEO baru dari luar Jepang, Michael Woodford, mempertanyakan transaksi itu dan justru dipecat. Ia lalu membuka kasusnya ke publik. Saham jatuh sekitar 70 sampai 75 persen, pimpinan lama mundur dan diadili, dan Olympus kemudian melepas bisnis kamera.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara mengakui kerugian lama dan menanggung malu serta jatuhnya harga saham, atau terus menyembunyikannya agar reputasi dan posisi manajemen aman. Prinsip yang dilanggar: kejujuran laporan keuangan; fiduciary duty dan duty of care manajer; hak pemegang saham atas informasi yang benar (Ethics of Rights); dan accountability kepada dewan. Pemecatan Woodford menunjukkan pelanggaran tambahan: membungkam orang yang menjalankan kewajibannya.

Pelakunya siapa?

Jajaran pimpinan lama Olympus (chairman dan eksekutif keuangan) yang merancang skema, dewan yang tidak independen dan ikut menyetujui pemecatan Woodford, serta auditor dan penasihat yang tidak mempertanyakan harga akuisisi. Konteks sistem: model corporate governance Asia yang berbasis hubungan dan kesetiaan, dengan transparansi dan dewan independen yang lemah.

Adakah yang dirugikan?

Pemegang saham publik yang kehilangan sebagian besar nilai saham. Karyawan yang terkena restrukturisasi. Woodford yang kehilangan jabatan karena berkata benar. Dan kepercayaan pada corporate governance Jepang.

Lesson learned-nya apa?

Information asymmetry membuat prinsipal bisa tertipu selama dua puluh tahun. Dewan yang tidak independen tidak akan menangkap masalah; justru orang luar yang melihatnya. Whistleblower di posisi tertinggi pun bisa dipecat, sehingga perlindungan dan dukungan dari luar penting. Akuisisi dengan harga tidak wajar adalah tanda bahaya klasik.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Non-executive director yang independen sesuai kriteria Nader dan Boyd (dari luar, tanpa kepentingan keuangan, masa jabatan terbatas, kompeten, punya sumber daya, ditunjuk secara independen). Komite audit yang menelaah setiap akuisisi dan fee penasihat. Rotasi auditor. Perlindungan hukum bagi pelapor di semua tingkat. Dan budaya yang membolehkan orang mempertanyakan keputusan senior.

Kasus 2: General Motors (saklar pengapian)

Deskripsi kasus. General Motors mengetahui sejak sekitar 2005 bahwa saklar pengapian pada mobil produksi 2001 sampai 2005 bisa bergeser saat melaju, sehingga mesin mati dan kantung udara tidak mengembang. Manajemen menunda recall selama sekitar sepuluh tahun karena biaya klaim korban dihitung lebih murah daripada biaya penarikan produk. Sekitar 124 orang meninggal. Setelah terungkap, GM menarik jutaan mobil, membayar denda, dan menyiapkan dana ganti rugi korban.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara biaya recall yang besar dan reputasi di satu sisi, dengan keselamatan konsumen di sisi lain. GM memakai hitungan untung rugi yang salah kaprah: nyawa diukur dengan biaya klaim. Prinsip yang dilanggar: hak konsumen atas keselamatan dan informasi; kejujuran kepada regulator; Ethic of Care; serta accountability dan transparency dalam corporate governance. Dosen menegaskan Utilitarianism disalahgunakan di sini: manfaat disempitkan menjadi uang, padahal nyawa tidak bisa diperdagangkan (non tradable), dan alasan “jika transparan harga saham jatuh” adalah cara membelokkan teori untuk menutupi kesalahan.

Pelakunya siapa?

Manajer teknik dan hukum yang tahu cacat dan memilih diam, pimpinan yang membiarkan budaya “jangan bawa kabar buruk”, dan organisasi yang memenangkan suara pemasaran dan biaya atas suara insinyur. Dosen menyebut pola serupa di Ford dan Toyota, jadi ini pola industri, bukan satu perusahaan.

Adakah yang dirugikan?

Korban jiwa dan luka beserta keluarganya. Konsumen yang mengemudi mobil berbahaya tanpa tahu. Pemegang saham yang menanggung denda dan jatuhnya kepercayaan. Karyawan. Dan regulator keselamatan yang kehilangan wibawa.

Lesson learned-nya apa?

Akar masalahnya kegagalan corporate governance pada accountability dan transparency, bukan “etika lawan ekonomi”. Lakukan hal yang benar sejak awal (do the right thing the first time), karena recall dini jauh lebih murah daripada nyawa dan denda. Biaya sosial yang tidak tercatat di laporan keuangan cenderung diabaikan perusahaan; itulah pentingnya social accounting. Perusahaan sering jera sesaat, lalu saat kesalahan berikutnya kecil, kembali menghitung untung rugi.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Kebijakan keselamatan yang memberi insinyur hak menghentikan produk dan jalur pengaduan langsung ke dewan. Pelaporan cacat ke regulator dalam tenggat ketat dengan sanksi pidana bagi penundaan. Ukuran kinerja yang memasukkan keselamatan, bukan hanya biaya. Audit independen atas keputusan recall. Dan budaya yang menghargai kabar buruk. Di level sistem: regulator yang aktif mengawasi data kecelakaan dan tidak bergantung pada laporan pabrikan.

Kasus 3: Carillion

Deskripsi kasus. Carillion, kontraktor besar Inggris untuk proyek pemerintah, mengambil banyak proyek bermargin tipis. Ketika proyek bermasalah di lapangan, manajemen memakai akuntansi kreatif dengan memproyeksikan pendapatan masa depan secara agresif. Masalah tercium awal 2017. Pada Januari 2018 bank menolak memberi pinjaman tambahan dan Carillion dilikuidasi. Sekitar 43 ribu karyawan dan dana pensiun mereka terancam. Auditor KPMG sebelumnya menyatakan laporan tidak bermasalah, dan sebuah hedge fund meraup sekitar 200 juta pound dari short selling saham Carillion.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema antara mengakui proyek merugi dan kehilangan kepercayaan bank serta pemegang saham, atau menampilkan proyeksi optimis agar perusahaan terus bisa berutang. Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan kehati-hatian dalam pelaporan; duty of care manajer; hak kreditur, karyawan, dan pensiunan atas informasi yang benar; serta independensi auditor. Hedge fund yang untung dari kejatuhan menunjukkan isu etis pasar keuangan: mengambil untung dari kebangkrutan yang menghancurkan hidup ribuan orang, meskipun legal.

Pelakunya siapa?

Direksi yang menyajikan proyeksi tidak masuk akal dan tetap membayar dividen serta bonus. Dewan yang tidak mempertanyakan asumsi. Auditor yang tidak menemukan atau tidak melaporkan masalah. Dan pemerintah sebagai klien yang terus memberi kontrak bermargin tipis tanpa menilai kesehatan kontraktor.

Adakah yang dirugikan?

Sekitar 43 ribu karyawan dan peserta dana pensiun. Ribuan pemasok dan subkontraktor kecil yang tagihannya tidak dibayar. Proyek publik (rumah sakit, sekolah, jalan) yang terbengkalai. Pemegang saham. Dan pembayar pajak yang menanggung biaya penyelesaian.

Lesson learned-nya apa?

Akuntansi kreatif menunda masalah tetapi memperbesar ledakannya. Perantara keuangan (auditor, lembaga pemeringkat) yang punya kepentingan bisnis dengan klien bisa gagal mengurangi information asymmetry dan malah menjadi bagian masalah. Model bisnis yang bergantung pada margin tipis dan utang tidak punya ruang untuk salah, sehingga kejujuran sejak dini adalah satu-satunya cara bertahan.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Pengakuan pendapatan kontrak yang hati-hati dan diperiksa komite audit. Pembatasan dividen dan bonus saat arus kas negatif. Pemisahan jasa audit dan non audit serta rotasi auditor. Pengawasan regulator atas kontraktor pemerintah berdasarkan kesehatan keuangan, bukan hanya harga terendah. Perlindungan dana pensiun yang terpisah dari risiko perusahaan. Dan aturan short selling yang transparan agar tidak memperparah kejatuhan.

Kasus 4: Kepemilikan klub sepak bola, untuk laba atau untuk kejayaan?

Deskripsi kasus. Lima klub berpendapatan tertinggi di Eropa punya model kepemilikan berbeda: Manchester United (perusahaan publik di bursa New York, mayoritas keluarga Glazer lewat utang yang dibebankan ke klub), Barcelona dan Real Madrid (milik anggota yang memilih presiden), Bayern Munich (75 persen anggota, 25 persen Adidas, Audi, Allianz, dengan aturan 50+1 Bundesliga), dan Manchester City (dimiliki penuh Sheikh Mansour dari Uni Emirat Arab sejak 2008). Klub adalah badan usaha sekaligus lembaga sosial dengan suporter, sejarah, dan komunitas. UEFA memberlakukan Financial Fair Play yang sulit ditegakkan pada klub bermodal sangat besar.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilemanya “siapa yang memiliki klub” berhadapan dengan “untuk siapa klub dijalankan”. Logika kepemilikan (klub sebagai aset keuangan, tujuan imbal hasil, pemegang saham yang memutuskan) melawan logika stakeholder (klub sebagai lembaga komunitas, tujuan kejayaan olahraga dan identitas, suporter dan komunitas yang punya klaim moral tetapi tidak punya hak formal). Prinsip yang berpotensi dilanggar: fairness kompetisi ketika kesuksesan “dibeli”; keadilan bagi suporter ketika utang akuisisi dibebankan ke klub, bukan ke pemilik; dan transparansi motif pemilik tunggal (keuangan, kejayaan, atau citra negara). Ini sisi kedua masalah corporate governance menurut dosen: prinsipal yang memengaruhi agen secara tidak etis.

Pelakunya siapa?

Pemilik dan dewan yang memutuskan arah klub. Pada model utang, pemilik yang membebankan utang akuisisi ke klub. Pada model pemilik tunggal, prinsipal yang bisa mengarahkan manajemen sesuka hati. Regulator (UEFA, liga) ikut bertanggung jawab jika aturan tidak ditegakkan konsisten.

Adakah yang dirugikan?

Suporter dan komunitas lokal yang punya klaim moral tetapi lemah secara struktur. Klub kecil yang menghadapi ketimpangan kompetisi. Pemain yang karirnya tergantung keputusan pemilik. Dan pada model utang, klub itu sendiri yang menanggung beban bunga sehingga ruang investasi berkurang.

Lesson learned-nya apa?

Tidak ada model kepemilikan yang otomatis etis; yang dinilai adalah mutu corporate governance yang dihasilkan. Model milik anggota menjaga identitas tetapi tidak kebal salah urus. Model pemilik tunggal cepat berubah tetapi rawan motif pribadi. Aturan 50+1 menjaga disiplin dan hubungan dengan suporter tetapi membatasi investasi. Empat unsur harus selalu ada: modal, kejelasan kontrol, accountability, dan keterlibatan stakeholder.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Memberi suporter kursi atau hak suara tertentu (seperti model Jerman). Mewajibkan keterbukaan sumber dana dan motif pemilik. Melarang pembebanan utang akuisisi ke klub. Menegakkan Financial Fair Play tanpa pandang bulu. Dan menetapkan tujuan klub secara resmi dalam anggaran dasar sehingga keputusan pemilik bisa diuji terhadapnya.

Kasus 5: Kapal Virgo 8 di Laut Jawa (dibahas dosen)

Deskripsi kasus. Sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa dengan korban 149 orang (saat dibahas masih dalam penyelidikan). Investigasi Kompas bersama pakar kelautan ITS menemukan kapal berasal dari Jepang, berusia 25 tahun, dirancang untuk pelayaran pantai antarpulau kecil, bukan laut lepas. Kapal kembarnya di Jepang sudah dipensiunkan dan dijadikan besi tua. Kapal ini berlayar dari Jepang dengan bendera Mongolia, lalu di Batam dimodifikasi dengan pintu baru agar bisa memuat mobil dan diberi nama Virgo 8. Praktisi pelayaran di kelas menjelaskan kapal wajib sertifikasi kelas (BKI, NK, standar IMO) dan refitting dua tahunan, tetapi dokumen bisa “dimainkan”.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema pemilik kapal antara biaya kapal baru yang mahal dan keuntungan memakai kapal bekas murah yang dimodifikasi. Prinsip yang dilanggar: keselamatan penumpang sebagai hak dasar; kejujuran dalam sertifikasi dan refitting; kepatuhan yang sungguh-sungguh (bukan hanya di atas kertas) pada standar kelas; dan Ethic of Care terhadap masyarakat yang tidak punya pilihan transportasi lain. Alasan “turbulensi” dari pemilik ditolak dosen karena kapal yang dirancang baik harus mampu menghadapi cuaca sebagai standar dasar.

Pelakunya siapa?

Pemilik dan operator kapal yang memodifikasi kapal di luar rancangan dan diduga mengakali refitting. Pihak yang menerbitkan atau menerima dokumen kelas tanpa pemeriksaan nyata. Dan di level sistem, regulator yang membiarkan kapal bekas semacam ini beroperasi, padahal di Singapura, Belanda, atau Inggris sudah tidak mungkin.

Adakah yang dirugikan?

149 korban jiwa dan keluarganya. Penumpang selamat yang trauma. Masyarakat kepulauan yang kehilangan kepercayaan pada transportasi laut. Dan negara yang menanggung biaya pencarian serta nama baik keselamatan transportasi.

Lesson learned-nya apa?

Umur teknis berbeda dari umur ekonomis; kapal yang masih “bisa jalan” belum tentu layak. Sertifikasi bisa menjadi simbol saja jika pengawasannya tertutup, mirip pelajaran ISO 14001 pada kasus Abengoa di Bab 5. Dalam ketiadaan aturan yang tegas, etika harus hadir (in the absence of regulation, ethics must be there). Motif ekonomi jangka pendek berhadapan dengan tanggung jawab etis jangka panjang, dan nyawa tidak boleh masuk hitungan untung rugi.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Batas usia dan asal kapal penumpang. Larangan modifikasi di luar rancangan tanpa sertifikasi ulang menyeluruh. Pemeriksaan fisik refitting oleh badan klasifikasi yang independen dan diaudit. Keterbukaan dokumen kelas kepada publik. Dan sanksi pidana bagi pemalsuan. Usulan dosen: pemerintah memindahkan anggaran, karena dengan sekitar Rp5 triliun bisa membeli kapal baru yang layak, bahkan dengan skema subsidi, daripada membiarkan masyarakat memakai kapal yang di negara asalnya sudah menjadi besi tua.

Topik Pelengkap Bab 4. Ethical Leadership dan Studi Kasus eFishery

A. Kaitan dengan buku

Silabus menempatkan Ethical Leadership sebagai bagian pertemuan Bab 4 dan topik kuliah tamu. Di buku, konsep intinya ada di Bab 5 (bagian mengorganisasi business ethics management): ethical leadership adalah peran manajemen puncak menetapkan nada etis organisasi. Pemimpin perlu menjadi moral person (berintegritas, jujur, adil, bertanggung jawab) sekaligus moral manager (mengomunikasikan nilai, memberi contoh, memberi imbalan pada perilaku benar dan sanksi pada pelanggaran). Bab 4 menyumbang alat analisis: tahapan Cognitive Moral Development dari Kohlberg, rationalization tactics (denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, social weighting, appeal to higher loyalties), dan moral muteness. Bab 6 menyumbang Agency Theory dan information asymmetry. Kelompok 6 memakai ketiganya untuk membedah kasus eFishery.

B. Pembahasan di kelas (19 September 2026, sesi siang)

Studi kasus eFishery di kelas

Kelompok 6 membawakan topik ethical leadership dengan kasus dugaan fraud di eFishery, startup teknologi perikanan yang menjual mesin pemberi pakan otomatis ke petani ikan. Cirinya: investasi besar dari venture capital termasuk Temasek, manipulasi laporan keuangan bertahun-tahun, terbongkar lewat whistleblower internal, ekosistem hulu-hilir yang menampung hasil panen petani, dan endorsement KKP yang membuat investor asing yakin.

Angka klaim versus realisasi

Klaim ke investor	Kondisi riil
24.000 kolam menerima pakan	sekitar 4.000-an kolam aktif
400.000 unit terpasang	sekitar 24.000 unit valid

Di diskusi lanjutan disebut juga klaim omzet Rp12 sampai Rp12,5 triliun yang seharusnya bisa dicek silang dengan data pajak.

Dua versi laporan dan kronologi whistleblower

Perusahaan menjalankan dua versi laporan keuangan: versi investor yang digelembungkan dan versi internal yang rugi riil. Kronologinya:

1. Setelah governance membaik, muncul mekanisme whistleblower internal.
2. Whistleblower melapor ke Dewan Pengawas (setara Komisaris).
3. Dewan Pengawas memverifikasi dan menjadi skeptis.
4. Dewan Pengawas meminta investigasi forensik independen oleh FTI dari Singapura. Biayanya besar, tanda indikasinya serius.
5. Hasil investigasi dibawa ke rapat direksi dan diputuskan masuk ranah pidana.

Founder merangkap CEO dan tidak ada Komisaris independen. Founder memerintahkan atau melakukan sendiri pemalsuan laporan. Rekomendasi kelompok: investor menunjuk agen independen sebagai “mata dan telinga”, dan kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu orang.

Akibat kasus

Empat pihak terdampak: petani ikan, investor, karyawan (PHK), dan ekosistem startup. Dampak terbesar pada ekosistem startup karena startup lain yang legitimate ikut kena efek domino. Bukti klaim “menyelamatkan petani” tidak valid: harga beli ikan dari petani diturunkan sepihak dari Rp26.000 menjadi Rp23.000.

Kegagalan due diligence investor

Due diligence gagal karena startup belum go public dan investor hanya mengandalkan laporan manajemen. Empat langkah yang seharusnya:

1. Bertanya langsung ke karyawan dan ke petani sebagai pelanggan.
2. Mengecek aset fisik, yaitu mesin pemberi pakan. Di sini ditemukan penggelembungan aset.
3. Menugaskan agen internal memverifikasi laporan tertulis.
4. Sampling audit: ambil sampel acak dari 400.000 unit lalu cek ke lapangan. Biayanya sepadan untuk investasi triliunan rupiah.

Fraud triangle

No	Faktor	Penjelasan
1	Niat	Kesengajaan founder memanipulasi data.
2	Kelemahan sistem	Tidak ada kontrol memadai.
3	Ekosistem pendukung	Iklim investasi panas, budaya bakar uang, pola “percaya dulu, verifikasi belakangan”.

Sisi positif dan risiko framing

Sisi positifnya, meski tanpa Komisaris formal, jalur whistleblower tetap menangkap penyimpangan. Risikonya, pelaku bisa membalik narasi lewat media sosial menjadi “perusahaan hancur karena Dewan Pengawas minta investigasi”. Padahal itu memang tugas Dewan Pengawas.

Perbandingan dengan CEO Japan Airlines

CEO Japan Airlines memotong seluruh fasilitas dan gajinya sendiri saat perusahaan rugi. Ia menanggung beban pribadi, bukan melempar ke karyawan. Catatannya, ini solusi jangka pendek. Dibandingkan founder yang memanipulasi data demi citra, pilihan CEO JAL yang transparan jauh lebih etis.

Pajak startup

Dosen mengamati founder muda berlatar STEM sering kurang hati-hati dalam compliance.

Kondisi	Konsekuensi
Omzet di bawah Rp4,8 miliar	Tarif pajak final 0,5% (PP UMKM).
Omzet Rp4,8 miliar sampai sekitar Rp50 miliar	Bisa dapat insentif pengurangan tarif 20% pada porsi tertentu, asal laporan keuangannya jelas ke DJP.
Tanpa laporan akuntansi rapi	Kehilangan hak insentif pajak.

Akuntansi dan tata kelola bukan formalitas, melainkan penentu keberlangsungan.

Materi ethical leadership yang dibahas

1. Stakeholder impact. Bobot etis pelanggaran dinilai dari kerugian langsung dan kerugian kepercayaan yang menyebar.
2. Tanggung jawab personal pemimpin, lewat kasus CEO Japan Airlines.

3. Kerangka menilai pemimpin dari sudut pandang investor (Speaker 1). Level dasar: penilaian individu lewat interaksi langsung. Level lanjutan: menyelami budaya organisasi.

No	Aspek	Penjelasan
1	Budaya Good Corporate Governance	Ada whistleblower dan laporan keuangan yang auditable.
2	Konsistensi ucapan dan tindakan	Manajemen benar-benar melakukan, bukan sekadar bicara.
3	Representasi diri pemimpin	Sikap pemimpin tercermin pada budaya perusahaan.
4	Investigasi internal	Cari informasi dari karyawan, lihat operasional harian riil.

4. Track record, circle founder, dan endorsement (Speaker 8). Endorsement ikut mempengaruhi reputasi pemberinya, di kasus ini KKP.
5. Tone from the top versus tone at the top (Speaker 2). “Tone from the top” berarti nilai etika hanya disuarakan pimpinan. “Tone at the top” berarti nilai etika benar-benar dijalankan pimpinan. Yang penting eksekusi, bukan jargon.
6. Dua dimensi ethical leadership dari buku referensi: moral person (integritas pemimpin sebagai pribadi) dan moral manager (cara pemimpin mengelola organisasi secara sistemik). Dipisah untuk analisis, tetapi idealnya menyatu.
7. Temuan presentasi Mbak Dara dan Mas Aga: ada pemimpin yang secara pribadi baik, tetapi organisasinya tidak mencerminkan nilai itu.

Diskusi lanjutan

Rasionalisasi utilitarian

Speaker 7 bertanya: jika CEO beralasan tindakan tidak etisnya demi menyelamatkan karyawan dan perusahaan, apakah bisa dibenarkan secara Utilitarianism? Speaker 3 dan Speaker 5 menyebut ini playing victim. Speaker 1 menjelaskan rationalization tactics: framing palsu dengan klaim “kalau saya tidak melakukan ini, karyawan tidak digaji.” Tindakan yang mendasarnya salah tetap salah. Penilaian utilitarian juga harus melihat dampak menyeluruh, dan dampak sistemiknya jauh lebih besar: ekosistem startup tercoreng.

Mekanisme pengawasan investor

- Investor besar sering memasang klausul untuk menempatkan pengawas yang memonitor operasional, bahkan 24/7 (Speaker 2).
- Speaker 4 pernah di Shipper, yang didanai East Ventures. Investor menempatkan orangnya di posisi strategis seperti CFO.
- Double bookkeeping (Speaker 3): meski ada perwakilan investor hingga 10 tahun, kecurangan tetap bisa lewat dua pembukuan, satu internal dan satu untuk auditor eksternal. Auditor hanya bekerja dari data yang diberikan, jadi bisa tertipu.

Cross-check lewat data pajak

Speaker 2 mengusulkan: jika klaim omzet Rp12 sampai Rp12,5 triliun, PPN yang dibayar seharusnya sangat besar. Kantor pajak bisa diajak kerja sama dengan bertanya “dengan omzet sekian, pajaknya seharusnya berapa?” Fraud yang berjalan 10 tahun adalah skema terencana. Kutipan sarkastik: “If you want to make a crime, make the perfect crime.”

Bertahan di lingkungan tidak etis

Speaker 4 bertanya: jika kompetitor curang dan kita tetap etis, apakah kita kalah? Speaker 3 menjawab dengan Social Contract Theory: jika lingkungan sudah “kotor”, tindakan tidak etis individu dianggap hanya “memperparah sedikit”. Ini penjelasan, bukan pembenaran. Speaker 9 menambahkan: ketika regulator sendiri bermasalah, muncul mentalitas “yang lain begitu, kenapa saya harus beda?”

Tiga analogi penutup: ikan busuk dari kepalanya (kerusakan dimulai dari pimpinan), normalisasi ketidaketisan (yang salah lama-lama tidak dianggap salah), dan ikan di air tercemar (Speaker 2): “Walaupun dia hidup, sebenarnya dia sakit. Sakitnya tidak terasa sampai akhirnya mati.”

Iklim investasi, pajak, dan risiko politik

Kasus fraud membuat investor mencari opsi aman (Speaker 3). Speaker 1 berpendapat regulator harus memulihkan kepercayaan dan startup harus membuktikan ini one-off case, misalnya lewat audit eksternal rutin dan dewan pengawas independen.

Era Jokowi diibaratkan “25 sampai 26 derajat Celsius”, sekarang “37 derajat”. Kasus BCA: untuk pertama kalinya dalam 10 tahun BCA menanam miliaran USD ke Selandia Baru dan dua negara lain karena Indonesia dianggap “bukan tempat yang tepat saat ini”.

Risiko politik meningkat (Speaker 2). Speaker 8 menceritakan kasus “Bank Mandiri”: lembaga keuangan “diminta” bertindak terhadap nasabah tertentu, yang publik anggap pemblokiran rekening. Perintah dieksekusi malam Jumat langsung dari pusat karena di jam kerja kemungkinan ditolak cabang. Cara ini dinilai “sangat amatir”; jika mau strategis, cukup telusuri donatur lewat BIN. Perbankan berdiri di atas kepercayaan, jadi intervensi ini merusak independensi lembaga keuangan.

Ketimpangan pajak (Speaker 2): pegawai kena withholding tax otomatis, sedangkan usaha besar punya ruang rekayasa. Ekstensifikasi justru menyasar bisnis online dan warteg.

Tax expenditure adalah potensi penerimaan pajak yang sengaja tidak diambil untuk mendorong ekonomi, lewat tax holiday, tax incentive, haircut tax, dan tax amnesty. Insentif bisa dibenarkan jika sektornya punya multiplier effect besar, misalnya industri nikel, tetapi harus tepat sasaran agar jurang haves dan have-nots tidak melebar.

Capital flight: Hary Tanoesoedibjo menjual bisnis MNC dan tambangnya, termasuk Global TV dan RCTI, dengan indikasi di bawah nilai wajar.

Paradoks fiskal (Speaker 2): pemerintah memberi insentif ratusan triliun rupiah untuk menarik investor asing, tetapi pengusaha domestik justru keluar. Ini seperti demam 37 sampai 38 derajat yang perlu solusi struktural. Jika berlanjut mirip krisis 1998, yang paling rugi masyarakat kecil karena tidak punya akses hedging.

Kepemimpinan dan governance menurut dosen

Pembatasan masa jabatan

Pemimpin idealnya berintegritas tinggi dan mampu mengalirkan sistem baik ke organisasi. Perlu batasan masa jabatan agar organisasi tidak bergantung pada satu orang.

Kondisi	Dampak
1 sampai 2 individu buruk, sistem baik	Penyimpangan cepat terdeteksi
Sistem lemah, orang tidak baik	Dampak jauh lebih parah
Sistem lemah ditambah orang tidak baik	Risiko kerusakan maksimal

Jangan mengkultuskan pemimpin

Sebaik apa pun pemimpin, tidak boleh dijadikan jaminan ia selalu berbuat baik. Organisasi harus tetap punya oversight dan check and balance yang tidak bergantung pada moral individu. Bahaya cult of personality: ucapan pemimpin dijalankan tanpa kritik. Contoh yang disinggung menyebut nama “Gibran” atau “Faizal” (konteks tidak jelas).

Analogi Orde Lama dan Orde Baru

Era	Penjelasan
Soekarno (Orde Lama)	Founding father hebat, tetapi kekuasaan terlalu besar dan lama, check and balance melemah, berujung instabilitas.
Soeharto (Orde Baru)	Awalnya perbaikan, tetapi kekuasaan terlalu lama, berujung krisis 1998 dan Reformasi.

Pelajarannya dari Speaker 2: saling mengingatkan itu penting, di perusahaan maupun negara.

Governance korporasi dan kartel

Unsur check and balance korporasi: Dewan Komisaris, auditor internal dan eksternal, serta direksi. Di perusahaan keluarga, anggota keluarga yang tidak boleh duduk di Direksi ditempatkan di Dewan Komisaris.

Menyambung Agency Theory dari presentasi Mbak Riska dan Mas Andika: secara teori agen dan prinsipal bertentangan kepentingan, tetapi praktiknya bisa bersatu mengelabui pihak ketiga. Contoh: kartel provider telekomunikasi dengan price fixing. Manajemen dapat bonus, pemegang saham dapat dividen, yang rugi konsumen. Perlu pihak independen yang mewakili masyarakat. Di Indonesia diawasi KPPU, di Amerika Serikat ada Sherman Antitrust Act, jadi bahkan negara liberal tidak mengizinkan kartel.

Tiga level pelanggaran etika dan cara bertahan

Pelanggaran etika terjadi pada level individual, organisasi, dan sistem. Ketiganya terkait, tetapi perbaikan dimulai dari orangnya.

Jawaban dosen untuk Mas Juan

Mas Juan bertanya: kalau semua sudah curang, apakah yang tidak ikut akan “nyungsep”? Dosen memberi dua analogi. Pertama, room for improvement: Indonesia yang “sudah disedot” berbagai pihak masih menyisakan “remah-remah” kekayaan. Jepang minim SDA tetapi governance-nya baik; jika sistem Indonesia diperbaiki sedikit saja, per kapitanya bisa melebihi Singapura. Kedua, terowongan: tetap cari “green light” di ujung, jangan terjebak pembenaran “ini sudah biasa”.

Strategi multinasional dari praktisi Danone

Dosen bertanya ke peserta dari multinasional (Pak Freddy dan lainnya) cara menghindari sikap “me too”. Speaker 8 dari Danone menjawab:

No	Faktor	Penjelasan
1	Lingkungan kerja taat asas	Budaya organisasi dibangun untuk compliance.
2	Penegakan aturan internal ketat	Tidak taat, kena punishment.
3	Reverse peer pressure	Di governance kuat, melanggar justru dianggap aneh. Di sebagian bisnis lokal, yang taat yang dianggap aneh.

Dosen menjelaskan Yamaha dan Danone bertahan karena governance yang konsisten global, dan Indofood sukses di Afrika. Pertanyaan retorisnya: “Mana perusahaan Indonesia yang bisa keluar negeri dan survive?” Catatan Speaker 8: Unilever bertahan karena governance kuat, tetapi diragukan bertahan 20 tahun lagi karena persaingan tidak sehat dengan pelaku lokal. Contohnya air mineral (menurut standar WHO hanya 2 merek yang aman) dan kadar gula minuman (Frestea memakai gula impor dari New Zealand yang aman, kompetitor tidak). Laporan ke pemerintah selalu dijawab “nanti banyak yang menganggur”.

Do the right thing from the beginning

Perusahaan berstandar rendah yang menjual seharga kompetitor berstandar tinggi menikmati margin semu. Saat dipaksa naik standar, ia rugi, lalu ancaman PHK dipakai menekan pemerintah. Prediksi “Indonesia Gemas” (2015): dalam 20 tahun multinasional berstandar tinggi bisa hengkang. Mbak Riska dan Mas Andika digurau sebagai calon CEO masa depan.

Kasus perusahaan kesehatan

Perusahaan “Health” (kemungkinan Theranos) tumbuh dari laboratorium kecil sampai CEO merasa “seperti dewa”. Tim internal merekayasa data demi harga saham. Kebohongan terbongkar, perusahaan jatuh, keluarga pemimpin hancur, dan ada penyusunan termasuk kemungkinan ke parlemen. Kejayaannya hanya sekitar 20 tahun. Pelajaran: pemimpin sekarismatik apa pun harus minta diingatkan dan menolak budaya “asal bapak senang”.

Akuntan yang memotong rumput

Akuntan dalam skandal besar (kemungkinan Enron) tidak bisa tidur nyenyak selama ikut perintah bos, tetapi tenang setelah dipenjara. Setelah bebas ia jadi tukang potong rumput dengan upah \$40 per hari: “Saya bisa tidur dengan enak, karena tidak harus memikirkan besok harga saham harus berapa.” Rumah senilai \$50.000, jet pribadi, dan aset lain dijual. Pesannya: kontrol diri, jaga keluarga, dan belajar dari pengalaman orang lain (vicarious learning).

AI dan energi

Speaker 9 menduga kasus besar berikutnya terkait AI karena butuh energi sangat besar. Dosen mengutip Ida Wirawan (disebut mantan Menteri Perdagangan, kini mengajar di Stanford): jika energi AI tidak tercukupi, AI hanya memperlebar kesenjangan antara kota besar dan daerah 3T.

Nasihat dokumentasi penolakan

Buat catatan tertulis yang disimpan di rumah: “Pada tanggal sekian, saya diperintah oleh A untuk melakukan hal tertentu. Saya menolak.” Tujuannya agar tidak jadi korban keputusan atasan, karena di belakang kita ada keluarga. Biarkan orang lain “berpesta pora”, yang penting kita survive dengan integritas.

C. Studi kasus Kelompok 6: Fraud Startup eFishery

Fakta studi kasus

Latar belakang

eFishery lahir pada 2013 di Bandung dari ide sederhana: membantu pembudidaya ikan dan udang mengelola pakan lebih efisien lewat teknologi smart feeder. Pendirinya juga menjabat sebagai CEO (nama tidak disebut di slide).

Kronologi: dari startup ke unicorn

- 2013: bermula dari Bandung dengan produk smart feeder.
- 2018: titik awal manipulasi. Arus kas mulai seret. Alih-alih membenahi fundamental, manajemen memilih jalan pintas dengan memoles laporan keuangan. Kebiasaan ini diam-diam bertahan enam tahun berikutnya.
- 2018 sampai 2023: pendanaan besar mengalir dari SoftBank, Temasek, Sequoia India, dan 42XFund. Modal ini mendorong ekspansi yang semakin agresif.
- 2023 sampai 2024: eFishery resmi berstatus unicorn dengan valuasi menembus 1 miliar dolar AS.

Kronologi: pembongkaran hingga vonis

- Akhir 2024: whistleblower dan investigasi forensik. Kejanggalkan pada laporan keuangan memicu kecurigaan, lalu investigasi forensik independen oleh FTI Consulting diturunkan.

- Temuan: kesenjangan data yang ekstrem. Klaim pendapatan Januari sampai September 2024 sebesar 752 juta dolar AS, padahal realitanya hanya 157 juta dolar AS, dengan rugi bersih 35,4 juta dolar AS.
- 29 April 2026: vonis Pengadilan Negeri Bandung. Pendiri sekaligus CEO divonis 9 tahun penjara atas penggelapan dan pencucian uang. Dua mantan eksekutifnya turut dinyatakan bersalah.
- Berlanjut: KWAP, dana pensiun asal Malaysia, menyelidiki investasinya senilai RM163,4 juta di eFishery.

Pelaku, pihak terdampak, dan akibat

- Pelaku: pendiri/CEO dan dua mantan eksekutif (nama tidak disebut di slide).
- Pihak terdampak: investor global (SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund), KWAP dengan investasi RM163,4 juta, dan secara tidak langsung pembudidaya ikan dan udang sebagai pengguna layanan.
- Akibat: vonis 9 tahun penjara untuk pendiri/CEO, dua mantan eksekutif dinyatakan bersalah, selisih klaim pendapatan 752 juta versus realisasi 157 juta dolar AS, dan rugi bersih 35,4 juta dolar AS.
- Slide tidak mencantumkan tautan berita; referensi tertulis hanya untuk teori.

Analisis yang dibuat kelompok

Dilema etis dan teori yang dipakai

Kelompok membingkai kasus ini sebagai kegagalan ethical leadership dalam krisis governance. Manajemen yang menghadapi arus kas seret pada 2018 memilih memoles laporan keuangan daripada membenahi fundamental, dan kebiasaan itu bertahan enam tahun sambil terus menarik pendanaan besar. Dilemanya: pertumbuhan dan kepercayaan investor di satu sisi, kejujuran laporan keuangan di sisi lain. Teori yang dipakai: Cognitive Moral Development, rationalization tactics, dan moral muteness (Bab 4); ethical leadership dengan moral person dan moral manager (Bab 5); Agency Theory dan asimetri informasi (Bab 6).

Analisis 1: mengapa leadership gagal menjadi moral manager

1. Yang diucapkan berbeda dengan yang dijalankan. Di depan publik, misi keberlanjutan perikanan terdengar meyakinkan, tetapi di dalam organisasi tidak ada sistem yang menegakkan standar etis.
2. Ada moral person, tetapi tidak ada moral manager. Kharisma dan visi personal founder mungkin meyakinkan orang secara individu, tetapi tidak otomatis menjadi sistem yang menanamkan etika ke seluruh organisasi.
3. Pembeneran yang terus dipakai dan tidak adanya pengawasan internal. Alasan yang diulang bertahun-tahun: investor tetap untung, tidak ada yang dirugikan. Rasionalisasi ini pelan-pelan membuat pelanggaran terasa biasa, sejalan dengan denial of injury dalam Table 4.5.

Analisis 2: agency problem, ketika investor global pun gagal mendeteksi

1. Due diligence besar, tetapi tetap kebobolan. SoftBank, Temasek, dan Sequoia India punya tim riset dan audit besar, tetapi celah informasi cukup lebar sehingga manipulasi bertahan bertahun-tahun.
2. Governance bergantung pada satu figur. Startup yang dikendalikan penuh oleh foundernya biasanya punya pengawasan yang tidak seketat korporasi publik atau BUMN.
3. Dampak sampai ke negara lain. Investigasi KWAP dari Malaysia menjadi bukti bahwa kegagalan ini melewati batas negara.

Pihak yang dirugikan

Investor dan pemegang saham (SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund), dana pensiun KWAP dan secara tidak langsung peserta dana pensiun di Malaysia, serta kepercayaan terhadap ekosistem startup. Alasan “tidak ada yang dirugikan” justru rasionalisasi, karena kerugian nyata terungkap lewat investigasi forensik dan vonis pengadilan.

Empat pelajaran

1. Ethical leadership bukan tentang kharisma seseorang di atas panggung, melainkan sistem yang terus dijaga agar nilai etis hidup di seluruh organisasi.

2. Governance bukan pelengkap misi keberlanjutan perusahaan, tetapi fondasinya.
3. Pembeneran atas tindakan tidak etis bisa bertahan bertahun-tahun selama tidak ada pengawasan dari luar.
4. Investor dan regulator tidak bisa hanya mengandalkan laporan manajemen, terutama pada startup yang dikendalikan penuh oleh foundernya.

Pencegahan

Yang tersirat dari slide: pemimpin perlu menjadi moral manager dengan membangun sistem penegakan etika, bukan hanya mengandalkan integritas personal; startup yang dikendalikan founder butuh pengawasan internal yang lebih ketat; investor dan regulator perlu verifikasi independen di luar laporan manajemen; dan organisasi perlu waspada terhadap rationalization tactics dan moral muteness.

Kesimpulan

Misi keberlanjutan yang meyakinkan di depan publik tidak ada artinya tanpa governance sebagai fondasi. Kegagalan eFishery terjadi di tiga lapis: tahap moral individu dan rasionalisasi (Bab 4), kepemimpinan yang berhenti sebagai moral person tanpa moral manager (Bab 5), dan hubungan principal-agent yang penuh asimetri informasi sehingga investor global dengan due diligence besar pun kebobolan (Bab 6). Tidak ada daftar pertanyaan diskusi tertulis.

D. Jawaban contoh soal: fraud startup eFishery

Deskripsi kasus. eFishery berdiri di Bandung pada 2013 dengan produk pemberi pakan otomatis untuk pembudidaya ikan dan udang, lalu memperluas usaha ke rantai hulu hilir dan mendapat pendanaan dari SoftBank, Temasek, Sequoia India, dan 42XFund sampai berstatus unicorn (2023 sampai 2024). Sejak arus kas seret pada 2018, manajemen memoles laporan keuangan selama sekitar enam tahun dengan dua versi pembukuan: versi investor yang digelembungkan dan versi internal yang rugi. Investigasi forensik FTI Consulting menemukan klaim pendapatan Januari sampai September 2024 sebesar 752 juta dolar, padahal yang sebenarnya 157 juta dolar dengan rugi bersih 35,4 juta dolar. Klaim 400 ribu unit terpasang ternyata sekitar 24 ribu, dan 24 ribu kolam ternyata sekitar 4 ribu. Kasus terbongkar lewat whistleblower internal yang melapor ke dewan pengawas. Pada 29 April 2026 Pengadilan Negeri Bandung memvonis pendiri sekaligus CEO 9 tahun penjara atas penggelapan dan pencucian uang; dua mantan eksekutif ikut dinyatakan bersalah. Dana pensiun Malaysia KWAP menyelidiki investasinya senilai RM163,4 juta.

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Dilema yang dihadapi pendiri pada 2018: mengakui kinerja buruk dan berisiko kehilangan pendanaan, atau memoles angka untuk menjaga pertumbuhan dan “menyelamatkan” perusahaan, karyawan, dan misi membantu petambak. Yang dipilih adalah manipulasi, dibungkus pembeneran “investor tetap untung, tidak ada yang dirugikan” (denial of injury) dan “demi petambak” (appeal to higher loyalties). Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan transparansi kepada pemberi modal; fiduciary duty agen kepada prinsipal; hak investor atas informasi yang benar; hukum pidana (penggelapan dan pencucian uang); dan fairness kepada petambak yang harga belinya diturunkan sepihak dari Rp26.000 ke Rp23.000 meski perusahaan bicara “demi kebaikan bersama”. Dari sisi ethical leadership, pendiri mungkin tampil sebagai moral person yang meyakinkan, tetapi gagal menjadi moral manager: tidak ada sistem yang menegakkan standar etis, sistem justru dibangun untuk menyembunyikan.

Pertanyaan kelas apakah Utilitarianism bisa membenarkan tindakan “demi orang banyak” dijawab tidak: itu playing victim dan rasionalisasi. Jika dampaknya dihitung menyeluruh, kerugian pada ekosistem startup jauh melampaui manfaat jangka pendek.

Pelakunya siapa?

Pelaku utama adalah pendiri sekaligus CEO yang memerintahkan atau melakukan sendiri pemalsuan laporan, dibantu dua eksekutif yang divonis. Di level organisasi: struktur yang memusatkan kuasa pada satu orang tanpa komisaris independen yang jelas selama bertahun-tahun. Di level sistem: iklim investasi yang “percaya dulu, periksa belakangan” karena budaya bakar uang, due diligence investor yang hanya membaca laporan manajemen, dan dukungan lembaga negara yang menambah rasa aman semu. Dengan fraud triangle versi kelas: niat pelaku, kelemahan sistem, dan ekosistem yang mendukung.

Adakah yang dirugikan?

Investor dan pemegang saham (SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund) yang menanam modal berdasarkan angka palsu. Peserta dana pensiun KWAP di Malaysia. Karyawan yang di-PHK ketika perusahaan runtuh. Petambak yang bergantung pada rantai bisnis perusahaan dan ditekan harganya. Dan yang paling luas, ekosistem startup Indonesia, karena investor asing menjadi lebih curiga dan startup yang jujur ikut terkena efek domino ketidakpercayaan. Kelompok menilai dampak paling besar justru jatuh pada ekosistem.

Lesson learned-nya apa?

Pertama, karisma bukan governance: pemimpin yang baik secara pribadi tidak otomatis menghasilkan organisasi yang etis. Nilai harus diubah menjadi sistem, dan ini beda antara tone from the top (sekadar diucapkan) dan tone at the top (benar-benar dijalankan). Kedua, information asymmetry bisa mengelabui investor sebesar apa pun jika pemeriksaan hanya bersandar pada laporan manajemen; mengecek sampel di lapangan atas 400 ribu unit yang diklaim adalah biaya kecil dibanding investasi triliunan. Ketiga, governance adalah fondasi, bukan pelengkap misi keberlanjutan; begitu jalur whistleblower dan dewan pengawas berfungsi, kebohongan enam tahun terbongkar. Keempat, pembenaran “tidak ada yang dirugikan” bertahan selama tidak ada pengawasan luar; moral muteness membuat orang di dalam diam. Kelima, pesan dosen: jangan mengukutuskan pemimpin, batasi masa jabatan, dan pastikan ada check and balance yang tidak bergantung pada kualitas moral satu orang; “ikan busuk dari kepalanya”.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Dari sisi investor: due diligence yang turun ke lapangan (wawancara karyawan dan petambak, cek fisik aset, audit sampel acak), klausul penempatan wakil investor di posisi kunci seperti CFO atau komisaris, audit eksternal rutin, dan pengecekan silang dengan data pajak (omzet yang diklaim seharusnya sebanding dengan PPN yang dibayar). Dari sisi perusahaan: komisaris independen dan komite audit sejak pendanaan besar masuk, pemisahan fungsi keuangan dari pendiri, satu sistem pembukuan yang bisa diaudit, saluran whistleblowing yang dilindungi, dan pembatasan kuasa satu orang. Dari sisi pemimpin: menjadi moral manager dengan membangun sistem, bukan hanya pidato, dan membuka diri untuk diingatkan agar tidak lahir budaya “asal bapak senang”. Dari sisi regulator dan ekosistem: aturan pengawasan untuk startup dengan pendanaan besar, dewan pengawas independen, dan pemulihan kepercayaan dengan menunjukkan kasus ini ditindak tegas.

Rangkuman Lintas Bab dan Bekal Ujian

Benang merah enam bab

Bab	Pertanyaan inti	Alat yang diberikan
1 Introducing	Apa itu business ethics dan mengapa penting?	Definisi, hubungan etika dan hukum, globalization, sustainability dan triple bottom line
2 Framing	Apa tanggung jawab perusahaan dan kepada siapa?	CSR dan Carroll's CSR Pyramid, Stakeholder Theory, Corporate Citizenship, corporate accountability dan transparency
3 Evaluating	Bagaimana menilai benar salah secara sistematis?	Ethical Egoism, Utilitarianism, Ethics of Duty, Ethics of Rights, Theory of Justice, Virtue Ethics, Ethic of Care, Discourse Ethics, Postmodern Ethics
4 Making Decisions	Mengapa orang baik bisa mengambil keputusan buruk?	Rest's Four-Stage Model, Cognitive Moral Development, individual dan situational factors, moral intensity, moral framing, rationalization tactics
5 Managing	Bagaimana organisasi mengelola etika?	Sembilan komponen business ethics management, code of ethics, stakeholder management, social accounting, EMS, compliance dan values orientation, ethical leadership
6 Shareholders	Bagaimana etika bekerja dalam hubungan pemilik dan pengelola?	Hak pemegang saham, kewajiban manajer, corporate governance, agency problem, model governance dunia, isu pasar keuangan, shareholder activism, SRI, alternative ownership

Pesan dosen yang berulang di setiap pertemuan

1. Patuh hukum tidak sama dengan patuh etika. Etika dimulai ketika hukum berakhir, dan hukum yang kaku tanpa jiwa etika bisa melukai keadilan (kasus ibu pencuri kakao).
2. Etika bisnis adalah rem, bukan penghambat. Jangka pendek terasa mahal, jangka panjang menyelamatkan.
3. Tiga level selalu dipakai: individu, organisasi, sistem. Perubahan dimulai dari individu, idealnya dipimpin dari atas, tetapi sistem yang rusak bisa menyeret orang baik.
4. Suap dan rent seeking adalah biaya tanpa nilai tambah yang membuat ekonomi berbiaya tinggi dan menahan pertumbuhan.
5. Utilitarianism mudah dibelokkan. Nyawa dan hak dasar tidak boleh masuk hitungan untung rugi.
6. Dalam ketiadaan aturan, etika harus hadir. Lakukan hal yang benar sejak awal.
7. Transparansi total adalah cara antikorupsi yang paling praktis: nyatakan sejak awal, catat setiap rekomendasi secara tertulis, dan bersedia tidak populer.
8. Jangan mengkultuskan pemimpin. Governance, pengawasan, dan check and balance harus berjalan terlepas dari kualitas moral satu orang.
9. Manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar. Hitung beban yang tersebar lebih dulu.

10. Saat menerima perintah yang tidak etis: analisis tertulis, rekomendasi resmi, libatkan pihak lain, rapat dengan notulensi, dan simpan catatan pribadi bahwa kamu menolak.

Daftar prinsip yang bisa dikutip saat menjawab “prinsip apa yang dilanggar”

Prinsip	Sumber di buku	Pertanyaan uji
Kejujuran dan transparency	Bab 2 (disclosure, clarity, accuracy), Bab 6	Apakah informasi yang diberikan benar, jelas, dan tepat waktu?
Fairness dan distributive justice	Bab 3 (Theory of Justice, Rawls)	Siapa menikmati manfaat, siapa menanggung beban? Apakah orang di balik veil of ignorance akan memilih susunan ini?
Procedural justice dan Discourse Ethics	Bab 3	Apakah pihak yang terdampak ikut dalam perumusan keputusan?
Hak asasi dan hak stakeholder	Bab 3 (Ethics of Rights, Locke, UN Guiding Principles)	Hak siapa yang dilanggar, termasuk di rantai pasok?
Ethics of Duty (Kant)	Bab 3	Bisakah aturan tindakan ini diberlakukan untuk semua orang? Adakah orang yang dipakai sekadar alat?
Utilitarianism	Bab 3	Jika semua dampak pada semua pihak dihitung, apakah hasilnya positif? Apakah aturan di baliknya tetap baik jika semua orang memakainya?
Virtue Ethics dan integritas	Bab 3, Bab 4	Apa yang akan dilakukan orang berkarakter baik di posisi ini?
Ethic of Care	Bab 3	Jalan keluar mana yang menjaga hubungan dengan pihak yang terdampak?
Fiduciary duty dan duty of care	Bab 6	Apakah manajer bertindak demi perusahaan dengan cikap dan tekun?
Accountability dan independensi pengawasan	Bab 2, Bab 6	Siapa mengawasi, dan apakah pengawasnya bebas kepentingan?
Principle of corporate rights dan corporate effect	Bab 2 (Evan dan Freeman)	Apakah perusahaan melanggar hak pihak lain, dan bertanggung jawab atas dampaknya?

Cara menjawab soal benar atau salah dengan alasan

Tulis tiga hal: posisi (benar atau salah), prinsip atau konsep buku yang menjadi dasar, dan konteks yang bisa mengubah jawabannya. Contoh: “Pernyataan ‘filantropi besar membuktikan perusahaan sudah bertanggung jawab secara sosial’ salah, karena menurut Carroll’s CSR Pyramid tanggung jawab philanthropic ada di puncak dan tidak menggantikan tanggung jawab ethical di lapisan bawah. Kasus Djarum menunjukkan filantropi kuat berdampingan dengan kekurangan etis pada produk inti. Namun, dalam keadaan darurat bencana, filantropi langsung memang bentuk tanggung jawab yang tepat, sehingga penilaian tetap bergantung konteks.”

Istilah yang wajib hafal

Business ethics, morality, ethics, ethical theory, globalization, sustainability, triple bottom line, corporation, fiduciary responsibility, CSR, Carroll’s CSR Pyramid, explicit dan implicit CSR, stakeholder, normative, descriptive, dan instrumental Stakeholder Theory, Corporate Citizenship (limited, equivalent, extended),

corporate accountability, transparency, absolutism, relativism, pluralism, Ethical Egoism, Utilitarianism (act, rule), categorical imperative, human rights, veil of ignorance, Virtue Ethics, Ethic of Care, Discourse Ethics, Postmodern Ethics, ethical decision making, Rest's Four-Stage Model, Cognitive Moral Development, locus of control, moral intensity, moral framing, moral muteness, rationalization tactics, bureaucracy, business ethics management, code of ethics, stakeholder salience (power, legitimacy, urgency), social accounting, GRI, ISO 14001, EMAS, compliance dan values orientation, ethical leadership (moral person, moral manager), tone at the top, shareholder rights, corporate governance, agency problem, information asymmetry, non-executive director, executive remuneration, hostile takeover, insider trading, short selling, shareholder activism, socially responsible investment, screening, alternative ownership.